



Liceo Almirante Riveros  
Ernesto Ried 5730, Conchalí



# LICEO ALMIRANTE RIVEROS

## REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR

**Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores**

**2026**

*El lenguaje utilizado en el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, si bien es cierto, utiliza vocablos masculinos singulares o plurales, se usan en un sentido incluyente de ambos géneros.*



## **REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR Y EDUCACIÓN PÚBLICA**

El Reglamento Interno Escolar (RIE) es uno de los documentos más importantes dentro de todo establecimiento escolar. En él, se explicita a toda la comunidad educativa lo que es esencial para una buena gestión de este; establece e informa las normas y condiciones generales de funcionamiento, incluyendo los principales procedimientos y protocolos. Por otra parte, determina la modalidad en la que se operacionalizan los valores y principios declarados en la propuesta educativa del PEI, así como también el ejercicio y respeto de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa.

Por otra parte, el RIE muestra la identidad del establecimiento, pues consigna la visión, la misión, los objetivos institucionales y el estilo pedagógico del mismo. Incluye también la manera de entender la convivencia y las costumbres que caracterizan a un establecimiento singular, que se cimienta en la idea de que vivir en comunidad implica aceptar que, junto a toda persona, viven otras semejantes por cuanto todas están investidas de responsabilidades y derechos. En suma, la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para el desarrollo y bienestar de todos.

Por todo lo anterior y, en consonancia con los principios que sustentan la Ley N° 21.040, se trata de un instrumento formativo y pedagógico, que contribuye en la formación integral personal y social de los alumnos, promoviendo competencias y aprendizajes que deben desplegarse en una comunidad plural y democrática, que mantenga relaciones positivas, tome responsablemente sus decisiones y maneje de manera efectiva situaciones desafiantes, consecuencia de una cultura escolar de cuidado y ambiente bien tratante.



Liceo Almirante Riveros  
Ernesto Ried 5730, Conchalí

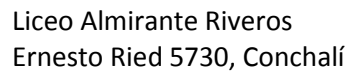


La construcción de este instrumento atiende a las características de la comunidad educativa, por lo que cada apartado que se desarrolla, es realizado conforme a la normativa educacional, y específicamente a la Resolución Exenta N° 482 del año 2018, que contiene la circular que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media de los establecimientos educacionales. Sin embargo, y para que tenga sentido, este documento es contextualizado en cuanto a su funcionamiento, normas, medidas disciplinarias y mecanismos de resolución de conflictos. Asimismo, es considerado y descrito con adecuación a la realidad particular de cada comunidad educativa, acorde con la etapa de desarrollo de los estudiantes.



## ÍNDICE DE CONTENIDO MÍNIMO

1. Presentación del Establecimiento y del Reglamento Interno Escolar (RIE)
  - 1.1 Identificación del Establecimiento
  - 1.2 Introducción Reglamento Interno Escolar
  - 1.3 Antecedentes institucionales (PEI)
  - 1.4 Fuentes normativas del RIE
2. Fundamentación
  - 2.1 Definición RIE
  - 2.2 Principios jurídicos generales
  - 2.3 Política de inclusión y de no discriminación arbitraria, igualdad e integración
3. Derechos y deberes de los actores de la comunidad educativa
  - 3.1 Derechos y deberes estudiantes
  - 3.2 Derechos y deberes madres, padres y apoderados
  - 3.3 Derechos y deberes de los estamentos funcionarios
4. Regulaciones técnico - administrativas sobre estructura y funcionamiento general del Establecimiento
  - 4.1 Aspectos formales del funcionamiento
  - 4.2 Procedimientos de ingreso y de retiro de estudiantes
  - 4.3 Asistencia e inasistencia de los estudiantes
  - 4.4. Otros funcionamientos de organización interna
  - 4.5 Organigrama del establecimiento y descripción de roles y funciones de directivos, docentes y asistentes de la educación



8.1 Regulaciones técnico – pedagógicas.



8.2 Regulaciones sobre evaluación y promoción.

8.3 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.

8.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio.

9. Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos.

9.1 Descripción de conductas y/o actitudes esperadas de los integrantes de la comunidad educativa

9.2 Descripción de los actos u omisiones que serán consideradas faltas y la graduación de su gravedad

9.2.1 Faltas Leves

9.2.2 Faltas Graves

9.2.3 Faltas Gravísimas

9.3 Medidas disciplinarias que se aplicarán ante las faltas.

9.3.1 Medidas de apoyo pedagógico y psicosocial

9.3.2 Medidas formativas

9.3.3 Medidas reparatorias

9.3.4 Medidas sancionatorias

9.3.5 Medidas de resguardo

9.3.6 Medidas excepcionales

9.4 Procedimientos para abordar las faltas, aplicar las medidas a estudiantes y las instancias de revisión o apelación.

9.4.1 Circunstancias atenuantes y agravantes

9.4.2 Revisión y apelación

9.5 Normas, faltas, medidas y procedimientos aplicables a madres, padres y apoderados.

9.6 Comportamientos y actitudes destacadas de estudiantes y su reconocimiento.



## 10. Regulaciones referidas a la convivencia escolar.

### 10.1 Composición y funcionamiento Consejo escolar.

### 10.2 Encargado de convivencia y equipo de convivencia.

### 10.3 Plan de gestión de la convivencia.

### 10.4 Mecanismos de gestión colaborativa de conflictos.

### 10.5 Estrategias de prevención y protocolo de actuación ante situaciones de maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad.

### 10.6 Instancias de participación y mecanismos de coordinación; derecho a asociarse.

## 11. Aprobación, modificación, actualización y difusión del RIE

### 11.1 Mecanismos para la modificación, actualización o aprobación del RIE

### 11.2 Mecanismos de difusión y socialización: Obligación de informar cambios a la comunidad educativa.

## 12. Anexo RIE Educación Parvularia (PK y Kinder)

### 12.1 Indicar aquellos aspectos del RIE que son propios de este nivel educativo.

## 13. Anexo Protocolos de actuación

- Situaciones de vulneración de derechos (maltrato, negligencia, descuido)
- Situaciones relacionadas con alcohol y drogas en el establecimiento
- Accidentes escolares
- Situaciones de maltrato, acoso o de violencia escolar
- Agresiones, abusos o hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad del estudiante
- Salidas pedagógicas y giras de estudio
- Retención de madres y padres adolescentes
- Riesgo, sospecha o intento de suicidio (guía Mineduc)
- Contención en situaciones de desregulación emocional o conductual



Liceo Almirante Riveros  
Ernesto Ried 5730, Conchalí



- Reconocimiento Identidad de género (circular 812 / 2021 Supereduc)

#### 14. Otros anexos:

- Reglamento de evaluación
- PGCE
- PISE



Liceo Almirante Riveros  
Ernesto Ried 5730, Conchalí



## 1. PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.

### 1.1 Datos del Establecimiento.

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ESTABLECIMIENTO         | Liceo Almirante Riveros                           |
| RBD                     | 10269-5                                           |
| DEPENDENCIA             | Servicio Local Educación Pública Los Libertadores |
| TIPO DE ESTABLECIMIENTO | Estatál                                           |
| NIVELES DE ENSEÑANZA    | Pre básica, básica y media                        |
| DIRECCIÓN               | Ernesto Ried 5730                                 |
| COMUNA, REGIÓN          | Conchalí, Región Metropolitana                    |
| TELÉFONO                | +56947186768                                      |
| CORREO ELECTRÓNICO      | larconchali@gmail.com                             |
| DIRECTOR                | Samuel Conejeros Montecino                        |
| PROGRAMAS DE APOYO      | PIE; Apoyo a las Trayectorias Educativas (ATE)    |



## **1.2 Introducción RIE.**

A partir de la Circular N°482 y N°860 de la Superintendencia de Educación que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos Escolares para los niveles de Párvulo, Enseñanza Básica y Media dónde se determina que todos los establecimientos educacionales que cuenten con reconocimiento oficial del estado tienen la obligación de elaborar, generar el contenido, difundir y dar cumplimiento de lo dispuesto en sus Reglamentos Internos.

Lo anterior obedece a que se deben sistematizar las disposiciones legales y reglamentarias en un documento único, que constituya una herramienta de apoyo a la comprensión y cumplimiento de la normativa educacional.

Dicho propósito, concuerda con los principios y fines formulados en el modelo de fiscalización con enfoque de derechos implementado por la Superintendencia de Educación, cuyas bases fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, y en lo prescrito en los artículos N°48, 49 letra m) y 100 letra g) de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización.(p.4)

El RIE es un instrumento elaborado con la participación de toda la comunidad educativa. Debe ser publicado, difundido, socializado y aprobado al inicio de cada año, por el Consejo Escolar o Parvulario y se debe informar sobre la existencia del RIE, y la entrega de una copia al momento de matrícula o de sus actualizaciones.

## **1.3 Antecedentes institucionales.**

### **1.3.1 Visión:**

Entregar a los estudiantes una formación integral, sólida y de calidad, en el marco de una educación científico humanista con foco en el desarrollo del pensamiento crítico, conciencia ambiental, fundamentada en la promoción y respeto de los derechos humanos.



### 1.3.2 Misión:

Entregar a los estudiantes una formación integral, sólida y de calidad, desde nivel preescolar hasta 4° medio, acorde a los requerimientos del Ministerio de Educación, en el marco de una educación científico humanista con vocación artística, integrando en el accionar del establecimiento a toda la comunidad educativa.

### 1.3.3 Sellos institucionales y valores:

#### A. ENFOQUE INTEGRAL

El enfoque integral del Liceo Almirante Riveros busca desarrollar las diferentes dimensiones de los estudiantes; física, afectiva, intelectual, cultural, social y de sensibilidad artística; basadas en el diálogo, el uso responsable de la libertad y el desarrollo de habilidades del siglo XXI tales como: el pensamiento crítico, la comunicación, el uso de la información y la responsabilidad personal y social con el medio ambiente.

#### B. SELLO PARTICIPATIVO

El Liceo Almirante Riveros se define como un liceo que fomenta la participación de la comunidad en diversos procesos de educación, generando instancias para la comunidad, fomentando acuerdos colectivos entre los miembros de la comunidad escolar desde su heterogeneidad, favoreciendo el desarrollo de una cultura democrática.

#### C. SELLO MEDIOAMBIENTAL

El enfoque medioambiental busca fomentar en los estudiantes una educación, actitudes y protección ambiental para la sustentabilidad local, que permita comprender y proteger al ser humano, la cultura y su entorno.



### 1.3.4 Perfil del estudiante:

#### EL Y LA ESTUDIANTE QUE ESPERAMOS FORMAR

1. Es un estudiante activo, comprometido, protagonista y gestor de su propio aprendizaje.
  - Está consciente que aprende para su propio beneficio y en función de ser mejor persona.
  - Asume la responsabilidad de sus aprendizajes, siendo capaz de autoevaluarse y actuar con autonomía.
  - Sistematiza sus propios métodos efectivos de aprendizaje y desarrolla competencias investigativas.
  - Asume la responsabilidad de su crecimiento personal, aprendiendo a pensar, hacer y valorar proyectos y acciones educativas gestadas por ellos mismos.
  - Mantiene relaciones educativas facilitadoras en base a una comunicación plena.
  - Valora el trabajo en equipo, integrándose a diversos espacios que permiten su crecimiento personal y académico, promoviendo sus habilidades de liderazgo.
2. Es un o una artista.
  - Aprecia, valora y desarrolla las artes como medio esencial para su crecimiento y desarrollo personal.
  - Busca permanentemente perfeccionarse en su especialidad artística a la vez que ampliar su mundo cultural y artístico en general.
  - Valora y considera necesario el desarrollo de las artes al interior del establecimiento.
3. Tiene sólidos principios y valores.
  - Ejerce su libertad con responsabilidad y disciplina; conoce y respeta los deberes y derechos del estudiante.
  - A la vez es honesto y veraz.
  - Fomenta el buen trato y manifiesta empatía; demuestra sensibilidad frente a las necesidades y los sentimientos de los demás.
  - Es solidario: participa en la solución de los problemas que afectan a su entorno; demuestra sensibilidad ante los problemas de la comunidad y de aquellos que afectan la calidad de vida de todos sus miembros; tiene presente el bien común antes que el beneficio personal;
  - Es tolerante: Reconoce y respeta el pensamiento, las creencias, los valores y el desempeño de los demás; respeta los valores y culturas de otras personas; Conoce y respeta los derechos humanos.
  - Es democrático.
  - Es crítico: actúa crítica y comprensivamente en el contexto de la globalidad y de la interculturalidad; Es un permanente cuestionador de la realidad para buscar la superación y el mejoramiento continuo de sus competencias y del medio; se cuestiona constantemente y va más allá de las verdades ofrecidas.
  - Desarrolla un modo de vida amigable con el entorno y el medio ambiente.
  - Representa con orgullo la esencia valórica del establecimiento.



- Expresa discrepancia frente a normas, trabajos escolares o directrices generales en forma educada, a quien corresponde, y sin alterar el normal funcionamiento del establecimiento. Actúa positivamente y de acuerdo a valores, no por temor a la sanción, sino por la convicción personal de llegar a ser una mejor persona.
- Mantiene una motivación voluntaria para realizar acciones sociales y/o de ayuda dentro y fuera de la comunidad escolar.

#### 4. Desarrolla las competencias genéricas, entre ellas:

- Mantiene una permanente capacidad de aprender de todas las experiencias en los diversos ámbitos educativos, pudiendo transfórmalos en la estrategia para poder encontrar respuesta a sus propias inquietudes.
- La capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de extrapolar los conocimientos.
- La capacidad de análisis y síntesis.
- La capacidad de adaptarse a nuevas situaciones
- La creatividad y la innovación
- El emprendimiento.
- La comunicación oral y escrita en el idioma materno y en segundo idioma (inglés).
- El manejo de la tecnología.
- Liderazgo y trabajo en equipo
- Habilidades de investigación
- Lógica, razonamiento inductivo y deductivo; el pensamiento crítico y la capacidad de definir y resolver problemas.

#### 5. Cuida su físico

- Se ejercita para mantener un buen estado físico.
- Cultiva los buenos hábitos higiénicos.
- Desarrolla el autocuidado, previniendo hábitos nocivos.



#### **1.4 Fuentes Normativas.**

El RIE se enmarca en la legislación vigente, en particular la Constitución Política de la República de Chile, Art. 19 Nos. 10 y 11 y en el siguiente marco legal:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas, 1948.
- Declaración de los Derechos del niño y de la niña, en especial su Art. 5º; asimismo en las siguientes fuentes normativas.
- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Mineduc, Ley N° 20.370 LGE.
- Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, Mineduc, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y sus modificaciones.
- Decreto N° 315, de 2010, Mineduc, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del Estado a EE de educación parvularia, básica y media.
- Ley 21.040, de 2017 del Mineduc, que crea el sistema de Educación Pública.
- Decreto de Educación N° 2272 de 2007.
- Decreto Supremo de Educación N° 67, de 2019, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción.
- DFL N° 1, Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación.
- Ley N° 21.109 del Mineduc, establece estatuto de los asistentes de la educación pública.
- Ley Indígena en lo pertinente.
- Ley de responsabilidad penal juvenil (N°20.191).
- Ley de no discriminación (N.º 20.609).
- Ley de Inclusión Escolar (N°20.845).



- Decreto Supremo N°524 de 1990 del Mineduc, Reglamento General de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos educacionales.
- Decreto Supremo N°565 de 1990 del Mineduc, Reglamento General de centros de padres y apoderados.
- Ley N° 20.422 de 2010, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- Normas particulares dictadas por la Superintendencia de Educación Escolar.
- Resolución Exenta N° 482 y/o n° 860, Supereduc (2018), que regula los Reglamentos Internos para el nivel de Educación Básica y Media y para EE con Educación Parvularia.
- Circular N°27/2016 de la Superintendencia, que fija sentido y alcance de las disposiciones sobre derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación.
- Circular 812 (2021) garantiza derecho a identidad de género.
- Orientaciones del Ministerio de Educación.
- Ley TEA N°21.545 (Ley de Autismo) ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la educación social de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno del espectro autista, eliminar cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación, y concientizar a la sociedad sobre esta temática.
- Circular N°586. Circular que imparte instrucciones sobre promoción, inclusión, atención integral y protección de los derechos de párvulos y estudiantes con trastorno del espectro autista, sobre el alcance y contenido de la Ley N°21.545.



## **2. FUNDAMENTACIÓN.**

### **2.1 Definición de Reglamento Interno Escolar.**

Es el instrumento elaborado por los distintos miembros de la comunidad educativa que regula el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad educativa, fijando normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales.

Según la circular n°582 y n°860 de la Superintendencia de Educación se imparte la instrucción de que todos los establecimientos educacionales que cuenten con el reconocimiento oficial del estado deben elaborar un instrumento que cumpla con los contenidos dispuestos para regular las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa.

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (Artículo 9 de la LGE).

### **2.2 Principios jurídicos generales.**

Los Reglamentos deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevantes, la observación de los siguientes:

- Dignidad del ser humano
- Interés superior del niño, niña y adolescente
- No discriminación arbitraria
- Justo y racional procedimiento
- Proporcionalidad
- Transparencia
- Autonomía y Diversidad
- Participación
- Universalidad



- Responsabilidad
- Gratuidad
- Equidad del sistema educativo
- Educación integral
- Flexibilización
- Sustentabilidad e interculturalidad

Asimismo, concretizar y resguardar los principios de la educación pública:

- Pertinencia local, dentro de la diversidad de los proyectos educativos de la localidad.
- Participación de la comunidad.
- Calidad integral.
- Cobertura nacional.
- Garantía de acceso a proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana.
- Valores republicanos.
- Desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades.
- Integración con el entorno y la comunidad.

**2.3 Política de inclusión y de no discriminación arbitraria, igualdad e integración.**

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la Acción | Espacios de trabajo con equipo docente y equipo PIE, con el fin de trabajar de manera conjunta las adecuaciones curriculares de los estudiantes y que tengan conocimiento que tipo de adecuaciones podemos realizar. |
| Dimensión                | Gestión Pedagógica.                                                                                                                                                                                                  |
| Eje Estratégico          | Gestión y Prácticas del Establecimiento.                                                                                                                                                                             |
| Responsables             | Coordinación PIE – Unidad Técnico Pedagógica.                                                                                                                                                                        |
| Periodo                  | Marzo - Abril                                                                                                                                                                                                        |
| Medios de verificación   | PPT de presentación – Insumos a utilizar.                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la Acción | Sensibilizar a los docentes y asistentes de la educación del concepto de Inclusión y el trabajo que desarrolla el Programa de Integración Escolar. |
| Dimensión                | Convivencia Escolar                                                                                                                                |
| Eje Estratégico          | Gestión y Prácticas del Establecimiento.                                                                                                           |
| Responsables             | Encargado de Convivencia Escolar – Coordinación PIE                                                                                                |
| Periodo                  | Marzo - Diciembre                                                                                                                                  |
| Medios de verificación   | PPT de presentación, planificaciones de trabajo.                                                                                                   |



|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la Acción | Inclusión de estudiantes extranjeros, apoyo y acompañamiento. Nivelación para estudiantes no hispanohablantes. |
| Dimensión                | Liderazgo                                                                                                      |
| Eje Estratégico          | Gestión y Prácticas del Establecimiento.                                                                       |
| Responsables             | Orientadora - Unidad Técnico Pedagógica – Programa de Integración Escolar.                                     |
| Periodo                  | Marzo - Diciembre                                                                                              |
| Medios de verificación   | Materiales de apoyo, planes de adecuación.                                                                     |

En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de párvulos o estudiantes y el resguardo de la equidad de género; el principio de diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias que integran la comunidad educativa; el principio de interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; el respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas tienen las mismas capacidades y responsabilidades. Asimismo, el pleno respeto por igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social, dentro de la comunidad educativa

**3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.**

Cada uno de los miembros de la comunidad educativa del establecimiento tiene Derechos y Deberes, los cuales se encuentran establecidos en el Art. 10 de la Ley General de Educación.

**3.1 Derechos y deberes de párvulos y estudiantes.**

Derechos:

- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
- Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales.
- No ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y



moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.

A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales.

- Se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento.
- Ser informados de las pautas evaluativas.
- Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento.
- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.

#### Deberes:

- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa.
- Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
- Cuidar la infraestructura educacional.
- Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.

### 3.2 Derechos y deberes de padres, madres y apoderados.

#### Derechos:

- Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos.
- Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento
- Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Madres, Padres y Apoderados.

#### Deberes:

- Educar a sus hijos, informarse.
- Respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para



éstos.

- Apoyar sus procesos educativos.
- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
- Respetar su normativa interna.
- Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

### **3.3 Derechos y deberes de los estamentos funcionarios.**

Derechos comunes a todos:

- Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes, o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
- Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.

Deberes comunes a todos:

- Respetar al estudiante, valorando su integridad.

a. Profesionales de la educación.

Derechos:

- Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
- Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna, procurando.
- Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

Deberes:

- Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
- Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
- Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
- A investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
- Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas.
- Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.



b. Asistentes de la educación.

Derechos:

- A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
- A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
- A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna.

Deberes:

- Ejercer su función en forma idónea y responsable.
- Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
- Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.

c. Equipo directivo docente.

Derecho:

- Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.

Deberes:

- Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos.
- Desarrollarse profesionalmente.
- Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas.
- Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

d. Sostenedor.

Derechos:

- A establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
- Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
- Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.

Deberes:

- Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del



establecimiento educacional que representan.

- Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
- Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal.
- Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.
- Están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley.
- A someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley.

**4. REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.**

**4.1 Aspectos Formales de Funcionamiento del establecimiento.**

|                                             |                                                                                                  |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Niveles de enseñanza que imparte            | Imparte clases desde Pre kínder a IV medio.                                                      |        |
| Horario de funcionamiento                   | El establecimiento abre sus puertas desde las 7:45 A.M. y el cierre de ellas es a las 17:30 P.M. |        |
| Régimen de la jornada escolar               | Diurno.                                                                                          |        |
| Jornada escolar de Educación Parvularia     |                                                                                                  |        |
| Horario de clases                           | Entrada                                                                                          | Salida |
|                                             | 8:05                                                                                             | 12:50  |
| Recreos                                     | 1er recreo: 9:45 - 10:30<br>2do recreo: 11:00 - 11:25                                            |        |
| Hora de almuerzo                            | 12:00                                                                                            |        |
| Talleres y/o actividades extraprogramáticas | No tiene para este nivel                                                                         |        |

|                                                          |                                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jornada escolar Enseñanza Básica (1° básico a 6° básico) |                                                                                   |        |
| Horario de clases                                        | Entrada                                                                           | Salida |
|                                                          | 8:05                                                                              | 15:25  |
| Recreos                                                  | 1er recreo: 9:35 a 9:55<br>2do recreo: 11:25 a 11:40<br>3er recreo: 13:10 a 13:55 |        |
| Hora de almuerzo                                         | De 13:10 a 13:55                                                                  |        |



|                                                        |                                                                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Talleres y/o actividades<br/>extraprogramáticas</b> | Big-band<br>Brigada Verde<br>Ajedrez<br>Periodismo                                        |                                          |
| <b>Jornada escolar Enseñanza Media</b>                 |                                                                                           |                                          |
| <b>Horario de clases</b>                               | <b>Entrada</b>                                                                            | <b>Salida</b>                            |
|                                                        | 8:05                                                                                      | Sin talleres 15:25<br>Con talleres 17:10 |
| <b>Recreos</b>                                         | 9:35 a 9:55<br>11:25 a 11:40<br>13:10 a 13:55                                             |                                          |
| <b>Hora de almuerzo</b>                                | De 13:10 a 13:55                                                                          |                                          |
| <b>Talleres y/o actividades<br/>extraprogramáticas</b> | Deportes<br>Danza<br>Arte<br>Música<br>Big-band<br>Brigada Verde<br>Ajedrez<br>Periodismo |                                          |



|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cambio de actividades regulares</b>                             | <p>Es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones planificadas en que las actividades regulares son reemplazadas por otras que complementan o refuerzan los objetivos curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, tardes formativas, suspensión, entre otros.</p> <p>El cambio de actividad debe ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al Departamento Provincial de Educación respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector.</p> |
| <b>Suspensión de clases</b>                                        | <p>Se produce cuando el establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza, Covid-19). Debe ajustarse a las disposiciones establecidas por la SEREMI de acuerdo al calendario escolar vigente para la región.</p>                                                                                                 |
| <b>Autorización de uso de imagen de los párvulos y estudiantes</b> | <p>Durante el proceso de matrícula, en la ficha en cuestión, a cada apoderado se le preguntará si autoriza la grabación y utilización de imágenes de los estudiantes en actividades pedagógicas para utilizarlas en las redes sociales del establecimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### 4.2 De los procedimientos de ingreso y retiro de los estudiantes.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimientos de ingreso de los estudiantes al inicio de la jornada diaria.</b> | Durante la mañana dos docentes se instalan en la puerta de entrada y reciben a los estudiantes desde las 7:15 hasta las 8:15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Procedimientos de retiro de los estudiantes al término de la jornada diaria.</b> | <p>Para poder retirar a los estudiantes deben ser apoderados que estén registrados en la ficha de matrícula.</p> <p>Los estudiantes de básica se retiran por la salida de Ernesto Ried, mientras que los estudiantes de 7° básico a IV medio se retiran por la salida de Argel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Procedimientos ante atrasos al inicio de la jornada regular.</b>                 | <p>Se entenderá como atraso el ingreso del estudiante posterior a la hora de inicio de la jornada de clases informada a los apoderados por medio de los respectivos horarios, 8:05. No obstante, se comenzará a registrar a los estudiantes atrasados a partir de las 8:15.</p> <p>Cuando un estudiante presenta 3 atrasos se procederá a llamar al apoderado para firmar un compromiso de mejora de esta conducta, de no ser así esto podrá constituir una posible vulneración.</p> <p>Está prohibido negarle el ingreso a un estudiante o devolverlo a su hogar.</p> |
| <b>Procedimiento ante atrasos en el retiro estudiantes.</b>                         | <p>En el caso de que el estudiante no sea retirado se comunicará con el apoderado para acelerar el proceso, de repetirse esta situación se citará al apoderado para firmar un compromiso de no volver a suceder o se derivará por vulneración de derechos.</p> <p>Si ya ha pasado un largo tiempo desde que el estudiante salió y ya no quedará nadie en el</p>                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | establecimiento, el director o quien este designe, podrá dejar al/la estudiante en carabineros y comunicarse con la apoderada para que le vaya a buscar allí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Procedimiento en caso de retiro anticipado estudiantes.</b>                              | Para poder retirar a los estudiantes deben ser apoderados que estén registrados en la ficha de matrícula. En caso de alguna emergencia, el apoderado deberá enviar una autorización firmada por el apoderado titular autorizando el retiro por este y solo se validará tras lograr contactarse telefónicamente con el apoderado por parte de algún funcionario del establecimiento.                                                                                                                                      |
| <b>Procedimiento en caso de que los estudiantes sean trasladados en transporte escolar.</b> | El transporte escolar será contratado de manera particular por los apoderados. Se debe dejar registro de todos los datos del furgón en el establecimiento en caso de transportarse así, quedando registro en la ficha de matrícula, debiendo el apoderado en caso que él realice la contratación de este servicio, verificar que el transportista no se encuentre inscrito en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad; en caso contrario, el establecimiento deberá velar por aquello. |



#### 4.3 De las asistencias e inasistencias de los estudiantes.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedimientos de control de la asistencia diaria.</b> | En el primer bloque de clases cada profesor de asignatura pasará la asistencia, en el segundo bloque el/la docente revisará y confirmará la asistencia. Se lleva monitoreo constante por parte de Inspectoría de la asistencia diaria. La asistencia a clases regular influye de manera significativa en el logro de aprendizajes y progreso de los estudiantes. |
| <b>Procedimientos a seguir en caso de inasistencias.</b>  | Cada apoderado/a debe justificar la inasistencia de su pupilo con certificado médico o a lo menos una comunicación. En caso de inasistencia reiterada injustificada dará inicio a la activación de protocolo por posible vulneración de derechos.                                                                                                                |

#### 4.4 Otros funcionamientos de organización interna.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uso de las instalaciones del establecimiento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Canchas. Se utilizarán abiertamente con la precaución correspondiente. No se puede jugar fútbol con balones de cuero duros.</li><li>- Biblioteca CRA. Se utilizará priorizando el horario de clases donde está previamente reservado.</li><li>- Solicitud de uso de espacio (procedimiento SLEP)</li></ul> |
| <b>Rol de Apoderado académico</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Participar de las reuniones de apoderados.</li><li>- Asistir a las entrevistas relacionadas a aspectos académicos para estar al tanto del rendimiento de su pupilo.</li></ul>                                                                                                                              |



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Es responsabilidad del apoderado mantener los datos de contacto actualizados en el establecimiento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rol de Apoderado sustituto</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyar al apoderado académico cuando el apoderado titular no se encuentre disponible para asistir al establecimiento.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Uso de celular y/u otros medios electrónicos dentro del establecimiento</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Prohibición. Desde el establecimiento se presenta un protocolo para el uso de celulares, donde está prohibido manipularlo en clases.</li><li>- Sanción. El no acatar las normas antes mencionadas implicará la posibilidad de quitarle el celular al/la estudiante en cuestión.</li><li>- Autorización de uso con fines pedagógicos. Solamente se usará si, por planificación y solicitud del docente, se solicita y acuerda previamente con los estudiantes.</li></ul>                                                                                                               |
| <b>Administración y uso de medicamentos</b>                                    | <p>El establecimiento no podrá administrar medicamentos por vía oral o inyectables, salvo en el caso de ser solicitado por el apoderado cuente con una orden o certificado médico con los datos del estudiante, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento, en el caso de mantener un tratamiento médico relacionado con una enfermedad crónica, se debe entregar las instrucciones por escrito. Dicho registro debe resguardarse en la sala de primeros auxilios del establecimiento.</p> <p>Asimismo, se debe coordinar con la familia que la máxima cantidad de dosis la reciba en su hogar.</p> |



#### **4.5 Organigrama, Roles y Funciones.**

Los roles y funciones dentro del establecimiento educacional son las distintas actividades que deben realizar los funcionarios que trabajan al interior de este, en atención a ello, podemos distinguir:

- Director
- Jefe UTP
- Coordinador Convivencia Educativa
- Coordinadora Programa de Integración
- Docentes
- Educadoras
- Asistentes de la educación
- Orientador
- Entre otros



#### **4.6 Mecanismos de comunicación de funcionarios con padres, madres y apoderados.**

Los padres, madres y/o apoderados, tutores y/o curadores, deberán encauzar sus inquietudes a través de los canales de comunicación oficiales implementados por el establecimiento para tales fines.

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mecanismos de comunicación</b>                                   | <p>Como medios oficiales se indicarán:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presencialidad (se priorizará esta forma)</li><li>- Correo electrónico institucional.</li><li>- Teléfono institucional.</li><li>- Paneles en espacios comunes del establecimiento.</li><li>- Reuniones de apoderados.</li></ul>                                                                                                                          |
| <b>Ingreso de apoderados o personas externas al establecimiento</b> | <p>Control de ingreso. Cada persona externa al establecimiento debe registrarse a su ingreso en portería.</p> <p>Permanencia y salida de los apoderados. Mientras los apoderados estén en el establecimiento se les pasará una credencial. La salida será siempre por la puerta principal, dando aviso de su retiro.</p> <p>Ninguna persona ajena al establecimiento podrá circular por el interior sin previa autorización y registro.</p> |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reuniones de padres,<br/>madres y apoderados</b> | <p>La periodicidad de las reuniones será cada dos meses aproximadamente y el horario de la reunión dependerá de cada curso.</p> <p>La asistencia a las reuniones es de carácter obligatorio, siendo parte de los compromisos adquiridos al momento de firmar la matrícula. En ellas se darán a conocer los trabajos de los estudiantes y los diversos temas que se están desarrollando, entregando a los padres la posibilidad de involucrarse en la comunidad educativa.</p> <p>Se podrían realizar en forma de talleres o charlas preparadas por los mismos docentes, asistentes o profesionales idóneos, según sea el caso, cuyo objetivo es abordar temas que aporten al bienestar de los párvulos o estudiantes y fortalecer el vínculo establecimiento-familia.</p> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entrevistas individuales</b> | <p>Cada docente dará a conocer, en la primera reunión su horario de atención de apoderados</p> <p>Cada apoderado puede solicitar una reunión individual siguiendo los conductos regulares previamente establecidos.</p> <p>Las entrevistas se deben solicitar a través de los medios oficiales de comunicación.</p> |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.7 Conducto regular.

Los funcionarios del establecimiento siempre estarán dispuestos a atender a los apoderados mientras esté dentro del horario para aquello. Se debe respetar el conducto regular de comunicación y entrevistas con las familias para tratar materias de funcionamiento, pedagógicas y/o de convivencia, a fin de dar a conocer la situación del párvulo o estudiante en el establecimiento, pudiendo abordar temáticas de índole pedagógica, académica y/o conductual, psicosocial u otras relacionadas.

A continuación presentamos la forma de solicitud de entrevista:

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Comunicación con profesor jefe</b>          | A través de solicitud presencial, comunicación o correo. |
| <b>Inspectoría General</b>                     | A través de solicitud presencial, comunicación o correo. |
| <b>Equipo PIE</b>                              | A través de solicitud presencial, comunicación o correo. |
| <b>Equipo de Convivencia</b>                   | A través de solicitud presencial, comunicación o correo. |
| <b>Ante faltas a la norma o procedimientos</b> | Será citado/a por parte del funcionario correspondiente. |

En la eventualidad de no encontrar solución en ninguna de las instancias anteriores, la última instancia será Dirección.



## **5. REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN.**

### **5.1 Proceso admisión estudiantes nuevos Sistema de Admisión Escolar (SAE) u otro.**

Considerando que el Liceo Almirante Riveros se encuentra adscrito al Sistema de Admisión Escolar, este debe cumplir con lo establecido la Ley N° 20.845 y Art. 13 Ley General de Educación 20.370. Esto es, respetar los principios de transparencia, educación inclusiva, accesibilidad universal, equidad y no discriminación arbitraria, considerando el derecho preferente de los padres a escoger el establecimiento para sus hijos, y con pleno respeto de los derechos y principios consagrados en la normativa educacional vigente.

Es importante señalar que la postulación se realiza a través de un sistema centralizado mediante una plataforma virtual del Ministerio de Educación denominada [www.sistemadeadmisionescolar.cl](http://www.sistemadeadmisionescolar.cl).

De esta forma, el establecimiento informará año a año al Ministerio de Educación, en la fecha que indique el calendario de admisión, la cantidad de cupos totales que dispone el establecimiento, especificando en dicha información los cupos por cursos, niveles, modalidad y jornada que corresponda.

De esta forma es preciso señalar que el establecimiento no puede matricular más estudiantes que los cupos totales reportados a la autoridad ministerial, a excepción de aquellos casos especiales, expresamente regulados en la normativa (Art. 7, Decreto N° 152, año 2016 Mineduc).

Los padres y apoderados deberán tener presente lo siguiente:

- El proceso de postulación deberá ser realizado por un apoderado del postulante (padre, madre o tutor). Para tales efectos, la postulación debe ser a través del Ministerio de Educación.
- La postulación al establecimiento debe realizarse ingresando a la página [www.sistemadeadmisionescolar.cl](http://www.sistemadeadmisionescolar.cl), en los tiempos y formas definidas por el Ministerio de Educación.



- Será responsabilidad de cada apoderado del postulante ingresar todos los datos solicitados, y verificar que la información contenida en la postulación sea fidedigna y se encuentre vigente.
- Será responsabilidad del apoderado postulante agregar el establecimiento al listado de postulación y ordenarlo según su preferencia.
- Será responsabilidad del apoderado postulante enviar la postulación. Si no se envía el listado de postulación, no ingresará al proceso.
- El proceso de postulación no contempla exámenes de admisión, medición de rendimiento escolar anterior, entrevistas personales o revisión de antecedentes socioeconómicos.
- El proceso de postulación tampoco contempla cobro alguno para los postulantes o sus apoderados.
- Cuando se realiza la postulación el sistema enviará un comprobante.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y en el caso que el establecimiento, una vez finalizado el periodo principal o complementario de postulación en el Sistema de Admisión Escolar, cuente con vacantes disponibles, estas deberán ser asignadas en conformidad al orden de solicitud ingresado en el período posterior dónde se activa el registro de Anótate en la Lista, en la misma página web del ministerio.

## **5.2 Matrícula.**

Una vez cerrado el proceso de admisión escolar, los postulantes seleccionados según el sistema SAE, deberán matricularse dentro de los plazos establecidos.

Solo una vez matriculado por parte del padre, madre o apoderado, se tiene la condición de estudiante del establecimiento, afectándole desde entonces todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condición.



La misma obligación de matricularse la tienen los estudiantes que ya se encontraban matriculados, para el año inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos e informados por el establecimiento. En el caso de no matricularse en el período correspondiente, el cupo se dará por liberado.

Todos los estudiantes que requieran una vacante en el establecimiento, independiente de si hay o no disponibilidad, deberán ingresar a la página [www.sistemadeadmisionescolar.cl](http://www.sistemadeadmisionescolar.cl) y realizar la postulación al proceso de “Anótate en la lista”, el cual es el registro público oficial para el ingreso en el caso de que se libere un cupo durante el año escolar.

La lista de espera será reportada a través del sistema del ministerio al establecimiento, quién entregará el resultado al apoderado cuando exista disponibilidad de un cupo disponible.

## **6. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR, ROPA DE CAMBIO Y PAÑALES.**

### **6.1 Descripción del uniforme y su uso.**

En el establecimiento no se utiliza uniforme, no obstante se debe mantener el uso de vestimenta acorde a un establecimiento educacional. Dentro de esto se prohíben:

- Prendas que dejen a la vista partes íntimas de las y los estudiantes.
- Vestuario que haga alusión a drogas.
- Vestuario que haga alusión a mensajes de odio de cualquier tipo.

El uniforme que sí se solicita en el establecimiento es el correspondiente para la asignatura de educación física o cualquiera relacionada a actividad física. Este es: una polera, un buzo o pantalón corto (según clima), zapatillas deportivas, esto además de ropa de cambio y toalla en caso de necesitar bañarse.



## **6.2 Normas de presentación personal acordadas para los estudiantes.**

En el establecimiento no se utiliza uniforme, no obstante se debe mantener el uso de vestimenta acorde a un establecimiento educacional. Dentro de esto se prohíben:

- Prendas que dejen a la vista partes íntimas de las y los estudiantes.
- Vestuario que haga alusión a drogas.
- Vestuario que haga alusión a mensajes de odio de cualquier tipo.

Todo lo anterior resguardando la no discriminación y explicitando que en ningún caso estas faltas podrán incurrir en la exclusión de algún niño, niña o adolescente.

## **6.3 Regulaciones sobre cambio de ropa y pañales durante la jornada.**

En caso que sea necesario se llamará a la/el apoderada/o para que asista inmediatamente a realizar el cambio de ropa o pañal correspondiente. Ningún funcionario está autorizado para realizarlo.

## **6.4 Porte de objetos de valor.**

No está permitido ningún objeto de valor en el establecimiento. Cualquier objeto que se traiga y no tenga directa relación con elementos propios de la asignatura quedarán bajo responsabilidad exclusiva del/la estudiante y del apoderado que permite traerlo. El establecimiento no se responsabilizará ni de daños ni pérdidas.

## **6.5 Cosas perdidas.**

Cuando se pierda un elemento que sea propio del establecimiento (lápices, reglas, cuadernos, etc) el establecimiento hará todo lo posible por solucionar la pérdida. Si el objeto no es perteneciente a un elemento propio del liceo (celulares, maquillaje, etc) el establecimiento no tiene ninguna responsabilidad de apoyo.



## **7. Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad, higiene, salud y resguardo de derechos.**

Para el establecimiento es una preocupación constante la seguridad, entendiendo por “Seguridad Escolar” al conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocado a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación.

La prevención de riesgos y la seguridad escolar es una preocupación prioritaria y permanente del establecimiento, tendiente a velar por la seguridad y salud de sus estudiantes y funcionarios. Para ello, el establecimiento cuenta con un Plan Integral de Seguridad.

### **7.1 Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE)**

El establecimiento cuenta con un PISE, que es el instrumento que tiene por objeto generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección y de responsabilidad colectiva frente a la seguridad, así como también permite reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa.

El PISE se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes o emergencias de la naturaleza o ambientales, cuyo impacto representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del establecimiento, que requieran acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado periódicamente y forma parte integrante de este reglamento,

*Se adjunta en Anexo*



### 7.1.1 Orientación para su elaboración.

El PISE se elabora en consideración a las características, realidades, acciones, elementos y condiciones particulares de cada comunidad educativa y su entorno. Este plan se elabora a partir de un diagnóstico de los riesgos, recursos y capacidades del establecimiento, debiendo definir planes de prevención y de respuesta frente a los riesgos detectados.

Para la elaboración y actualización del PISE, se necesita de la participación de toda la comunidad y debe incluir la conformación del Comité de Seguridad Escolar, el cual puede funcionar a través del Consejo Escolar.

### 7.2 Regulaciones orientadas a garantizar la higiene.

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de higiene del personal que atiende a los estudiantes, con énfasis en el lavado de manos.</b> | <p>El establecimiento adopta las medidas contenidas, en Circular aprobada por Rex. N°559 de la Superintendencia de Educación.</p> <p>LAVADO DE MANOS: previene enfermedades como la gripe, el resfriado, las enfermedades diarreicas entre otras infecciones. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lavado de manos puede reducir la mortalidad infantil y adulta.</p> <p>PASOS A SEGUIR POR ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS:</p> <p>La duración aproximada es de 40 a 60 segundos EN EL LAVADO DE MANOS:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Moja las manos con agua, aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano</li><li>2. Frótate las palmas de las manos entre sí.</li><li>3. Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda con los dedos entrelazados y viceversa.</li><li>4. Frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.</li></ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <p>5. Frótate el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos.</p> <p>6. Rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa.</p> <p>7. Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.</p> <p>8. Enjuágate las manos.</p> <p>CUANDO LAVARNOS LAS MANOS:</p> <p>Antes de comer</p> <p>Antes de preparar o consumir alimentos</p> <p>Después de ir al baño</p> <p>Después de usar el baño o cambiar pañales</p> <p>Después de viajar en transporte público</p> |
| <b>Consideraciones de higiene en uso de los baños, señalando frecuencia y responsables.</b> | <p>Cada estudiante tiene acceso a jabón y papel higiénico.</p> <p>Se establece como puntos mínimos de limpieza para el personal de aseo a:</p> <p>Manillas de las puertas (contorno), grifos del lavamanos y manillas de los inodoros, puntos de contacto de los basureros, espejos, piso y tazas de baño.</p> <p>El aseo y desinfección se realiza mínimo 2 veces al día.</p> <p>Los responsables son los asistentes de la educación auxiliares.</p>                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de orden, higiene, desinfección y ventilación respecto de los distintos recintos del establecimiento, tales como salas de clase, salas especiales, salas de reuniones, baños, comedores, muebles en general y material didáctico, entre otros.</b> | La limpieza e higiene de las salas de clase y de los espacios comunes de uso frecuente, Hall, pasillos, baños, patios, oficinas etc. Se realiza diariamente según procedimiento y de acuerdo al protocolo de Limpieza y Desinfección del MINEDUC. Se limpiarán y desinfectarán con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, manillas de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, etc). |
| <b>Procedimientos, frecuencia y responsables de la implementación de las medidas de orden, higiene, desinfección y ventilación.</b>                                                                                                                           | Todas las salas tendrán el aseo y desinfección frecuente diaria.<br><br>Se ventilan las salas en cada recreo, las rutas de ingreso y de los puestos de los estudiantes se encuentran señalizadas y marcadas.<br><br>La basura común se elimina diariamente de todas las salas y lugares de trabajo, del colegio al lugar de acopio.                                                                                                                                                        |
| <b>Mecanismos de supervisión de los procedimientos de orden, higiene, desinfección y ventilación.</b>                                                                                                                                                         | La persona a cargo de supervisar todo el proceso de higiene y coordinar con los auxiliares las responsabilidades y funcionamiento es la inspectora general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### 7.3 Medidas relativas al ámbito salud.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas que promueven las acciones preventivas de salud.</b>                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adherencia a las campañas y ejecución de vacunación</li><li>2. Información y orientación a padres y apoderados de la forma de prevenir pediculosis e impétigo.</li><li>3. Promoción de hábitos saludables con los estudiantes a través de talleres y carteles informativos.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Acciones especiales a seguir frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio.</b> | <p>DIAGNÓSTICO DE PEDICULOSIS</p> <p>MEDIDAS QUE SE TOMAN EN EL ESTABLECIMIENTO:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Revisión frecuente del pelo de los estudiantes para buscar liendres, transmitiendo al apoderado que igualmente debe hacerlo en forma frecuente.</li><li>2.- Evitar que los niños intercambien peinetas o cepillos de pelo, bufandas, gorras y toallas entre ellos</li><li>3.- Llevar el pelo largo recogido o amarrado</li><li>4.- Orientar en que es importante limpiar bien los cepillos y peinetas en agua caliente con frecuencia</li><li>5.- Es recomendable lavar la ropa de cama, toallas, gorros y bufandas usados por los niños a más de 50º de temperatura</li><li>6.- Recomendar a los estudiantes que todos los implementos de higiene son personales, no deben compartirlos con nadie.</li></ol> <p>EN CASO QUE YA EXISTA PEDICULOSIS EN UN CURSO:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Informar a los apoderados de los estudiantes a los cuáles se detectó pediculosis.</li><li>2.- Recomendar a los padres y apoderados usar productos muy eficaces y seguros, como champús, lociones y cremas están especialmente indicados para matar a los piojos. Normalmente se requiere aplicar el producto una primera vez y repetir el tratamiento una semana</li></ol> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>después.</p> <p>3.- Ser persistente y riguroso en la aplicación del tratamiento y uso de productos, para asegurarse de que se ha eliminado todos los piojos y liendres, resguardando al resto de la familia y a los otros estudiantes del curso al que pertenece.</p> <p>PREVENCIÓN DEL IMPÉTIGO</p> <p>MEDIDAS QUE TOMA EL ESTABLECIMIENTO:</p> <p>Recomendar a los apoderados lo siguiente, a través de redes sociales e informativos escritos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Mantener una buena higiene personal.</li><li>2.- Lavarse con frecuencia las manos con agua y jabón y desinfectarse bien las manos.</li><li>3.- No compartir con las personas afectadas toallas, ropa ni cualquier otro tipo de prenda que pueda derivar en contagio.</li><li>4.- No rascarse las heridas.</li><li>5.- Tapar las heridas después de las curas.</li><li>6.- Extremar las precauciones ante personas infectadas.</li><li>7.- Asistir al servicio médico para atención profesional de la enfermedad, generalmente el tratamiento consiste en:<ul style="list-style-type: none"><li>- Antibióticos tópicos, para aquellos casos en que los síntomas son leves.</li><li>- Antibióticos orales, si la infección se ha propagado.</li><li>- Limpieza de las zonas afectadas, con agua y jabón, entre 2 y 3 veces al día.</li><li>- Evitar rascarse para no propagar más la infección.</li></ul></li></ol> <p>En todo caso, el médico especialista será quien determine cuál es el tratamiento a seguir y durante cuánto tiempo. Y el paciente deberá llevar a cabo el tratamiento completo hasta eliminar la</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>infección.</p> <p><b>DIAGNÓSTICO DE DIARREA</b></p> <p>Recomendaciones generales para los apoderados de estudiantes afectados, dado que, los medicamentos y orientaciones especializadas las entregará el médico tratante:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asistencia a un centro de salud.</li><li>2. Hidratación: Es fundamental mantenerse bien hidratado durante episodios de diarrea, ya que la pérdida de líquidos puede llevar a la deshidratación. Se recomienda beber abundante agua y consumir bebidas isotónicas, caldos claros y sueros rehidratantes.</li><li>3. Dieta blanda: Durante la diarrea, se aconseja seguir una dieta blanda compuesta por alimentos fáciles de digerir, como arroz blanco, pan tostado, plátanos maduros, zanahorias hervidas y pollo sin piel. Evitar alimentos irritantes como picantes, alimentos grasos y lácteos.</li><li>4. Medicamentos antidiarreicos: En algunos casos, los profesionales de la salud pueden recetar medicamentos antidiarreicos para controlar los síntomas. Sin embargo, es importante consultar con un médico antes de tomar cualquier medicamento, ya que no todos son adecuados para cada persona.</li><li>5. Probióticos: Los probióticos pueden ayudar a restablecer la flora intestinal y reducir la duración de la diarrea. Se puede encontrar en forma de suplementos o en ciertos alimentos como yogur probiótico.</li></ol> <p>Es importante destacar que si la diarrea persiste durante más de dos días, se acompaña de fiebre alta, sangre en las heces o signos de deshidratación</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | severa, es necesario buscar atención médica de inmediato y no buscar sólo remedios caseros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protocolo de accidente escolar.</b> | <p>Con el propósito de proteger la integridad física de los estudiantes, en caso de accidente, se contempla protocolo de accidentes escolares, se establece en el Anexo de protocolos del establecimiento educacional.</p> <p>A fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y garantizar el uso del seguro escolar, el establecimiento da cumplimiento a las exigencias establecidas en la normativa educacional en materia de seguridad, especialmente, a las instrucciones que dicte al efecto la Superintendencia de Educación.</p> |

#### 7.4 Medidas relativas al resguardo de derecho.

Son un conjunto de estrategias de prevención, información y capacitación en materia de vulneración de derechos, frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes, situaciones relacionadas a drogas y alcohol, promoción de la salud mental y de la conducta suicida.

- Todos los establecimientos educacionales tienen la obligación de incluir en su reglamento interno estrategias de prevención, información y capacitación para prevenir situaciones de riesgo de vulneración de derechos, agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.
- De igual forma deben definir las estrategias de prevención y acción frente a situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento.
- Es por ello que en este apartado se deben señalar las estrategias de prevención, acción y capacitación con que cuenta el establecimiento para enfrentar estas situaciones.
- Asimismo, es preciso establecer que el establecimiento abordará estas situaciones en conformidad al protocolo previamente definido y contenido en el RICE.



El bienestar superior de los estudiantes es un elemento fundamental para el desarrollo del establecimiento. Entendiendo que el bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa.

De esta forma y con la finalidad de salvaguardar los derechos de los estudiantes, el establecimiento cuenta con estrategias de prevención y acciones a seguir ante la detección de posibles maltratos, abusos sexuales, vulneración de derechos y para situaciones relacionadas con alcohol y drogas.

Todo miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o lesione a cualquiera de los integrantes de la comunidad.

Las acciones y procedimientos específicos para seguir, según sea el caso, se encuentran contenidos en cada protocolo en los anexos de este reglamento.

Sin perjuicio de lo anterior, el establecimiento promueve en forma permanente:

- Talleres de autocuidado con estudiantes en los factores protectores: conocimiento de sus derechos, expresión de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, identificación de conductas que vulneran su integridad dentro y fuera de la familia.
- Se conocen y consideran los recursos con los que cuenta la comunidad (redes de apoyo y/o derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina local de niñez OLN y/o oficina de protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, Tribunales de Familia, Senda, etc.
- Capacitación regular a todos los funcionarios del establecimiento, a fin de promover una cultura de protección en todo el personal que interacciona con los estudiantes de la comunidad educativa.
- Facilitar instancias pedagógicas que potencien su desarrollo en materias de prevención y con una mirada integral de autocuidado de los estudiantes.



- Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados, sobre temas concretos, ej.: vulneración de derechos, prevención de drogas, alcohol, maltrato infantil, autocuidado.
- Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos.

## **8. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD.**

### **8.1 Regulaciones técnico-pedagógicas.**

La Gestión Pedagógica del equipo directivo y director, comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades. Esto constituye el eje del quehacer central del establecimiento, ya que tiene por objetivo lograr los aprendizajes y el desarrollo de todos los estudiantes.

Para ello, es necesario que los profesores, el equipo y el director trabajen de manera coordinada y colaborativa. La principal labor de estos últimos es asegurar la implementación curricular mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. Por su parte, la responsabilidad primordial de los docentes es llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo de la evolución de los estudiantes. Considerando lo anterior, la dimensión Gestión Pedagógica se organiza en las subdimensiones Gestión Curricular, Enseñanza y Aprendizaje en el aula, y Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes.



Explicar en este espacio, en caso de existir, las particularidades curriculares que posee el establecimiento para desarrollar las Bases Curriculares vigentes, organizadas bajo Planes y Programas de Estudio. Se debe señalar el régimen curricular y la estructura por niveles del establecimiento.

Se sugiere explicitar la escala temporal en que se aborda la planificación en el establecimiento, describiendo si existe una planificación anual, planificación por unidades de aprendizaje (división temporal básica del año escolar, que organiza los objetivos de aprendizaje en torno a un tema), o una planificación más detallada.

El área de acompañamiento de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP) del Servicio Local, está centrada el modelo de desarrollo de capacidades para fortalecer las capacidades profesionales, desde un marco de cooperación y colaboración, entre profesionales del nivel intermedio y los actores educativos del establecimiento educacional.

### **Plan de Educación Remota**

Se incorpora en los anexos este documento, cumpliendo así con lo estipulado en la Circular aprobada por Rex. N° 559 de la Superintendencia de Educación, en donde se estableció que los establecimientos escolares deben contar con un “Plan de Trabajo de Educación Remota”, con el objeto de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes, debiendo para ello elaborar para aquellos estudiantes que por diferentes circunstancias no puedan asistir al establecimiento, un plan de trabajo de educación remota. Se adjunta Anexo.

### **8.2 Regulación sobre la evaluación y promoción.**

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción acorde a normativa vigente y según lo establece la Ley General de Educación.

Se adjunta en el Anexo.



### **8.3 Protocolo de retención, protección y apoyo a estudiantes padres, madres y embarazadas.**

La normativa educacional garantiza que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. Ver Anexo.

El establecimiento toma como principio fundamental el acompañamiento del estudiante sea cual sea su condición o contexto y desde esa situación particular genera las condiciones administrativas y académicas, comprendiendo el rol de coparentalidad y favoreciendo la continuidad de su trayectoria educativa.

### **8.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio.**

Las salidas pedagógicas son actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje. Deberán planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos que señalan las Bases Curriculares de cada nivel.

Se deben indicar los detalles de planificación y normas de seguridad, así como la comunicación con los apoderados, para la realización de todas las salidas pedagógicas y otras actividades a desarrollarse fuera del establecimiento. Lo anterior debe estar contenido en Protocolo sobre Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. Ver Anexo.

## **9. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS.**

La Ley General de Educación (en Art. 46 letra f), establece que es un requisito para obtener y mantener el Reconocimiento Oficial, “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad educativa. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y la descripción de diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad.



En este apartado se describen todas aquellas conductas que se esperan por parte de los estudiantes y los demás miembros de la comunidad educativa, según los valores y principios del PEI. También contiene la descripción de todas aquellas conductas que serán entendidas como faltas a la norma y la determinación y aplicación de las distintas medidas disciplinarias, siempre respetando los principios de proporcionalidad y de legalidad, en su procedimiento. Son descritos tanto el procedimiento como los responsables según rol de la aplicación de estas medidas para cada caso. Es preciso tener presente lo siguiente:

- Solo pueden ser objeto de una medida disciplinaria, aquellas faltas que se encuentren descritas en el RIE.
- Un comportamiento no implica una falta si no está así especificado en el RIE.
- Frente a una falta, solo se pueden aplicar las medidas previamente establecidas en el RIE.
- Una medida disciplinaria contraria a la normativa educacional, aunque esté contenida en el RIE, carecerá de validez.

Las medidas disciplinarias deben:

- Respetar la dignidad de todos los alumnos.
- Ser inclusivas y no discriminatorias.
- Estar definidas en el Reglamento Interno.
- Ser proporcionales a la falta.
- Promover la reparación y el aprendizaje.
- Acordes al nivel educativo.



### **9.1 Conductas esperadas de los integrantes de la comunidad educativa.**

a. De los estudiantes.

Con la finalidad de que los estudiantes entiendan y comprendan mejor el sentido y alcance de los valores y principios contenidos en el PEI, así como también a fin de desarrollar en ellos su autonomía y el sentido de la responsabilidad frente a las consecuencias de sus actos, se han definido las siguientes conductas esperadas:

- Estudiantes que adopten los valores de la sociedad actual, promoviendo un ambiente basado en la tolerancia, en el respeto por la integridad física, psicosocial y moral, brindándole un trato digno a todos los miembros de la comunidad educativa.
- Estudiantes autónomos y curiosos del conocimiento, siendo críticos y reflexivos para descubrir y desarrollar su creatividad y realizar cambios dentro de sí y de la sociedad.
- Todo estudiante debe respetar a sus compañeros.
- Emplear un lenguaje apropiado que denote buenos modales y cortesía.
- Ser responsable y cumplir oportunamente con las exigencias académicas del establecimiento.

b. De los miembros de la comunidad educativa.

Todos los miembros de la comunidad educativa deben tener y mantener un comportamiento acorde a los valores, principios y objetivos del PEI.

En este sentido, los miembros de la comunidad deben:

- Respetarse entre sí.
- Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el personal del establecimiento.
- Emplear un lenguaje apropiado de manera de no incurrir en faltas a la moral, orden y/o buenas costumbres.
- Evitar los gestos o actitudes irrespetuosas.
- Ser responsable y cumplir los compromisos contraídos.
- Actuar en forma ética y tener comportamientos acordes a los valores del proyecto educativo.



## **9.2 Descripción de los actos u omisiones que constituyen faltas a la buena convivencia escolar.**

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro establecimiento, de acuerdo a su gravedad, será calificada como un determinado tipo de falta. Esta tendrá determinadas consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo disciplinario-formativo. Dichas faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se estudiarán los respaldos y evidencias. Por otra parte, las medidas serán graduales y se aplicarán conforme a las normas que se establecen, buscando ser en todo momento un recurso pedagógico.

Según sea el grado de la falta, estas se clasificarán en leves, graves o gravísimas. Asimismo, es importante describir expresamente las medidas disciplinarias asociadas a la gravedad de las mismas.

### **9.2.1 Faltas Leves.**

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes, que generan daño de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, que alteran el orden en la sala de clases y no provocan consecuencias trascendentes en la actividad escolar personal o de grupo.

### **9.2.2 Faltas graves.**

Corresponden a aquellas conductas de los alumnos que perjudican seriamente la convivencia diaria, el ambiente para el aprendizaje, los bienes muebles e inmuebles del establecimiento, así como también el desempeño académico normal del alumno y de sus compañeros. También se consideran faltas graves aquellas conductas que afectan la imagen del establecimiento.



### **9.2.3 Faltas gravísimas.**

Corresponden a aquellas conductas que atentan contra la moral, las buenas costumbres, la convivencia escolar; alteran evidentemente el desarrollo del proceso formativo de enseñanza-aprendizaje y la sana convivencia escolar. Atentan de manera directa o colateral contra sí mismos o terceros.

También se consideran faltas gravísimas aquellas que atentan gravemente la convivencia escolar, en los términos descritos en el Art. 6 letra d) del DFL N° 2 de 1998 del Mineduc: “Afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento”.

### **9.3. Descripción de las medidas disciplinarias.**

El no cumplimiento de normas y deberes por parte de los estudiantes del establecimiento, se traducirá en la aplicación de procedimientos y medidas disciplinarias, que buscan corregir conductas, reparar daños, desarrollar aprendizajes y/o reconstruir relaciones.

Se distinguen como medidas disciplinarias las siguientes.



### **9.3.1 Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial.**

Son aquellas que tienen por objeto favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias de los alumnos, y que le permiten responder de manera adecuada en situaciones futuras comparables a las que han generado el conflicto.

Estas medidas se pueden implementar con recursos propios del establecimiento o con el apoyo de terceros, como por ejemplo derivaciones a profesionales internos y/o externos, activación de redes de apoyo a la comunidad (OPD, CESFAM, entre otras) e implementación de estrategias sugeridas por profesionales externos.

### **9.3.2 Medidas formativas.**

Son aquellas que tienen por objeto que los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño, como por ejemplo realizar un diálogo personal pedagógico y reflexivo, servicios comunitarios en el ámbito escolar y compromiso de cambio conductual.

### **9.3.3 Medidas reparatorias.**

Son aquellas que tienen por objeto el reconocimiento y la voluntad de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima, como por ejemplo pedir disculpas públicas o privadas o restitución del bien dañado.

### **9.3.4 Medidas sancionatorias.**

Corresponden a las sanciones asignadas a las conductas que constituyen faltas o infracciones a una norma contenida en el RIE, como por ejemplo amonestación, pudiendo ser verbal o por escrito, suspensión o cancelación de matrícula.



### **9.3.5 Medidas de resguardo**

Son aquellas que tienen por objeto el cuidado y protección de las personas involucradas en una falta o en un hecho de oblique a la activación de uno de los protocolos de este Reglamento y en los que esté en riesgo la seguridad de las personas, como por ejemplo, separar temporalmente a las personas involucradas, aumentar o intencionar la presencia de adultos en un espacio o instancia específico, limitar o restringir la participación de una persona en una actividad del establecimiento

### **9.3.6 Medidas excepcionales**

Son aquellas que se toman ante situaciones excepcionales en que existe peligro real a la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa. Estas medidas deben justificarse por escrito, informando a estudiante, madre, padre o apoderado, y describiendo claramente las situaciones que producen riesgo. Deben ir acompañadas de medidas de apoyo pedagógico y psicosocial, y derivación a la red de salud o proteccional según corresponda, como por ejemplo, reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas, asistencia solo a rendir evaluaciones, suspensiones (máximo 5 días, prorrogables por una vez)



#### **9.4 Procedimientos para abordar las faltas, aplicar las medidas a estudiantes y las instancias de revisión o apelación.**

Previo a la aplicación de una medida, se debe considerar aspectos tales como la edad, etapa madurativa del niño, el rol y la jerarquía de los involucrados, el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta, extensión del daño o efecto causado, y las posibles circunstancias atenuantes o agravantes.

Las medidas que se apliquen serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido proceso, esto es, antes y durante su aplicación se garantizarán los siguientes derechos:

- A la protección del afectado.
- A la presunción de inocencia del presunto autor de la falta.
- A ser escuchados y a presentar descargos.
- A presentar pruebas para desvirtuar los hechos que fundamentan la medida.
- A conocer los motivos de la medida disciplinaria.
- Al resguardo y confidencialidad de la identidad de los involucrados y los antecedentes.

El procedimiento debe ser conocido, es decir, debe estar especificado con claridad en este apartado, previo a la aplicación de la medida; que se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y que garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación.



- Notificar a los padres o apoderados y a los estudiantes involucrados la falta establecida por la cual se pretende sancionar.
- Llevar a cabo una indagación guiada por el principio de presunción de inocencia frente a quien, supuestamente, sea el autor de la falta.
- Acciones que permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: escuchar, entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes, posibilidad de presentar descargos o nuevos antecedentes.
- La persona que lleva la investigación asegurará a todas las partes respeto por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado).
- Dictar resolución: una vez concluida la etapa de indagación de una falta, la persona designada para resolver deberá discernir si se cumplen los requisitos para imponer una medida disciplinaria o desestimar.
- Notificación: la medida disciplinaria que se adopte debe ser notificada a las partes, la cual podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, incluido el correo electrónico u otro medio análogo, pero deberá quedar constancia de ello, pudiendo siempre ejercer derecho de apelación el apoderado y/o estudiante ante la medida adoptada.

En el caso de las faltas graves o gravísimas que afecten la convivencia escolar y que puedan ser sancionadas con cancelación de matrícula o expulsión, se debe considerar el procedimiento específico establecido en la Ley de Inclusión y las modificaciones que introdujo Aula Segura.

- Representaciones y medidas previas de apoyo a estudiantes: el director del establecimiento tiene que haber expresado a los padres, madres o apoderados la



inconveniencia y gravedad de las conductas del estudiante, e implementado medidas de apoyo pedagógico o psicosocial establecidas en el RIE. Esto se aplica salvo cuando la conducta del estudiante pone en riesgo o atenta directamente contra las personas o la comunidad.

- Inicio del proceso de investigación: el director debe informar a los involucrados el inicio de una investigación y sus plazos, las supuestas faltas y que dentro de las medidas que se pueden tomar está la cancelación de matrícula o la expulsión (acta de entrevista)
- Aplicar la medida cautelar de suspensión de clases a personas que hubiesen cometido faltas graves o gravísimas que puedan conllevar la medida de cancelación o expulsión, y que afectan gravemente la convivencia escolar. Director debe notificar por escrito al estudiante y apoderado la decisión de suspender y sus fundamentos.
- Una vez notificada la suspensión, el plazo máximo para resolver el procedimiento es de 10 días hábiles.
- La decisión de cancelar la matrícula o expulsar a un estudiante solo podrá ser adoptada por el director del establecimiento y notificada en entrevista formal (Acta de entrevista).
- El estudiante o apoderado podrá solicitar al director la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días después de haber sido notificado. La interposición de la referida reconsideración o apelación ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.
- Director debe resolver con consulta al Consejo de Profesores, el que debe pronunciarse formalmente al respecto.
- Director informa a apoderado y estudiante de la resolución final.
- El establecimiento debe informar a la Supereduc del procedimiento y de la medida adoptada, dentro de un plazo de 5 días, a través del portal [atencionsie.supereduc.cl](http://atencionsie.supereduc.cl)



#### **9.4.1 Circunstancias atenuantes y agravantes.**

- **Circunstancias Atenuantes:** son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan.

Ejemplos: Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta, reconocer la importancia y/o la gravedad de la falta, presentar inmadurez física, social y/o emocional conocida y debidamente acreditada, la inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia, registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida, situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado emocionalmente al estudiante.

- **Circunstancias Agravantes:** son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan.

Ejemplos: Haber actuado con intencionalidad (premeditación), haber inducido a otros a participar o cometer la falta, haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado, presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado, haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta, haber inculpado a otros por la falta propia cometida, haber cometido la falta ocultando la identidad, cometer reiteradamente faltas.

#### **9.4.2 De las instancias de revisión o apelación**

Todo estudiante o apoderado que ha cometido una falta y considere que la medida asignada fue injusta o desmedida, tendrá la posibilidad de apelar al director del establecimiento. De esta forma, se debe:



- Se podrá activar la instancia de revisión de la sanción, por un período de 5 días hábiles para su revisión, dependiendo el tipo de falta cometida (leves, graves o gravísimas) para la presentación de la reconsideración de la medida, que no impliquen la sanción de aplicación de cancelación expulsión/matricula del estudiante.
- Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante, por faltas graves o gravísimas contempladas en el RIE, se debe respetar el plazo de 15 días que tienen el estudiante, padres o apoderados para presentar la reconsideración de la medida, con el procedimiento expresamente establecido en artículo 6, letra d) del DFL 2 de Subvenciones de 1998.
- Respecto de las medidas de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante por faltas que afecten gravemente la convivencia escolar y respecto de las cuales se haya aplicado el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura, el plazo para presentar reconsideración de la medida es de 5 días.

#### **9.5 Normas, faltas, medidas y procedimientos aplicables a madres, padres y apoderados.**

En el caso de que un estudiante o miembro de la comunidad educativa se sienta vulnerado por las acciones cometidas por un padre, madre o apoderado/a, se activará el respectivo protocolo para realizar la indagación que corresponda. Según lo que se determine el Director podrá:

- Amonestar verbalmente a el/la apoderado/a
- Prohibir el ingreso y determinar cambio de apoderado/a
- Solicitud al padre, madre y/o apoderado/a de no tomar contacto por ningún medio con la persona afectada.
- Establecer las medidas de resguardo estipuladas en los protocolos de acción.
- Solicitud de mediación a la Superintendencia de Educación.
- Denunciar en Carabineros, PDI o Fiscalía en caso de ser necesario.
- En el caso de aplicar alguna sanción se notificará la medida por escrito, señalado los plazos que procede, pudiendo ser por correo electrónico o carta certificada al



domicilio registrado. El apoderado tendrá 5 días hábiles para presentar la reconsideración de la medida.

## **9.6 Comportamientos y actitudes destacadas de estudiantes y como se hará su reconocimiento.**

Se registrará en la hoja de vida del libro de clases la actitud que amerite ser destacada. Así mismo, si la situación es relevante podrá ser destacada en el acto mensual frente a todos los estudiantes.

## **10. REGULACIONES REFERIDAS A LA CONVIVENCIA EDUCATIVA.**

### **10.1 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar.**

Según lo establecido en la ley 19.979 y el decreto n°24 del Ministerio de Educación se plantea que, en todos los establecimientos que reciben financiamiento del estado deben contar con un Consejo Escolar debido a que es un medio de gestión participativa dónde interactúan todos los estamentos de la comunidad educativa y tiene carácter informativo, consultivo y propositivo.

El consejo está integrado por el director, un representante legal del sostenedor, un docente y un asistente de la educación, elegidos por sus pares de manera democrática, el presidente del Centro de madres, padres y apoderados y el presidente del Centro de estudiantes. El director en su calidad de presidente del consejo puede considerar incorporar a nuevos miembros, siempre cuando estén todos los integrantes de acuerdo y/o invitar a otras personas a sesiones en específico.

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con lo establecido en Art. 13 de la Ley N° 21.040, los consejos escolares tendrán facultades resolutivas en lo relativo a revisión del calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares o extraprogramáticas, incluyendo las características específicas de estas, aprobar el Reglamento Interno Escolar y sus modificaciones, informado de los logros de aprendizaje,



resultados, visitas de la superintendencia y estado financiero del establecimiento, consultado del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y realizar propuestas del Plan de Mejoramiento Educativo (PME).

El Consejo Escolar sesionar al menos 4 veces durante el año escolar, siendo la primera sesión durante los tres primeros meses y con la finalidad de constituir el consejo con los integrantes del año en curso.

## **10.2 Encargado y equipo de convivencia**

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un encargado de convivencia escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determine el consejo escolar, y que deberán constar en un plan de gestión. Atendiendo a lo anterior se debe definir el nombramiento del encargado de convivencia, que debe contar por escrito con un acta de nombramiento y contrato de trabajo deben estar disponibles en el establecimiento.

Cada establecimiento, de acuerdo a su realidad y contexto social, debe velar porque el encargado cuente con la experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, en el área de convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación escolar.

La Política Nacional de Convivencia Educativa considera las siguientes funciones:

1. Coordina el equipo de convivencia escolar.
2. Coordina y monitorea el diseño e implementación del Plan de Gestión de convivencia escolar y la actualización y revisión y actualización del RIE y sus protocolos.
3. Informa al Consejo escolar de las actividades del Plan de Gestión de convivencia escolar e incorpora las medidas propuestas por este.



4. Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar.
5. Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en concordancia con la PNCE y el PEI.
6. Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar.
7. Participa de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para garantizar la articulación del PGCE con el resto de la gestión institucional.
8. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia.
9. Desarrolla actividades en formato taller y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.
10. Asiste a reuniones convocadas por la SLEP para articular y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, otras).
11. Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar y sus integrantes (actas, evidencias, otros).

#### Orientaciones equipo convivencia:

Los establecimientos para favorecer y facilitar el logro de aprendizajes respecto a los modos de convivir, tanto en los estudiantes como en el resto de la comunidad educativa, pueden establecer equipos de convivencia escolar.

1. Hacer seguimiento y monitoreo a las acciones del PGCE.
2. Planificar trabajo colaborativo con UTP y docentes (por ejemplo, calendarizar espacio en la reflexión docente, con el fin de realizar capacitaciones en temas de convivencia, con estrategias concretas para desarrollar en el aula).



3. Planificar talleres con estudiantes, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, docentes.
4. Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades específicas en su participación en la convivencia.
5. Monitorear la implementación y uso del reglamento interno en los ámbitos referidos a la convivencia escolar.
6. Analizar y organizar los recursos que dispone el establecimiento educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia.
7. Evaluar las acciones desarrolladas

### **10.3 Plan de gestión de la convivencia**

El PGCE incluye acciones para promover la buena convivencia, para prevenir la violencia, para abordar y acompañar situaciones contrarias a la buena convivencia, y la capacitación anual en convivencia y resolución de conflictos a la comunidad educativa. Se establece como una exigencia legal en la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar (2011) y su propósito es la promoción de la buena convivencia, los aprendizajes requeridos para ellos y la prevención de cualquier forma de violencia. Es de carácter anual y se presenta ante el consejo escolar.

Se encuentra en Anexo.



#### **10.4 Mecanismos de gestión colaborativa de conflictos.**

El establecimiento para abordar o resolver los conflictos, privilegiará siempre el diálogo, la construcción de acuerdos y formas pacíficas como la mediación, el arbitraje o la negociación. Lo anterior no quita que se apliquen las sanciones correspondientes detalladas en el tipificador de faltas cuando lo amerite.

#### **10.5 Estrategias de prevención y protocolo de actuación ante situaciones de maltrato, acoso o violencia entre miembros de la comunidad.**

Se buscará siempre propiciar un clima grato entre todos los miembros de la comunidad a fin de intentar evitar cualquier conflicto entre ellos. Se realizarán talleres de resolución de conflictos, dinámicas y autocuidados. El protocolo de maltrato, acoso y violencia escolar, se encuentra en el Anexo, las situaciones entre funcionarios se abordan a través de la normativa laboral vigente.

#### **10.6 Instancias de participación y mecanismos de coordinación, derecho a asociarse.**

Tanto los Servicios Locales como los directores de establecimientos deberán promover la participación de la comunidad educativa, especialmente a través de los centros de estudiantes, centros de padres, madres y apoderados, y de los consejos escolares.

- Centro de Estudiantes: El decreto n°524 del Ministerio de Educación establece un reglamento general de centros de estudiantes de los establecimientos de segundo ciclo básico y educación media, donde prevalece la participación, organización y vida democrática del estamento estudiantil para apoyar y ser parte del proceso educativo. El Centro de Estudiantes debe contar con un reglamento interno donde se indiquen los estatutos y formas de funcionamiento de éste mismo. Además, debe considerar y describir la estructura mínima del Centro de Estudiantes (asamblea general, Directiva, Consejo de delegados de Curso y junta electoral) y el



proceso de elecciones. Este estamento debe contar con un profesor asesor perteneciente al cuerpo docente para orientar el desarrollo de las actividades.

- Centro de Madres, Padres y Apoderados: El decreto n°565 del Ministerio de Educación establece las normas de funcionamiento de este estamento, posibilitando la participación de las madres, padres y apoderados/as con la finalidad de generar procesos de colaboración con el establecimiento, fomentar y fortalecer la participación de los/as apoderados/as sobre el desarrollo personal de los y las estudiantes. El Centro de Madres, Padres y Apoderados debe contar con un reglamento interno dónde indiquen los estamentos para su constitución, funcionamiento de la estructura que adopte y proceso de elecciones. El aporte financiero por parte de los/las apoderados/as al CEMPA será de carácter voluntario.
- Consejo de Profesores: El consejo de profesores es una instancia que convoca a todos/as los docentes para el análisis, capacitaciones y/o talleres de carácter técnico-pedagógico con la finalidad de promover el mejoramiento del proceso educativo.

## **11. APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL RIE.**

### **11.1 Mecanismos para la modificación, actualización o aprobación del RIE.**

La elaboración, modificación y actualización del RIE debe ser producto de una instancia de participación entre los distintos miembros de la comunidad escolar, debiendo contar además con la aprobación del Consejo escolar, en razón que sus decisiones en esta materia tienen carácter resolutivo (Art. 13 Ley Nº 21.040).



La actualización del RIE se debe hacer anualmente, a fin de ajustar sus contenidos a la normativa educacional y verificar que quienes se ha definido como responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos en él contenidos, estén vinculados al establecimiento.

Todas las actualizaciones que se realicen en el reglamento interno serán informadas mediante la página web del establecimiento o estar disponible para la revisión de cualquier miembro de la comunidad educativa que lo requiera.

### **11.2 Mecanismos de difusión y socialización.**

Tanto el contenido como las modificaciones y actualizaciones introducidas en el RIE deben ser informadas y conocidas por todos los miembros de la comunidad educativa, para ello el establecimiento:

- Publicará el RIE y todos sus anexos en el sitio web del establecimiento, si lo tuviere.
- Mantendrá una copia impresa del RIE y todos sus anexos en el local escolar, a fin de que esté a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa y de la fiscalización de la Superintendencia de Educación. Esta copia debe identificar el año académico en curso y el establecimiento al cual pertenece, por medio del logo, nombre del establecimiento o cualquier otro medio.
- Informará de la existencia y entregará copia del RIE y sus anexos a todos los padres y apoderados al momento de la matrícula, dejándose constancia escrita de ello. De igual forma procederá frente a una modificación o actualización del RIE.
- El RIE y todos sus anexos deben ser subidos a la plataforma SIGE o Comunidadescolar.cl, a fin de que se encuentre a disposición también en la página [www.mime.mineduc.cl](http://www.mime.mineduc.cl) y [sae.mineduc.cl](http://sae.mineduc.cl)

Las modificaciones y actualizaciones del RIE solo comenzarán a regir una vez que se haya publicado y realizado la difusión establecida en este título.



#### **IV. Recomendaciones generales de incorporación:**

- En caso de licencias médicas y/o vacaciones, el establecimiento deberá indicar los procedimientos a realizar para dar continuidad los protocolos de acción vigentes
- Si la comisión de falta está asociada a un estudiante que cuenta con un diagnóstico informado previamente, esta medida, sea formativa o disciplinar debe ser abordada de manera integral por el equipo multidisciplinar del establecimiento.
- Los procedimientos para la reducción de jornada de un estudiante deben estar descritos en este reglamento, indicando claramente cuáles son las condiciones para esto y el previo acuerdo con el apoderado/a del estudiante.

#### **V. Tipificador:**

Corresponde a un cuadro explicativo, en el cual se indica cuáles son las acciones que un establecimiento educacional considerará como transgresiones a su Reglamento Interno. Estableciendo la norma, su graduación, la medida formativa y disciplinar, procedimiento administrativo y los responsables de acuerdo a cada una de ellas.

Para la elaboración del presente documento se debe hacer una distinción por ciclo, por ejemplo, educación parvularia nunca tiene una medida disciplinaria, sólo medidas formativas y, en el caso de básica y enseñanza media, dependiendo de la falta, se aplican las medidas en el siguiente orden; Medida formativa-Medida disciplinaria.

Entre otras, se consideran faltas leves las siguientes:

| <b>NORMA</b>                                                                     | <b>GRADUACIÓN</b> | <b>TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>                                       | <b>MEDIDA FORMATIVA</b> | <b>MEDIDA DISCIPLINARIA</b>   | <b>RESPONSABLE</b>        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Inasistencia injustificada (más de tres días consecutivos)                       | Leve              | Indagación del profesor(a) jefe(a) con apoderado                                | Diálogos formativos     | Anotación en libro de clases. | Profesor(a) Jefe(a)       |
| Uso no autorizado de celular en horario de clases u otros aparatos tecnológicos. | Leve              | Llamado de atención de quien observe la situación. Solicitud de guardarlo.      | Diálogos formativos     | Anotación en libro de clases. | Profesor presente en aula |
| Realizar actos que distraigan a los demás compañeros en la hora de clases        | Leve              | Llamado de atención de quien observe la situación                               | Diálogos formativos     | Anotación en libro de clases. | Profesor presente en aula |
| Comer en clases                                                                  | Leve              | Llamado de atención de quien observe la situación                               | Diálogos formativos     | Anotación en libro de clases. | Profesor presente en aula |
| Atrasos (Desde 08:15 am) reiterados injustificados (3 atrasos a la semana)       | Leve              | Envío de comunicación/correo solicitando subsanar la situación con el apoderado | Diálogos formativos     | Anotación en libro de clases. | Inspectoría               |

<sup>1</sup> En caso de que el responsable directo de aplicar la medida formativa o sanción no se encuentre disponible, será el director quien designe a alguien en su reemplazo, intentando que sea miembro del equipo de gestión o equipo de convivencia escolar.

|                                                                                                                                         |      |                                                                            |                     |                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Botar basura en espacios no habilitados para aquello                                                                                    | Leve | Llamado de atención de quien observe la situación                          | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| Abandonar la sala de clases sin autorización.                                                                                           | Leve | Conversación con el estudiante para reforzar el cambio de actitud/conducta | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Inspectoría                                  |
| Expresarse usando insultos y/o garabatos.                                                                                               | Leve | Conversación con el estudiante para reforzar el cambio de actitud/conducta | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Inspectoría                                  |
| Lanzar objetos durante la clase, recreo o cualquier espacio del establecimiento.                                                        | Leve | Conversación con el estudiante para reforzar el cambio de actitud/conducta | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| No respetar los horarios de entrada y salida de la sala de clases.                                                                      | Leve | Llamado de atención de quien observe la situación                          | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| Gritar o hacer sonidos inadecuados (eructar, gases, golpear la mesa, entre otros)                                                       | Leve | Conversación con el estudiante para reforzar el cambio de actitud/conducta | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| Negarse a indicaciones del profesor(a) o asistentes de la educación (salir de la sala, dejar de comer, guardar el celular, entre otras) | Leve | Conversación con el estudiante para reforzar el cambio de actitud/conducta | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| Comercializar cualquier tipo de productos dentro del establecimiento sin autorización.                                                  | Leve | Llamado de atención de quien observe la situación                          | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases. | Inspectoría                                  |

|                                                                              |      |                                                   |                     |                                                       |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Registro audiovisual de algún miembro de la comunidad sin el consentimiento. | Leve | Llamado de atención de quien observe la situación | Diálogos formativos | Anotación en libro de clases.                         | Patio: Inspectoría<br>Sala: Profesor de aula |
| No presentar justificativo ante ausencias en evaluaciones.                   | Leve | Diálogos formativos                               | Diálogos formativos | Citación al apoderado y anotación en libro de clases. | Inspectoría                                  |

**Las faltas consideradas graves son las siguientes:**

| <b>NORMA</b>                                                                                                                                                                        | <b>GRADUACIÓN</b> | <b>TÉCNICA<br/>RESOLUCIÓN<br/>CONFLICTO</b> | <b>DE<br/>DE</b> | <b>MEDIDA<br/>FORMATIV<br/>A</b>                | <b>MEDIDA<br/>DISCIPLINARIA</b>                      | <b>RESPONSABLE</b>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Realizar actos de connotación sexual, prácticas sexuales o caricias eróticas dentro del establecimiento                                                                             | Grave             | Diálogos formativos                         |                  | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Encargado/a de convivencia escolar |
| Uso reiterado del celular aun cuando se le llamó la atención.                                                                                                                       | Grave             | Retiro del celular y entrega al apoderado.  |                  | Diálogo formativo                               | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Adulto responsable en el momento   |
| Burlarse de otro miembro de la comunidad educativa, de manera virtual o presencial.                                                                                                 | Grave             | Diálogos formativos                         |                  | Reflexión escrita, compromiso de no repetición  | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Encargado/a de convivencia escolar |
| Burlarse de una discapacidad de un miembro de la comunidad escolar.                                                                                                                 | Grave             | Diálogos formativos                         |                  | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Encargado/a de convivencia escolar |
| Realizar prácticas o comentarios de discriminación (por razones de condición u opción sexual, nacionalidad, etnia, entre otros) en contra de algún miembro de la comunidad escolar. | Grave             | Diálogos formativos                         |                  | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Encargado/a de convivencia escolar |
| Portar o exhibir material pornográfico al interior del establecimiento.                                                                                                             | Grave             | Diálogos formativos                         |                  | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                        |

|                                                                                              |       |                     |                                                 |                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Rayar murallas, bancas, sillas, mesas, libros o cualquier material o mobiliario del colegio. | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Intimidar a un funcionario del establecimiento.                                              | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Mentir para encubrir acciones deshonestas o constitutivas de faltas.                         | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Falsear notas, comunicaciones, justificativos u otros similares.                             | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Salir del establecimiento sin autorización.                                                  | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Adulterar y/o usar indebidamente documentación oficial del establecimiento                   | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Falsear o corregir calificaciones                                                            | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y                              | Inspectoría |

|                                                                                                   |       |                     |                                                 |                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                   |       |                     |                                                 | registro en libro de clases.                         |             |
| Dañar o hacer mal uso de bienes o pertenencias de algún miembro de la comunidad educativa         | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Dañar o sustraer material de BiblioCra, laboratorio de computación, oficinas, centro de recursos. | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| No presentar justificativo ante ausencias en evaluaciones                                         | Grave | Diálogos formativos | Compromiso de no repetición                     | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Abandonar la sala de clases sin autorización previa (cimarra interna)                             | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |
| Destruir útiles escolares de algún compañero                                                      | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |

|                                                                                                    |       |                     |                                                 |                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| No cumplir con las sanciones o compromisos establecidos para superar la falta                      | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                 |
| El no cumplimiento del rol del apoderado a una citación del equipo de gestión                      | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                 |
| Consumir cigarrillos al interior del establecimiento                                               | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                 |
| Agredir de forma física, verbal o psicológica a otro miembro de la comunidad educativa             | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                 |
| Portar cortaplumas o cualquier otro elemento corto punzante no asociados a la actividad pedagógica | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría                 |
| Molestar, provocar y promover desorden durante el desarrollo de la clase                           | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Profesor de cada asignatura |
| Amenazar de forma verbal o física a otro miembro de la comunidad educativa (sin daño mayor)        | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y                              | Encargado de convivencia    |

|                                                                                                            |       |                     |                                                 |                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                            |       |                     |                                                 | registro en libro de clases.                         |             |
| Manipular o visualizar cualquier tipo de objeto tecnológico durante evaluaciones o clases sin autorización | Grave | Diálogos formativos | Reflexión escrita y compromiso de no repetición | Citación al apoderado y registro en libro de clases. | Inspectoría |

**Las faltas consideradas gravísimas son las siguientes:**

| <b>NORMA</b>                                                                         | <b>GRADUACIÓN</b> | <b>TÉCNICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO (O PROTOCOLO)</b>                                                    | <b>MEDIDA FORMATIVA</b>                                                                                          | <b>MEDIDA DISCIPLINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>RESPONSABLE</b>                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acoso escolar o bullying                                                             | Gravísima         | Protocolo de Bullying                                                                                      | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | -Suspensión por 5 días, reflexión en el hogar y registro en el libro de clases.                                                                                                                                                                  | Encargado convivencia escolar                                             |
| Atentar gravemente contra la integridad física de un miembro de la comunidad escolar | Gravísima         | Protocolo violencia entre miembros de la comunidad escolar-<br><br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | -Suspensión por 5 días<br>-Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)<br>-Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Encargado de convivencia escolar.<br><br>Director en caso de Aula Segura. |

|                                                                                           |           |                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Atentar gravemente contra la integridad psicológica de un miembro de la comunidad escolar | Gravísima | Protocolo violencia entre miembros de la comunidad escolar | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | -Suspensión por 5 días<br>-Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)<br>-Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Encargado de convivencia escolar (Director en caso de Aula Segura) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |           |                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Publicar en medios de difusión masiva videos o fotografías de otros miembros de la comunidad escolar | Gravísima | Protocolo de maltrato o acoso escolar                      |                                                                                                                     | Suspensión por 3 días                                                                                                                                                                                                                            | Encargado de convivencia escolar                                   |
| Inducir a otro miembro de la comunidad educativa a cometer alguna falta grave o gravísima            | Gravísima | Diálogos formativos                                        | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en el libro de clases. | Suspensión por 1 día                                                                                                                                                                                                                             | Inspectoría                                                        |
| Involucrarse en peleas dentro o en las inmediaciones del establecimiento escolar.                    | Gravísima | Protocolo violencia entre miembros de la comunidad escolar | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.    | -Suspensión por 5 días<br>-Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)<br>-Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Encargado de convivencia escolar (Director en caso de Aula Segura) |

|                                                                                                                                         |           |                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Participar en la elaboración de listados o similares, que amenacen, menoscaben dañen la honra de otros miembros de la comunidad escolar | Gravísima | Protocolo violencia entre miembros de la comunidad escolar                               | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.    | Suspensión por 2 días                                                                                                     | Encargado                                            |
| Portar o traficar drogas al interior del establecimiento                                                                                | Gravísima | Protocolo de consumo de drogas y alcohol.<br><br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión en el hogar y registro en el libro de clases                                                              | Suspensión por 5 días                                                                                                     | Inspectoría.<br><br>Director en caso de Aula Segura. |
| Consumir alcohol y/o drogas ilícitas dentro del establecimiento                                                                         | Gravísima | Protocolo de consumo de drogas y alcohol.<br><br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión escrita en el hogar y registro en el libro de clases                                                      | Suspensión por 5 días                                                                                                     | Inspectoría.<br><br>Director en caso de Aula Segura. |
| Robar artículos del colegio o personales de otro miembro de la comunidad educativa                                                      | Gravísima | Diálogos formativos                                                                      | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en el libro de clases. | Suspensión por 2 días                                                                                                     | Inspectoría                                          |
| Portar algún elemento incendiario no asociados a la actividad pedagógica (ej. encendedor, fósforos, entre otros) y utilizarlo           | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula                    | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.                | Suspensión por 5 días<br>Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Inspectoría                                          |

|                                                                                                                              |           |                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ingresar armas de fuego al establecimiento                                                                                   | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula<br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.                | Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)          | Director    |
| Dañar o destruir el mobiliario del establecimiento, con riesgo de dañar físicamente a otro miembro de la comunidad educativa | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula                                            | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.                | Suspensión por 5 días                                                                                                     | Director    |
| Inducir a otro miembro de la comunidad educativa a cometer alguna falta grave                                                | Gravísima | Diálogos formativos                                                                                              | Reflexión escrita en el hogar, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en el libro de clases. | Suspensión por 1 día                                                                                                      | Inspectoría |
| Golpear a otro miembro de la comunidad educativa (puños, patadas u otra que pueda generar daño mayor)                        | Gravísima | Protocolo Maltrato, Abuso y Violencia entre miembros de la comunidad                                             | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.                | -Suspensión por 2 días                                                                                                    | Inspectoría |
| Saltar rejas o muros, abrir o romper rejas para salir o ingresar establecimiento                                             | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula                                            | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases.                | Suspensión por 5 días<br>Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Director    |

|                                                                                                          |           |                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                          |           |                                                                                                                       |                                                                                                      | Expulsión por 2 años del establecimiento<br>(procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)                                                                                                                              |          |
| Ocupar de forma ilegal las dependencias del establecimiento, impidiendo el normal funcionamiento de éste | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula.<br><br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | Suspensión por 5 días<br>Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)<br>Expulsión por 2 años del establecimiento<br>(procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Director |

|                                                                                                        |           |                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Involucrarse en peleas o riñas al interior o en las inmediaciones del establecimiento                  | Gravísima | Protocolo Maltrato, Abuso y Violencia entre miembros de la comunidad                                              | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | -Suspensión por 5 días<br>-Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)<br>-Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula) | Director    |
| Encender fuego, en cualquier dependencia del liceo, sin autorización y/o sin supervisión de un adulto. | Gravísima | Procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula.<br>Evaluación apertura Ley de Aula Segura. | Reflexión escrita, compromiso de no repetición, citación al apoderado y registro en libro de clases. | -Suspensión por 5 días<br>-Cancelación de matrícula (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)                                                                                                                      | Director    |
| Inasistencia al colegio por más de un mes seguido sin justificativo ni aviso previo.                   | Gravísima | Protocolo de deserción escolar                                                                                    | Visita domiciliaria o derivación según protocolo y registro en el libro de clases                    | -Expulsión por 2 años del establecimiento (procedimiento disciplinario de expulsión y/o cancelación de matrícula)                                                                                                                                | Inspectoría |

## **ANEXOS**

### **1. Protocolos.**

- A) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTE ESCOLAR
- B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE AULA SEGURA
- C) Protocolo de prevención y actuación frente a conductas autolesivas, de riesgo suicida o suicidio
- D) Protocolo de actuación y estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los y las estudiantes.
- E) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL
- F) PROTOCOLO DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
- G) Protocolo de acción y estrategias de prevención frente a situaciones de porte, tráfico y/o consumo de drogas y alcohol
- H) Protocolo salidas pedagógicas y giras de estudio
- I) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHO DE ESTUDIANTES
- J) Protocolo de derecho al reconocimiento y protección de la identidad y expresión de género en el ámbito escolar
- K) Protocolo de retención en el sistema educativo de estudiantes embarazadas, madres y padres

### **2. Plan de educación remota.**

### **3. A**

## **1. Protocolos**

### **A) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTE ESCOLAR.**

#### **I. Conceptualización.**

Se entenderá por **accidente escolar** toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión del desarrollo de sus estudios y actividades escolares, y que, por su gravedad, tengan como consecuencia daño, incapacidad o muerte. Dentro de esta categoría se consideran los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto directo de ida o regreso, entre su domicilio y el establecimiento educacional y/o el lugar donde realice su práctica técnico profesional, así como los sufridos en contextos de régimen de salidas pedagógicas y/o giras de estudios autorizadas por el establecimiento, Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores y DEPROV Norte, y en actividades extraescolares.

**Todos los estudiantes serán beneficiarios del Seguro Escolar, tanto de la educación parvularia, básica y media, según lo establecido en la ley N°16.744.**

**Seguro Escolar:** es un beneficio estatal que garantiza prestaciones médicas gratuitas en el servicio público de salud a estudiantes que sufren un accidente de manera gratuita y transversal. Respecto de las características del Seguro Escolar, el decreto mencionado establece, entre otras disposiciones, las siguientes:

- Quedarán sujetos al Seguro Escolar todos los y las estudiantes que sufran accidentes durante sus estudios, siempre y cuando tengan la calidad de alumnos/as regulares de un determinado establecimiento educacional reconocido por el Estado.
- Los o las estudiantes gozarán de los beneficios del Seguro Escolar de accidentes desde el instante en que se matriculen en los establecimientos, beneficios que se suspenderán durante los períodos de vacaciones y con posterioridad al egreso de la institución.
- Se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán también como accidentes los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre el lugar de residencia del estudiante y el establecimiento educacional respectivo. Se exceptúan los accidentes debidos a fuerza mayor que no tengan relación alguna con los estudios, y los producidos intencionalmente por la víctima.
- El estudiante que sufra un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el accidente:

- Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en Establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
- Hospitalizaciones, si fuera necesario a juicio del facultativo tratante.
- Medicamentos y productos farmacéuticos.
- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.
- Rehabilitación física y reeducación profesional.
- Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.
- Atención de urgencia.

## **II. Estrategias de prevención**

Se plantean estrategias de prevención que implementará el establecimiento y están descritas dentro del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE):

- Contar con señaléticas de seguridad.
- Contar con un Comité de Seguridad
- Identificar, analizar y corregir posibles situaciones de riesgo de accidentes dentro del establecimiento.
- Poseer salidas de emergencia identificadas adecuadamente.
- Contar con extintores en caso de incendio y que estos se encuentren en buen estado.
- Poseer personal encargado de supervisar los recreos de los estudiantes para disminuir riesgos de accidentes.
- Enseñar y concientizar a los estudiantes mediante talleres sobre conductas de riesgos que pueden provocar un accidente.
- Verificar las instalaciones eléctricas, para que se encuentren en óptimas condiciones y así para evitar riesgo de accidentes por electrocución.
- Verificar las instalaciones de gas, para que se encuentren en buenas condiciones para evitar fugas y por ende intoxicación y/o explosiones.
- Comprobar que no haya fugas de agua en baños o en otros lugares donde se haga uso de ella, ya que el agua en el suelo puede favorecer la ocurrencia de accidentes por caídas.
- Evaluar el riesgo de la infraestructura del colegio para evitar posibles situaciones de accidente escolar.

**Declaración individual de seguro escolar:** Documento con el que se entrega la prestación en los

centros de atención públicos de urgencia en caso de atención de un estudiante que sufre un accidente escolar.

El Inspector general o persona designada por el Director/a, mantendrá un registro actualizado de los datos de emergencia de los apoderados/as, identificando a los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención y en el caso que corresponda el centro de salud al que deben ser trasladados.

**Ficha de salud del estudiante:** El establecimiento procurará mantener una ficha de salud actualizada del estudiante o en la ficha de matrícula información relevante para efectos de tener claridad de cómo proceder frente a una situación de emergencia y cuidado oportuno. Dicha ficha debe contemplar, números de contactos en caso de emergencia, información sobre atención de centro asistencial público o privado que se indiquen en el caso de requerir una derivación inmediata. Dicha información se actualizará todos los años en el momento de la matrícula, es deber de los apoderados mantener los datos actualizados.

**Encargado/a de primeros auxilios:** Funcionario/a a cargo de primeros auxilios y prestar los apoyos según sean requeridos. En el caso que el estudiante no pudiese reincorporarse a las actividades normales, inspectoría tomará contacto con el apoderado para informar la situación y determinar el retiro anticipado de la jornada.

**Traslado de estudiantes a centros asistenciales:** El establecimiento no trasladará a estudiantes a centros asistenciales, salvo en situaciones que se requiera atención médica inmediata, siendo evaluado por el Encargado/a de primeros auxilios. En ese caso, un miembro del equipo de gestión se pondrá en contacto con el apoderado/a para establecer los acuerdos de traslado y el lugar dónde será derivado el estudiante. El apoderado/a debe dejar registro tanto por escrito o digital de dicha autorización.

**Accidentes de trayecto:** En el caso de tratarse de un accidente de trayecto directo, ya sea de ida o retorno, el estudiante puede trasladarse con su apoderado/a o un adulto responsable al Servicio de Urgencia Público a recibir atención médica, para esto, servirá el parte de carabineros, la declaración de testigos o cualquier otro medio de prueba, posteriormente debe denunciar el accidente escolar al director del establecimiento educacional respectivo, tan pronto como se pueda. El director debe completar el Acta del Seguro Escolar y el apoderado/a o el adulto responsable debe concurrir al Servicio de Urgencia Público donde recibió la atención, con el fin de adjuntar la documentación.

**Enfermedad del estudiante en el establecimiento educacional:** En caso de que un estudiante

reporte o se observe que se encuentra en un estado de salud poco favorable, debe ser trasladado por la persona que se encuentre más cercana, a la sala de primeros auxilios, dónde se deberá evaluar su situación y contactar al apoderado/a para informar sobre lo que ocurre, con el fin de que puedan evaluar en conjunto el retiro del estudiante antes del término de la jornada escolar. En el caso que el estudiante no pueda ser retirado/a por su apoderado/a, debe mantenerse en observación, ya sea en la sala de clases o bien, en la sala de primeros auxilios, dependiendo de la evolución de su estado de salud.

**Suministro de medicamentos:** De acuerdo con el código sanitario, los establecimientos educacionales no poseen la autorización para el suministro de medicamentos, cualquiera sea éste, sin embargo, existen situaciones extraordinarias, en las cuales el tratamiento farmacológico no se puede suspender durante la jornada escolar. En este contexto, el apoderado/a puede solicitar por escrito la administración del fármaco la cual debe incluir:

- Nombre completo y RUN del estudiante.
- Fecha.
- Curso.
- Receta médica que incluya, nombre del medicamento, dosis, horario y tiempo de administración.

El apoderado/a asume plena responsabilidad sobre este, y adicionalmente, debe responsabilizarse de la entrega del medicamento al establecimiento. Por seguridad para el estudiante y del curso, nunca debe ser portada o trasladada del domicilio al colegio por el propio estudiante.

Cabe señalar que será el estudiante quien tendrá que acercarse a la persona designada para la administración del medicamento. No es responsabilidad del encargado/a de primeros auxilios buscar al estudiante para darle el medicamento.

**Constatación de lesiones:** En el caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa observe o advierta indicadores físicos o conductuales que hagan sospechar una vulneración de derechos de un estudiante, según lo indicado anteriormente, deberá informar inmediatamente al Encargado de Convivencia.

Si dicha vulneración requiere atención médica urgente, o existen señales físicas evidentes de maltrato y/o quejas de dolor, el Encargado de convivencia, o quien el Director designe, trasladará al estudiante el mismo día al centro asistencial y se informará en paralelo al apoderado/a, a fin de que concurra a dicho centro asistencial.

**Salvedades y/o exclusiones:**

- Ningún estudiante podrá ser trasladado en el vehículo particular de un/a funcionario/a a un centro asistencial de salud, debido al riesgo que esta acción implica.
- Será responsabilidad del apoderado/a mantener la información de contacto actualizada, número telefónico al cual contactarse frente a una emergencia, correo electrónico, seguros privados, si cuenta con Isapre o FONASA, etc.
- En el caso de que cuente con Isapre o un seguro privado, y sea requerido el traslado a un centro de salud particular, debe dejar en registro el nombre del lugar, dirección y número de teléfono para gestionar el traslado y contactarse en caso de ser necesario.
- Por tratarse de un accidente escolar, el seguro de accidente no incurrirá en un cobro adicional por la Institución de Salud Previsional, independiente si el estudiante cuenta o no con cobertura privada de salud.
- En caso de que el accidente ocurra en una salida pedagógica o gira de estudios autorizada por el establecimiento, el docente a cargo de la actividad debe dar aviso inmediato al establecimiento para activar el protocolo.
- En caso de que el estudiante se encuentre en riesgo vital será trasladado al centro asistencial más cercano, sea público o privado, activándose la Ley de Urgencia.

#### **SE EXCLUYEN DE LA COBERTURA DEL SEGURO:**

- Los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con las actividades pedagógicas o prácticas profesionales que sean remuneradas
- Intento de suicidio o autolesiones.

### **III. Definición y clasificación del accidente**

**Accidente leve:** Todo hecho que afecte la integridad física del estudiante, pero que solo requiera atención de primeros auxilios, es decir, heridas superficiales, heridas cortantes o golpes suaves, con efecto transitorio.

**Accidente grave:** Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo.

**Emergencia:** Todo hecho que afecte la integridad física de el/la estudiante y que requiera atención médica inmediata, es decir, paro cardíaco, caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza y/o pérdida de conciencia, golpe fuerte en cualquier zona del cuerpo, aplastamientos, heridas sangrantes, profundas, penetrantes y/o punzantes, pérdida o quebradura de una pieza dental, quebraduras de

huesos internas o expuestas, esguinces, luxaciones, quemaduras por fuego y/o químicos, intoxicación, electrocución, entre otras.

| IV. ETAPAS DE ESTE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ACCIDENTE ESCOLAR LEVE DENTRO DEL ESPACIO ESCOLAR                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                   |
| Etapas.                                                              | Acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsables.                                                                                                        | Plazos.                           |
| <b>Detección, atención inicial y entrega de primeros auxilios.</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos y que tome conocimiento de lo ocurrido debe informar inmediatamente a inspección y a la persona encargada de primeros auxilios. Es importante que el estudiante este acompañado en todo momento dónde se encuentre.</li> <li>- <u>La atención del estudiante se realizará por parte del funcionario/a capacitado y certificado en primeros auxilios.</u></li> <li>- El estudiante accidentado, será trasladado a la sala de primeros auxilios, de ser necesario, por parte del <u>encargado/a de primeros auxilios.</u></li> <li>- El <u>encargado de primeros auxilios</u> será el responsable de brindar los primeros auxilios de ser requerido.</li> <li>- El estudiante accidentado/a podrá recibir contención emocional, si fuese necesario.</li> </ul> | <b>Encargado/a de primeros auxilios, Inspector y/o Funcionario/a estudiante que tome conocimiento del accidente.</b> | <b>Inmediato</b>                  |
| <b>Notificación al apoderado.</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paralelamente a la ocurrencia del hecho, Inspección contactará a los apoderados/as vía telefónica, y si no responden, vía whatsapp o correo electrónico.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Inspectora</b>                                                                                                    | <b>Inmediato</b>                  |
| <b>Monitoreo y evaluación.</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar en el libro de la sala de primeros auxilios el accidente y la atención entregada al estudiante.</li> <li>- Se deberá monitorear la evolución del estudiante durante el resto de la jornada escolar y modificar la categorización de ser necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Encargado/a de Primeros auxilios.</b>                                                                             | <b>Durante la jornada escolar</b> |
| <b>Retiro anticipado de la jornada escolar y atención médica, si</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con posterioridad a su atención, la inspectora o persona que se designe, entregará al estudiante o a su</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Inspectora o funcionario/a que se designe.</b>                                                                    | <b>Plazo máximo 24</b>            |

| fuese necesario                                                    | apoderado/a, al momento del retiro, las respectivas copias del formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, debidamente completado, en la eventualidad de que la situación vivida revista alguna dificultad posterior, para que pueda acceder a la atención cubierta por el seguro. <b>Cabe señalar que la atención se puede efectuar hasta 24 horas después del accidente.</b> De ser requerido, es el apoderado/a quien tendrá que acudir con el estudiante al Centro de Salud de su preferencia para recibir la atención médica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      | hrs.             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACCIDENTE ESCOLAR GRAVE DENTRO DEL ESPACIO ESCOLAR</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                  |
| <b>Etapas.</b>                                                     | <b>Acciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsables.</b>                                                                                                 | <b>Plazos.</b>   |
| <b>Detección, atención inicial y entrega de primeros auxilios.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos y que tome conocimiento de lo ocurrido debe informar inmediatamente a inspección y a la persona encargada de primeros auxilios. Es importante que el estudiante este acompañado en todo momento dónde se encuentre.</li> <li>- <u>La atención del estudiante será por parte del encargado de primeros auxilios.</u></li> <li>- El/la estudiante accidentado/a, será trasladado a la sala de primeros auxilios, con productos de apoyo o ayudas técnicas (silla de ruedas, camilla) dependiendo de la necesidad con objetivo de <b>no agravar la lesión</b>.</li> <li>- El/la <u>encargado de primeros auxilios</u> será el responsable de brindar los primeros auxilios.</li> <li>- El estudiante accidentado/a podrá recibir contención emocional, si fuese necesario.</li> </ul> | <b>Encargado/a de primeros auxilios, Inspector y/o Funcionario/a estudiante que tome conocimiento del accidente.</b> | <b>Inmediato</b> |
| <b>Notificación al apoderado.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paralelamente a la ocurrencia del hecho, Inspección contactará a los</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Inspectora</b>                                                                                                    | <b>Inmediato</b> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                 | apoderados/as vía telefónica, y si no responden vía whatsapp o correo electrónico, independiente si el accidente es grave o menos grave, y ellos pueden tomar la decisión de llevarlo al centro de salud que determinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                             |
| <b>Traslado a centro de salud</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el accidente es grave, conforme a la evaluación que realice el/la encargado de primeros auxilios, se realizará el contacto inmediato con su apoderado/a, para solicitar el traslado del estudiante por medio de ambulancia o particular de su apoderado/a al centro de salud de referencia.</li> <li>- Cuando el estudiante requiera de un traslado a servicio de urgencias y su apoderado/a no pueda asistir al establecimiento, se acordará vía telefónica el medio de traslado, dónde el estudiante debe ser acompañado por <u>encargado de primeros auxilios o quien se designe por parte del Director.</u></li> <li>- En caso de que el apoderado/a no se pueda hacer presente en el centro asistencial, la persona designada tendrá que acompañar al estudiante hasta que llegue su apoderado/a.</li> </ul> | <b>Ambulancia o particular acompañado de apoderado/a.</b>               | <b>Inmediato</b>            |
| <b>Acta de seguro escolar y atención médica</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el caso de accidentes graves y que requieran un traslado a servicio de urgencias, se emitirán 3 copias de la <b>Declaración individual de accidente escolar</b>, firmada y timbrada por el Director del establecimiento educacional o quien le subrogue, para entregar 2 de ellas, a los apoderados/as del estudiante o a quien le acompañe al centro de salud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Director, inspectoría o quien se designe por parte de Dirección.</b> | <b>Plazo máximo 24 hrs.</b> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La persona que acompañe al estudiante al servicio de urgencia deberá presentar este documento.</li> <li>- Al servicio de urgencias se le deberá requerir un certificado o constancia de atención por parte del médico interviniente, por parte de apoderado/a o persona que haya acompañado al estudiante.</li> <li>- En casos de accidente grave, en relación con la activación del seguro de accidente escolar, se debe completar la declaración individual de accidente escolar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                  |
| <b>Monitoreo y evaluación.</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar en un libro de la sala de primeros auxilios el estado de salud del estudiante, el accidente y la atención entregada al estudiante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Encargado/a de primeros auxilios y/o inspección general.</b>                                                       | <b>Inmediato</b> |
| <b>EMERGENCIA DENTRO DEL ESPACIO ESCOLAR</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                  |
| <b>Etapas.</b>                                                     | <b>Acciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsables.</b>                                                                                                  | <b>Plazos.</b>   |
| <b>Detección, atención inicial y entrega de primeros auxilios.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos y que tome conocimiento de lo ocurrido debe informar inmediatamente a inspección y a la persona encargada de primeros auxilios. Es importante que el estudiante este acompañado en todo momento dónde se encuentre.</li> <li>- <u>La atención del estudiante será por parte del encargado de primeros auxilios.</u></li> <li>- En caso de emergencia el/la estudiante accidentado no deberá ser trasladado del lugar del accidente, con el fin de evitar agravar su estado, a menos que esto lo exponga a una situación de mayor riesgo. Esto lo determina el encargado de primeros auxilios.</li> <li>- El/la <u>funcionario/a capacitado en</u></li> </ul> | <b>Encargado/a de primeros auxilios, Inspectora y/o Funcionario/a estudiante que tome conocimiento del accidente.</b> | <b>Inmediato</b> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                   | <p><u>primeros auxilios</u> será el responsable de brindar los primeros auxilios, evaluando si la lesión es superficial, existe o no pérdida de conocimiento, existen dolores internos y/o signos clínicos que se requiera inmovilizar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El estudiante accidentado/a podrá recibir contención emocional, si fuese necesario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                  |
| <b>Notificación al apoderado.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paralelamente a la ocurrencia del hecho, Inspectoría contactará a los apoderados/as vía telefónica, y si no responden vía whatsapp o correo electrónico, independiente si el accidente es grave o menos grave, y ellos pueden tomar la decisión de llevarlo al centro de salud que determinen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Inspectora</b>                                                                                                                         | <b>Inmediato</b> |
| <b>Traslado a centro de salud</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el accidente es grave, conforme a la evaluación que realice el/la encargado de primero auxilios, se realizará el contacto inmediato con el servicio de urgencia correspondiente al domicilio del establecimiento educacional, o al centro de salud indicado en la ficha del estudiante, para solicitar el traslado del estudiante por medio de ambulancia a dicho centro de salud.</li> <li>- Cuando el estudiante requiera de un traslado a servicio de urgencias y su apoderado/a no pueda asistir al establecimiento, se acordará vía telefónica el medio de traslado, dónde el estudiante deberá ser acompañado por el <u>encargado de primeros auxilios o quien se designe por parte del Director.</u></li> <li>- En caso de que el apoderado/a no se pueda hacer presente en el centro asistencial, la persona designada tendrá que acompañar al estudiante hasta que</li> </ul> | <b>Ambulancia, acompañado de apoderado(a) o en su defecto funcionario capacitado en primeros auxilios o quien la Dirección determine.</b> | <b>Inmediato</b> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                  | <b>Llegue su apoderado/a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                             |
| <b>Acta de seguro escolar y atención médica</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el caso de accidentes graves y que requieran un traslado a servicio de urgencias, se emitirán 3 copias de la <b>Declaración individual de accidente escolar</b>, firmada y timbrada por el Director del establecimiento educacional o quien le subrogue, para entregar 2 de ellas, a los apoderados/as del estudiante o a quien le acompañe al centro de salud.</li> <li>- La persona que acompañe al estudiante al servicio de urgencia deberá presentar este documento.</li> <li>- Al servicio de urgencias se le deberá requerir un certificado o constancia de atención por parte del médico interviniente, por parte del apoderado o persona que haya acompañado al estudiante.</li> <li>- En casos de accidente grave, en relación con la activación del seguro de accidente escolar.</li> </ul> | <b>Director, inspectoría o quien designe por parte de Dirección.</b> | <b>Plazo máximo 24 hrs.</b> |
| <b>Monitoreo y evaluación.</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar en el libro de sala de primeros auxilios el estado de salud del estudiante, el accidente y la atención entregada al estudiante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Encargado/a de primeros auxilios y/o inspectoría general.</b>     | <b>Inmediato</b>            |
| <b>ACCIDENTE DE TRAYECTO</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                             |
| <b>Etapas.</b>                                   | <b>Acciones.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsables.</b>                                                 | <b>Plazos.</b>              |
| <b>Detección y entrega de primeros auxilios.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si el accidente ocurriese en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los padres y/o apoderados el traslado del estudiante al Centro de salud, quienes podrán solicitar al establecimiento la</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Apoderado/a</b>                                                   | <b>Inmediato</b>            |

|                                                  | <p>elaboración del formulario de accidentes escolares, el cual se podrá retirar desde Inspectoría General.</p> <p>En caso de que el estudiante asista al establecimiento luego de un accidente de trayecto y este no se haya atendido en un centro de salud, el encargado de primeros auxilios evaluará la gravedad del accidente para llevar a cabo el procedimiento que corresponda. En este caso el apoderado/a deberá permanecer en el establecimiento hasta que se realice la evaluación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| SALIDAS PEDAGÓGICAS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                  |
| Etapas.                                          | Acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsables.                              | Plazos.          |
| <b>Detección y entrega de primeros auxilios.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos y que tome conocimiento de lo ocurrido debe informar inmediatamente a inspectoría y a la persona encargada de primeros auxilios. Mientras el estudiante estará con el profesor/a o funcionario/a que se encuentre a cargo de la actividad o quien este designe como responsable de la seguridad.</li> <li>- En primer lugar, se debe identificar la gravedad del accidente escolar para proceder según la tipificación de este.</li> <li>- En caso de accidente leve, este deberá ser abordado por el funcionario/a a cargo de la actividad en colaboración con los funcionarios/as y apoderados/as que acompañen la actividad.</li> <li>- En caso de accidente grave, el estudiante accidentado no debe ser movido del lugar y se debe informar de inmediato a inspectoría general para que se comunique con el apoderado/a, quien debe asistir de inmediato al lugar</li> </ul> | <b>Encargado/a de la salida pedagógica</b> | <b>Inmediato</b> |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|                                    | <p>del accidente para el traslado del estudiante al centro de salud de referencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En caso de una emergencia se debe avisar de manera inmediata y simultánea inspección general, al apoderado/a del estudiante y solicitar que una ambulancia asista al lugar, en caso de que cuando llegué la ambulancia al lugar aún no se presente el apoderado/a, un funcionario designado por el encargado/a de la salida pedagógica, debe acompañar al estudiante hasta que éste llegue al lugar.</li> </ul> |                                                                 |                  |
| <b>Consideraciones importantes</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toda salida pedagógica debe contar con 2 o más funcionarios del establecimiento, donde al menos uno de ellos debe estar a cargo de la seguridad, además de la presencia de al menos 1 apoderado cada 10 estudiantes.</li> <li>- En toda salida pedagógica se debe contar con un botiquín de primeros auxilios.</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <b>Encargado/a de la salida pedagógica</b>                      |                  |
| <b>Monitoreo y evaluación.</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrar en el libro de sala de primeros auxilios, el accidente y la atención entregada al estudiante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Encargado/a de primeros auxilios y/o inspección general.</b> | <b>Inmediato</b> |

## CONTACTO DE EMERGENCIA

- 131 Ambulancia
- 132 Bomberos
- 133 Carabineros

## **B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A HECHOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE AULA SEGURA.**

El 27 de diciembre de 2018 fue publicada la Ley N° 21.128, también denominada, “Aula segura”, busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica, correspondiente al boletín N° 12.107-19. En aquellos casos en que se requiera sancionar una falta grave o extremadamente grave con la expulsión o la cancelación de la matrícula. Las situaciones contempladas en la ley son todas aquellas que afectan gravemente la convivencia escolar, los actos cometidos por estudiantes de la comunidad educativa que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea docentes, asistentes, estudiantes, apoderados, entre otros.

### **I. Conceptualización.**

Para efectos de este documento, se debe comprender las situaciones y clarificar, los conceptos que se utilizarán:

**Actos que afecten gravemente la convivencia escolar:** Son acciones que causan daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual; agresiones físicas que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios; así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento. Los establecimientos educacionales en el ejercicio de su autonomía pueden incorporar en sus reglamentos internos otras actuaciones de similar naturaleza a las indicadas precedentemente, tipificadas con la sanción de expulsión o cancelación de matrícula.

**Cancelación de Matrícula:** Medida disciplinaria que se aplica al estudiante por hechos que afectan gravemente la convivencia escolar en el establecimiento, cuyo efecto es la no continuidad de la matrícula del estudiante para el año escolar siguiente, por lo que se hace efectiva al término del año escolar en curso.

**Causales de aplicación de la medida:** Fundamentos por los cuales los establecimientos adoptan las medidas de expulsión y cancelación de matrícula. Dentro del procedimiento, en virtud de lo dispuesto en la normativa educacional, se pueden calificar en causales o motivos de aplicación permitidos o prohibidos.

**Etapas de descargos:** Fase del procedimiento de aplicación de la medida disciplinaria en que el estudiante que está siendo objeto de una medida de expulsión o cancelación de matrícula, ejerce su derecho a ser escuchado y a rendir sus pruebas, con el objeto de dar a conocer su versión de los hechos ocurridos.

**Expulsión:** Medida disciplinaria aplicada a un estudiante, por hechos que afectan gravemente la convivencia escolar, y cuyo efecto es la salida inmediata del estudiante del establecimiento.

**Justo y racional procedimiento:** Es el procedimiento establecido en forma previa a la aplicación de una medida disciplinaria, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los antecedentes para su defensa; se resuelva de manera fundada y en un plazo razonable; y garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. El artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones, señala que en los procedimientos disciplinarios de expulsión o cancelación de matrícula se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

**Medida cautelar de suspensión:** Facultad del director de requerir la suspensión preventiva del/la estudiante, inhabilitándole de asistir al establecimiento educacional mientras dure el procedimiento sancionatorio, lo cual tiene como plazo establecido 10 días correlativos o 15 días en el caso de que se presente una reconsideración de la medida por apelación del estudiante y su apoderado/a; cuando éste/a hubiere incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en el Reglamento Interno y que conlleva como sanción en el mismo, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, según corresponda. Esta facultad que tiene el Director

se regulará en compañía de la Jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica debido a que se debe considerar un plan de trabajo y modalidad de las evaluaciones.

**Notificación de la medida:** Mecanismo mediante el cual el establecimiento da a conocer al estudiante y a su padre, madre y/o apoderado sobre la medida disciplinaria que se va a aplicar al alumno. De conformidad a la normativa, este debe ser por escrito.

## **II. Estrategias de prevención.**

A continuación, se plantean estrategias de prevención, las cuales están contempladas en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar:

- Intervenciones grupales e individuales con foco en el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa.
- Promoción de una sana convivencia escolar, identificación de factores protectores y de riesgo.
- Socialización de protocolos en casos de agresiones graves y gravísimas.
- Estrategias para la resolución de conflictos.
- Plan de prevención de la violencia.
- Plan de abordaje socioemocional para todos los estamentos de la comunidad educativa.

## **III. Situaciones frente a las que se activará este protocolo.**

El protocolo es de exclusiva activación del Director del establecimiento, en el caso de que el Director se encuentre con licencia médica o permiso administrativo será el subrogante determinado por el Director quién debe aplicar la medida.

El protocolo se activará inmediatamente frente a actos cometidos por algún estudiante de la comunidad educativa que se encuentre dentro o en las cercanías del establecimiento causando daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de dicha comunidad o terceros, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

## **IV. Etapas de protocolo de acción.**

**Recepción de la denuncia o toma de conocimiento de los hechos:** Cualquier miembro de la comunidad educativa que presencie o experimente un hecho dentro del

marco de la ley de aula segura debe dar aviso de forma inmediata al Director quién debe iniciar el procedimiento sancionatorio, en que algún estudiante de la comunidad escolar incurriera en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en el Reglamento Interno, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.

| ETAPAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABLES                                                      | PLAZOS                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><b>ETAPA 1: DETECCIÓN DE LA SITUACIÓN - DENUNCIA</b></p> <p>a. Cualquier integrante de la comunidad escolar que presencie un hecho que atente contra la integridad física o síquica de un miembro de la comunidad o toda la comunidad educativa o un hecho tipificado dentro del marco de la Ley Aula Segura, debe informar de manera inmediata al Director, quién tomará contacto con el Equipo de Convivencia para relevar y designar los apoyos que se requieren.</p> <p>b. El Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio y de investigación notificando de estos efectos al estudiante involucrado y a su apoderado por medio de entrevista, correo electrónico y/o carta certificada en el caso de no tener respuesta por parte del apoderado. Estos documentos deben estar registrados en acta, firmados y enviados por el Director. En el caso de que sea una conducta grave o gravísima tipificada previamente en el RIE, en la notificación que se entregue se debe aludir a la tipificación con la sanción que corresponde a expulsión o cancelación de matrícula.</p> <p>c. En paralelo, el Equipo de Convivencia debe generar un plan de acción para las personas afectadas considerando medidas psicosociales y académicas, de ser necesario, las cuales deben ser notificadas al estudiante y su apoderado por entrevista presencial con registro firmado y/o por correo electrónico.</p> | <p>Funcionario/a, Director y/o Equipo de Convivencia Escolar.</p> | <p><b>Inmediata desde la recepción de la denuncia.</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>d. De haber hechos constitutivos de delito se debe realizar <b>dentro de las primeras 24 hrs</b> las denuncias correspondientes a los organismos especializados del ministerio público, Fiscalía, PDI y/o Carabineros. Si los involucrados son estudiantes menores de 18 años se debe realizar en paralelo una medida de protección a Tribunales de Familia y/o una derivación a otras redes de protección.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                            |
| <p><b>ETAPA 2. SUSPENSIÓN PREVENTIVA</b></p> <p>a. El Director tiene la facultad de suspender de forma inmediata, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, al estudiante que hubiere incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas en el Reglamento Interno que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. <b>Dicha sanción se establecerá por 10 días hábiles desde que fue notificada la aplicación de Aula Segura y se podrá extender 5 días hábiles más</b> si el estudiante en conjunto con su apoderado presenta pruebas para que se reconsidere la medida de expulsión o cancelación de matrícula.</p> <p>En el caso de estar involucrado/a un funcionario/a en los hechos se debe comunicar de manera inmediata a la Dirección de Ejecutiva del Servicio Local Los Libertadores para realizar los procedimientos de acompañamiento desde el SLEP.</p> <p>b. El Director deberá notificar de manera inmediata la decisión de suspender al estudiante, junto a los antecedentes que se hayan logrado recopilar, de forma presencial o virtual y por escrito a través de correo electrónico o carta certificada en el caso de no tener respuesta por parte del apoderado. Es importante que todas las actas y correos estén firmadas por el Director del</p> | <p>Director.</p> | <p><b>Inmediata desde la recepción de la denuncia.</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>establecimiento.</p> <p>c. En el caso de que no se requiera utilizar la medida de suspensión, de todas formas, debe explicarse fundadamente en la comunicación del protocolo de aula segura, los motivos de dicha medida.</p>                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                   |
| <p><b>ETAPA 3. INVESTIGACIÓN.</b></p> <p>a. El Director en conjunto con el Encargado de Convivencia deberán liderar el proceso de investigación de los hechos denunciados, realizando entrevistas a testigos y/u otras personas involucradas en los hechos, resguardando el debido proceso para contextualizar y esclarecer lo sucedido.</p>                                    | <p>Director,<br/>Inspectoría y<br/>Equipo de<br/>Convivencia.</p>                 | <p><b>10 días hábiles desde la notificación de la medida.</b></p> |
| <p><b>ETAPA 4. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS O ALEGACIONES DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.</b></p> <p>a. El estudiante en conjunto con su apoderado/a tienen la posibilidad de presentar descargos y/o alegatos a través de carta formal o correo electrónico dirigido al Director del establecimiento <b>dentro de los primeros 10 días hábiles notificada la medida.</b></p> | <p>Estudiante,<br/>apoderado/o<br/>adulto<br/>responsable del<br/>estudiante.</p> | <p><b>10 días hábiles desde la notificación.</b></p>              |
| <p><b>ETAPA 5. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS.</b></p> <p>a. El Directora deberá notificar los resultados de la medida tomada al estudiante y su apoderado/a de forma presencial y por correo electrónico. En el caso de no tener respuesta por parte del apoderado se podrá realizar la notificación por carta certificada.</p>                                                    | <p>Director.</p>                                                                  | <p><b>10 días hábiles desde la notificación de la medida.</b></p> |
| <p><b>ETAPA 6. SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA.</b></p> <p>a. El estudiante en conjunto con su apoderado/a podrán solicitar la reconsideración de la medida, posterior a la notificación de los resultados <b>dentro del plazo de 5 días hábiles</b> desde que</p>                                                                                                    | <p>Estudiante,<br/>apoderado/o<br/>adulto<br/>responsable del<br/>estudiante.</p> | <p><b>Posterior a la notificación de los resultados.</b></p>      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>se entrega la notificación por del Director/a, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La solicitud de reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno máximo <b>15 días hábiles desde la notificación inicial</b>. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                |
| <p><b>ETAPA 7. CONSULTA AL CONSEJO DE PROFESORES</b></p> <p>a. El Director debe en <b>un plazo no mayor a 48 hrs</b> exponer la reconsideración solicitada por el estudiante con la medida de expulsión o cancelación de matrícula o su apoderado/a, al consejo de profesores, el que deberá resolver y pronunciarse por escrito, debiendo tener en cuenta el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. El Consejo de profesores se debe manifestar por escrito dando una respuesta al Director en un plazo <b>no mayor a 24 hrs</b> siguientes de la consulta al consejo de profesores.</p> <p>b. La consulta y respuesta del consejo de profesores debe quedar registrada en acta firmada por los participantes.</p> | <p>Director y<br/>Consejo de<br/>profesores.</p> | <p><b>48 hrs desde que se presenta la reconsideración.</b></p> |
| <p><b>ETAPA 8. RESOLUCIÓN</b></p> <p>a. El Director deberá entregar la respuesta de la resolución del consejo de profesores al estudiante y a su apoderado entrevista presencial y/o por escrito a través de correo electrónico adjuntando un oficio con la resolución final, luego de que se haya realizado el consejo <b>en un plazo no mayor a 24 hrs</b>. En el caso de que el apoderado no se presenta al establecimiento se puede enviar la notificación por carta certificada.</p> <p>b. El Director, deberá informar a la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia</p>                                                                                                                                   | <p>Director.</p>                                 | <p><b>24 hrs después del consejo de profesores.</b></p>        |

|                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| de Educación, dentro del plazo de 10 días hábiles o 15 días si se ejerce el derecho a solicitar reconsideración, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento legal y reglamentario. |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## **V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.**

El Equipo de Convivencia deberá elaborar un plan de acción con el fin de resguardar la integridad de los estudiantes involucrados. Para estos efectos se realizará un trabajo coordinado entre el Equipo de gestión del establecimiento; Dirección, Equipo de Convivencia, Programa de integración escolar PIE, docentes y familia de los estudiantes. En él se debe incluir:

- a. Apoyos pedagógicos y/o psicosociales, derivaciones a especialista y/o red comunal.
- b. En el ámbito pedagógico se propiciará un acompañamiento o una flexibilidad horaria y/o curricular.
- c. Acompañamiento social a nivel familiar, posibilitando la opción en caso de ser necesaria, de derivar a una red externa de salud mental y coordinar reuniones para generar estrategias en conjunto.
- d. Medidas para resguardar la privacidad y confidencialidad del estudiante involucrado.
- e. Seguimiento del caso por parte del Equipo de Convivencia de forma quincenal para visualizar el progreso de los niños, niñas o adolescentes involucrados.
- f. Colaboración con redes externas que atiendan el caso durante todo el proceso.
- g. Firma carta de compromiso de parte de los apoderados, explicitando su compromiso en el proceso psicoeducativo y formativo con su hijo/a.

## **VI. Medidas de resguardo dirigidas a los involucrados/as.**

- a. Todos los funcionarios que intervengan en este protocolo estarán obligados a resguardar los derechos, confidencialidad y privacidad de todos los involucrados/as en todo momento.
- b. Los involucrados/as tienen derecho a que se presuma su inocencia durante todo el proceso.
- c. La proporcionalidad de la sanción debe reflejarse en todas aquellas conductas que el sostenedor sume o agregue a aquellas descritas en la Ley que afecten gravemente la convivencia escolar.

- d. Si los hechos son constitutivos de delito se deberá realizar la denuncia a la Fiscalía, PDI o Carabineros y en paralelo realizar una medida de protección a Tribunales de Familia en el caso de que el estudiante sea menor de 18 años.
- e. Dependiendo de la gravedad de los hechos en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a mientras dure el proceso de investigación se prohibirá el ingreso al Establecimiento educacional prohibición de acercamiento al niño o niña afectado/a y de participación de actividades extraprogramáticas que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe él/la estudiante afectada, medida que se debe solicitar a través de fiscalía como una medida cautelar.
- f. El proceso de investigación debe ser confidencial, en tanto no se difundirá la identidad de las personas involucradas.

## Procedimiento Aula Segura

### Medidas disciplinarias:

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando:

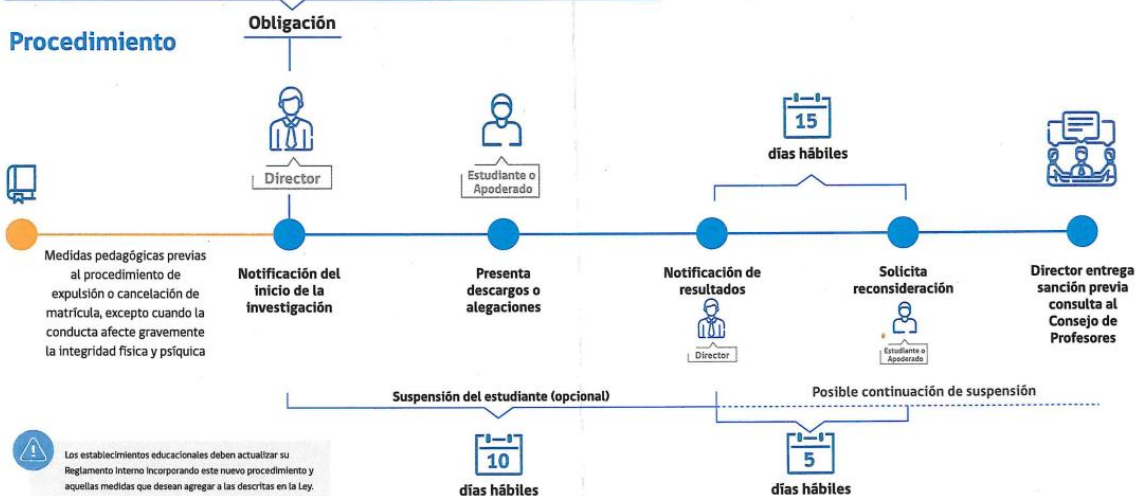
- Sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento, o
- Afecten gravemente la Convivencia Escolar.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

### Expulsión Cancelación

La proporcionalidad de la sanción debe reflejarse en todas aquellas conductas que el sostenedor sume o agregue a aquellas descritas en la Ley que afecten gravemente la convivencia escolar.

### Procedimiento



## **C) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS AUTOLESIVAS, DE RIESGO SUICIDA O SUICIDIO**

### **I. Introducción**

Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor parte de las interacciones sociales y cotidianas. Así, son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a convivir sanamente con otros, como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo. Es en este contexto que surge la necesidad de abordar las problemáticas de salud mental y generar protocolos de acción. Por lo tanto, el siguiente documento tiene como objetivo ser una guía para abordar la compleja temática del suicidio en contexto escolar, entendiendo que cada situación es única y debe ser abordada de acuerdo con sus particularidades. Para ello, es necesario que todo establecimiento educacional cuente con herramientas para identificar y dar una primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero también es fundamental que se encuentre preparado ante un intento o suicidio de un o una estudiante. La conducta suicida abarca un amplio espectro de conductas, las cuales tienen como factor común un profundo dolor y malestar psicológico, del cual no se visualizan alternativas de salida o soluciones posibles. En estas conductas puede existir una clara intención de terminar con su vida, pero en gran parte de las veces no existirán deseos de morir, sino que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2001)

El programa nacional de prevención del suicidio identifica motivos que podrían desencadenar el comportamiento suicida, los cuales ninguno por sí solo necesariamente provocan un comportamiento suicida, sin embargo, se recomienda prestar especial atención a estas señales

las cuales son diferentes para cada etapa del desarrollo.

## II. Conceptualización

A modo de comprender y utilizar de manera óptima los diferentes conceptos a utilizar en este protocolo, se realizará una definición de estos:

- **Conductas Autolesivas:** Todo acto con resultado no fatal realizado de manera deliberada contra sí mismo para hacerse daño mediante cortes, golpes, ingesta de medicamentos o sustancias dañinas, así como conductas de riesgo que pudieran dañar la integridad de quién lo ejecuta, utilizado como estrategia de regulación emocional para un alivio temporal de un sufrimiento emocional, como manifestación de algún trastorno psicoemocional.
- **Conductas suicidas:** abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001).

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes maneras:

- **Ideación suicida:** Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”),

pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar desde mi balcón”).

- **Intento de suicidio:** Es todo acto o conducta realizado de forma voluntaria con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. Se ha descrito como un estado de crisis, tanto para el niño/a o adolescente y según el riesgo vital puede clasificarse en intentos leves o serios.

Es necesario diferenciar el intento de suicidio, de las autolesiones no suicidas, consistentes estas últimas, en lesiones superficiales, que pueden ser doloras, que un niño, niña o adolescente se infringe en la superficie de su cuerpo de manera repetida, y que tiene como objetivo aliviar las emociones desplacientes o insoportables.

- **Suicidio consumado:** Término que una persona hace de su vida, en forma voluntaria e intencional. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

El DSM V define los siguientes criterios diagnósticos para el Trastorno de Comportamiento Suicida:

- a. El individuo ha realizado un intento suicida en los últimos 24 meses.
- b. El acto no cumple criterios para la autolesión no suicida, es decir, no conlleva una autolesión dirigida a la superficie corporal.
- c. El diagnóstico no se aplica ideación suicida o a los actos preparatorios.
- d. El acto no se inicia durante un delirium o estado de confusión.
- e. El acto no se llevó a cabo únicamente con fin político o religioso

### **III. Estrategias de prevención**

Las estrategias de prevención deben ser realizadas no solo desde el ámbito de la salud, sino que comprendiendo que el riesgo suicida se presenta como resultado a distintos factores que se interrelacionan.

De manera general, se identifican como acciones preventivas la colaboración multisectorial (coordinación con redes), sensibilización y promoción continua a través de **lenguaje seguro**, el desarrollo de capacidades.

Dentro de las estrategias de prevención, se considera una guía de intervención los factores

identificados como riesgosos además de considerar las acciones que puede realizarse de manera individual como algunos factores externos que se relacionan con el problema del suicidio, entendiendo que éste no es un fenómeno aislado en un estudiante, sino que es el resultado de distintos factores que se interrelacionan, y donde la comunidad educativa en su totalidad puede jugar un rol preventivo fundamental.

A continuación, se plantean estrategias de prevención:

1. Fomentar un clima escolar protector donde prime el respeto, la inclusión y el cuidado mutuo.
2. Promover la aceptación de la diversidad y el reconocimiento de las individualidades de todas las personas que conforman la comunidad educativa.
3. Realizar talleres y charlas a estudiantes sobre desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales.
4. Establecer dentro del currículum académico la alfabetización de las emociones en todos los niveles educativos.
5. Educar a toda la comunidad, equipo directivo, docentes, docentes administrativos, funcionarios, apoderados y estudiantes sobre la sensibilización de la conducta suicida.
6. Socializar el presente protocolo con todos los estamentos de forma pertinente y oportuna.
7. Detectar a tiempo a estudiantes en riesgo y que manifiesten alertas directas o indirectas sobre riesgo suicida.
8. Tener un registro de estudiantes que presenten una enfermedad de salud mental para realizar el seguimiento correspondiente.
9. Realizar derivaciones preventivas a profesionales y/o redes externas para evaluación clínica y tratamiento.

Las creencias que tienen las personas que conforman la comunidad educativa, acerca de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, influirá en la forma de abordaje frente a esta. Los mitos y creencias erróneas obstaculizan la prevención.

Señales de alerta de la conducta suicida:

| SEÑALES DE ALERTA DIRECTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEÑALES DE ALERTA INDIRECTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Expresión verbal o escrita de suicidio o alta desesperanza.</li> <li>● Presenta conductas autolesivas, tales como cortes, quemaduras o rasguños.</li> <li>● Busca modos para matarse: búsqueda activa de medios para terminar con la propia vida en internet, accede a pastillas, armas de fuego u otros; planificación del medio y lugar para terminar con la propia vida.</li> <li>● Realiza actos de despedida: cartas o mensajes en redes sociales, regala sus pertenencias.</li> <li>● Habla o escribe sobre: sentirse como una carga para otros o culpable de todo lo malo que sucede; amenaza con herirse o matarse; sentimientos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cambio en el comportamiento: aislado, retraído, irritable, desanimado. Alejamiento de familia y/o amigos.</li> <li>● Pérdida reciente en adolescente vulnerable. Depresión general, incluyendo un cambio en los patrones de sueño, pesadez y aletargamiento.</li> <li>● Pérdida de apetito o comer en exceso.</li> <li>● Disminución del rendimiento académico y de la habilidad para relacionarse con los demás.</li> <li>● Incremento del consumo de alcohol y/o drogas.</li> <li>● Abandono o descuido de sí mismo, deterioro de la autoimagen y autoestima.</li> <li>● Puede mostrar sentimientos de ira o angustia descontrolada.</li> </ul> |

Fuente: MINSAL (2019)

Pasos a seguir frente a señales de alerta directas e indirectas:

La persona/s encargada/s puede detectar por sí misma o recibir el reporte de otro miembro del establecimiento escolar, respecto de señales de alerta directas o indirectas en estudiantes, de posible riesgo de conducta suicida. En este caso, deberá seguir los siguientes pasos de primer abordaje, la que incluye evaluación de riesgo:

#### **IV. Situación frente a las que se activará este protocolo**

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga información sobre conductas autolesivas, indicadores de riesgo de suicidio o intento de suicidio de un estudiante es responsable de informar de manera inmediata al Director, Encargado de Convivencia o algún miembro del equipo de convivencia. El Encargado de Convivencia será el responsable de activar este protocolo. En su ausencia, cualquier miembro del equipo de convivencia escolar

deberá proceder con la activación y en cualquier otro caso, el Director deberá determinar a una persona responsable para su ejecución.

## **V. Primera acogida/recepción de la información.**

La información puede ser entregada por cualquier miembro de la comunidad escolar, siendo un compañero/a de curso, apoderado, funcionario y/o el mismo estudiante. Por lo mismo, la primera acogida debe realizarse de forma inmediata, en el caso de dar la acogida un estudiante debe de manera inmediata informar de la situación a un adulto del establecimiento. En el caso de los demás miembros de la comunidad deben establecer una conversación en un ambiente de confianza, resguardo y confidencialidad. Luego, se deben dirigir a Orientación y Convivencia Escolar para que uno de los profesionales pueda evaluar si existen indicadores físicos, como cortes o golpes y realizar contención socioemocional inicial.

Cada establecimiento escolar deberá definir un facilitador/a o “persona encargada” que realice esta tarea, como agente a través del cual la escuela “puede identificar estudiantes en riesgo, realizar un primer abordaje y ser un puente entre el estudiante en riesgo y la atención en la red de salud (UACH, 2015, En MINSAL, 2019). Idealmente, esta responsabilidad debe ser asumida por profesionales con formación, capacitación y/o manejo de situaciones de crisis: Encargado de Convivencia Escolar, Orientador, psicólogo, trabajador social, u otro (profesores o asistentes de la educación). Su función será tanto detectar señales de alerta o recibir los reportes de otro miembro del establecimiento escolar sobre un posible caso de riesgo suicida y realizar un primer abordaje aplicando el Protocolo de Actuación.

Debe contemplar a más de una persona, a fin de evitar que la ausencia circunstancial de alguna de ellas obligue a improvisar o derive en un manejo inadecuado de la situación. En caso de que la/s persona/s encargada/s no se encuentre/n presentes, esta función será asumida por el Director del Establecimiento o a quién éste designe.

La “persona/s encargada/s” debe contar con algunas habilidades, tales como acceso y cercanía con los/as estudiantes, capacidad de seguir con protocolos y procedimientos estandarizados, capacitación y entrenamiento en el tema de riesgo de conducta suicida en niños/as y adolescentes e intervención en crisis, capacidad para actuar proactivamente en estos casos y la convicción de que la conducta suicida puede ser prevenida. Una opción para elegir a esta/s persona /s es realizar una “consulta a la comunidad estudiantil, indagando a quien recurrirían en caso de que necesitaran ayuda” (MINSAL, 2019).

La persona/s encargada/s debe/n recibir capacitación en detección de señales de alerta directas e indirectas, manejo de riesgo suicida en niños/as y adolescentes, intervención en crisis, aplicación de instrumentos de detección, coordinación con familia, escuela y equipo de salud al cual el/la estudiante será derivado.

Una vez se cuente con esas condiciones, se debe seguir los siguientes pasos:

- Si el estudiante prefiere abordar el tema con otro funcionario/a de su confianza, se facilitará esa alternativa, para su mayor comodidad y apertura.
- La persona que reciba esta información debe presentar una actitud contenedora y calmada, con escucha activa, sin enjuiciar, ni sermonear y menos desestimar las emociones del estudiante.
- Agradecer la confianza del estudiante.
- Mencionar directamente que está en riesgo su integridad física y psicológica, por lo cual es necesario pedir ayuda profesional, así como también informar a los padres y/o apoderados/as.
- Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es posible, ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos.
- Registrar las señales de alerta detectadas en la conversación.
- En el caso de que sea el propio estudiante que haya verbalizado su riesgo suicida se debe acoger, indagando cómo se siente, qué piensa y cuál es su perspectiva del futuro,

con preguntas generales. A su vez, indagar si ha hablado sobre esta situación con alguien más de su círculo cercano, amigos o familiares.

- Es importante preguntar si está recibiendo algún tratamiento de salud mental o con algún especialista y posteriormente cotejar si ha recibido seguimiento de la dupla psicosocial.
- Es importante no dejar al estudiante solo, en ningún momento, acompañándolo mientras llegue el apoderado a retirarlo o si se requiere trasladar a un centro asistencial.
- Se debe dejar registro en acta de todas las entrevistas que se realicen, los compromisos adquiridos y las derivaciones sugeridas.
- El equipo multidisciplinario de Orientación y Convivencia deberán identificar el nivel de riesgo, para lo cual se deberá revisar los siguientes parámetros:

| FACTORES            | RIESGO LEVE                                                             | RIESGO MODERADO                                | RIESGO SEVERO                                      | RIESGO EXTREMO                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ideas Suicidas      | Poco frecuentes, poco intensas, fugaces, sin plan. Sin intento suicida. | Frecuentes, intensidad moderada, planes vagos. | Frecuentes, intensas, duraderas, planes definidos. | Frecuentes, intensas, duraderas, planes definidos. |
| Intención Suicida   | No hay.                                                                 | No hay.                                        | Indicadores indirectos.                            | Indicadores directos.                              |
| Síntomas            | Leves.                                                                  | Modelados.                                     | Severos.                                           | Severos.                                           |
| Control de impulsos | Buen autocontrol.                                                       | Buen autocontrol.                              | Autocontrol deteriorado.                           | Autocontrol deteriorado.                           |
| Desesperanza        | Leve.                                                                   | Moderada.                                      | Severa.                                            | Severa.                                            |
| Contexto            | Medio protector confiable.                                              | Medio protector confiable.                     | Medio protector inseguro.                          | Medio protector ausente.                           |

### Evaluación de riesgo a través de preguntas correctas:

Se puede continuar la conversación preguntándole qué está pensando o sintiendo. La entrevista debe realizarse con preguntas abiertas, que inviten a la conversación, y no transformar la conversación en un interrogatorio o preguntas cerradas Sí o No.

- Las preguntas deben hacerse comenzando por las más generales, para luego avanzar hacia las más específicas sobre suicidio. Aquí es importante desmitificar la creencia de que “Hablar sobre suicidio puede gatillar la conducta suicida” y, por el contrario, estar convencido de que “Si se realiza en un ambiente contenedor y receptivo, el niño/a o adolescente puede sentir alivio y lograr disminuir la tensión psíquica”.
- Los/as estudiantes que están en una situación de crisis y en riesgo suicida, en general, se sienten muy solos, sin nadie interesado en entenderlos/as, se sienten pesimistas y que nada le ha salido bien y que sus dificultades no tienen solución. Al mismo tiempo, coexisten sentimientos de seguir viviendo si las “cosas mejoran” y si se les brinda ayuda, por lo que el escucharles, contenerlos/as y acompañarlos/as, es expresión de esa ayuda.
- También es necesario estar alerta, en el contexto de esta entrevista a la revelación explícita de situaciones de maltrato físico y/o psicológico o abuso sexual de estudiantes que puedan estar ocurriendo fuera dentro de la familia. En este caso se debe informar al Encargado/a de Convivencia para que se active, en forma paralela, los procedimientos contenidos en los protocolos pertinentes.
- Cada una de las siguientes preguntas deben hacerse en el orden en que se detallan, ya que van de las más generales a las más específicas:

| COMENZAR POR PREGUNTAS GENERALES                                                                                                               | DECIR, POR EJEMPLO:                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacer preguntas sobre el estado de ánimo. Formular preguntas abiertas para facilitar la expresión de sentimientos.                             | ¿Cómo te has estado sintiendo en esto último tiempo? Si quieres me puedes contar acerca de esto....                                                   |
| Escuchar atentamente con respeto y permitir la expresión emocional.                                                                            | “Me imagino.” “Entiendo...” “Es lógico..” “Claro...”<br>“No es para menos..”                                                                          |
| Pasar progresivamente de un tema a otro. Hacer preguntas acerca de la situación personal, escolar o familiar dependiendo de lo que el niño/a o | Tomar lo que el niño/a o adolescente diga en pregunta anterior, por ejemplo, si habla de algo más personal, familiar o escolar, preguntar respecto de |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| adolescente responda en la pregunta anterior. Tener tacto al formular las preguntas y privilegiar preguntas abiertas.                                                                                                                                                                                                                               | esto....                                                                                               |
| Hacer preguntas acerca de la esperanza, alternativas de solución y el futuro. Es importante en todo momento mantener la esperanza y transmitir confianza en los recursos que tiene el niño/a o adolescente y su familia para salir adelante.                                                                                                        | ¿Cómo te imaginas que las cosas van a estar en futuro? ¿Has pensado en cómo esto se podría solucionar? |
| Si en la pregunta anterior el niño, niña o adolescente denota desesperanza y un cierre de las alternativas de solución a los problemas, hacer preguntas que tienen que ver con dicha desesperanza, pero que no necesariamente son ideas suicidas y continuar con preguntas de evaluación de riesgo suicida, que se detallan en el siguiente bloque. | “¿Has pensado o sentido que a veces la vida no vale la pena?”                                          |

| Formule las preguntas 1 y 2                                                                                                      | Último mes             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
|                                                                                                                                  | SI                     | NO |
| 1) ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar?                                                                 | [Yellow Box]           |    |
| 2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?                                                                                  |                        |    |
| Si la respuesta es “Sí” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6 Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6     |                        |    |
| 3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?                                                                                   | [Red Box]              |    |
| 4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?                                                   |                        |    |
| 5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan? |                        |    |
| Formule las preguntas 1 y 2                                                                                                      |                        |    |
| 6) ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para hacer algo para terminar con tu vida?              | Alguna vez en la vida  |    |
| Si la respuesta es “SI”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses?                                                                     | En los últimos 3 meses |    |

Fuente: Preguntas extraídas de COLUMBIA-ESCALA DE SEVERIDAD SUICIDA (C-SSRS). Versión para Chile –Pesquisa con puntos para Triage. Kelly Posner, Ph.D © 2008. Revisada para Chile por Dra. Vania Martínez 2017, en MINSAL, 2019.

La siguiente Guía para la Acción, ayudará a la/s persona encargada/s a tomar las decisiones más adecuadas respecto al /la estudiante: Si el/la estudiante ha respondido NO a las seis preguntas de

la Pauta de Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida, igualmente se debe contactar a los padres o apoderados y sugerir una evaluación de salud mental, debido a que igualmente presenta señales de alerta.

Si la respuesta fue Si sólo a las preguntas 1 y 2:

**RIESGO LEVE**

1. Informe al Área de Convivencia sobre el riesgo detectado.
2. Contacte a los padres y/o apoderados y sugiera acceder a atención de salud mental para evaluación de éste y otros ámbitos.
3. Entregue ficha o informe de derivación para atención de salud para facilitar referencia.
4. Realice seguimiento del/la estudiante.

Si la respuesta fue Si a pregunta 3 o “más allá de 3 meses” a pregunta 6:

**RIESGO MEDIO**

1. Informe al Director (o a quien éste designe) una vez finalizada la entrevista.
2. Una vez informado, el Director debe contactar a los padres o cuidadores para informarle de la situación y solicitar la atención de salud mental del estudiante dentro de una semana.
3. Entregue a los padres informe o ficha de derivación para Centro de Salud de preferencia (Centro Médico, Clínica, Consulta Particular, CESFAM, etc) y apoye el proceso de referencia al centro de salud si es necesario.
4. Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la atención.
5. Recomiende medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención se incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante , supervisión y monitoreo 24/7, limitar acceso a medios letales u otro)

Si la respuesta fue Si a preguntas 4, 5 y/o 6 en los “últimos 3 meses”:

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIESGO ALTO | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe al Director (o a quien éste designe).</li> <li>2. Una vez informado, el Director debe contactar a los padres o apoderados para que concurran lo antes posible al establecimiento escolar para ser informados de la situación, acompañen al estudiante y que éste concurra a atención en salud mental en el mismo día. Entregue a los padres un informe o ficha de derivación para ser entregado al centro de salud de preferencia (Centro Médico, Clínica, Consulta Particular) o CESFAM, en el caso de que se atienda en el sistema público de salud. En caso de encontrarse fuera de horario de atención el centro de salud, el estudiante debe concurrir al SAPU o Servicio de Urgencia más cercano.</li> <li>3. Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores. Nunca dejarlo solo.</li> <li>• Facilitar la coordinación con el Centro de Salud de Preferencia (Centro Médico, Clínica o Consulta Particular) o CESFAM, cuando corresponda.</li> <li>• Eliminar medios letales del entorno.</li> </ul> </li> </ol> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fuente: MINSAL, 2019.

## **VI. Procedimiento de actuación en conductas suicidas de riesgo leve o moderado.**

1. Se entregará la primera acogida al estudiante, por parte del funcionario/a que recepciona la información por parte del NNA.
2. Se informará del caso de inmediato al Director y/o Encargado de Convivencia, una vez finalizada la entrevista.
3. Una vez informado, el Director, Encargado de Convivencia o una persona designada por él, deberá contactar al apoderado/a para citar a reunión presencial o virtual de forma inmediata y solicitar la atención en salud mental del estudiante dentro de una semana.

4. La persona designada en contactar al apoderado/a, hará entrega al apoderado/a de la información para activar la derivación al centro de atención primaria o al centro de salud de preferencia.
5. Posterior a esto, el Encargado de Convivencia o un miembro del equipo, debe mantener comunicación periódica con el apoderado/a para dar seguimiento.
6. El apoderado/a debe enviar un comprobante de la solicitud de hora, informe o certificado de atención especializada, al Equipo de Convivencia para darle seguimiento y gestionar las articulaciones correspondientes.
7. Durante el proceso de espera de atención especializada, se realizará seguimiento del estudiante y su familia por parte del profesor/a jefe y la Dupla Psicosocial del establecimiento, hasta que el estudiante reciba la atención requerida. Se reforzará con las redes de apoyo, la importancia de no dejar sólo al estudiante, de mantener un contacto emocional cálido, pero sin ser invasivo/a, de transmitir un mensaje esperanzador en cuanto al tratamiento y abordar el tema abiertamente si nace del propio NNA.
8. Se socializará con el profesor/a jefe y docentes del estudiante distintas medidas de seguridad, cómo recalcar en la importancia de acompañar al estudiante con un contacto emocional cálido, transmitir un mensaje esperanzador en cuanto al tratamiento y evitar conflictos innecesarios.
9. Luego del reintegro del estudiante, se debe resguardar su seguridad y bienestar, estando alerta a nuevas señales y haciendo seguimiento oportuno, evitando la sobre intervención.
10. Se deberá mantener contacto y coordinación con la red de atención externa, para ir monitoreando el caso y adaptando las estrategias de abordaje en el contexto educativo.

## **VII. Procedimiento de actuación en conductas suicidas riesgo severo y riesgo extremo.**

1. Se informará del caso al Director y/o Encargado de Convivencia de manera inmediata.

2. Una vez informado, el Director o Encargado de Convivencia, deberá contactar al apoderado/a para citar a reunión presencial de forma inmediata y solicitar la atención en salud mental del estudiante dentro del mismo día.
3. El apoderado/a debe asistir con el estudiante al centro de atención primaria (o al centro de salud de preferencia). En caso de encontrarse fuera de horario de atención del centro de salud, el estudiante debe concurrir al Servicio de Urgencia más cercano.
4. Se tomarán medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida:
  - a. Generar acompañamiento al estudiante hasta que se encuentre con sus padres, madres o cuidadores (nunca dejarlo solo), por parte del Encargado de Convivencia o algún integrante de la Dupla Psicosocial.
  - c. El Encargado de Convivencia u otro miembro del Equipo de Convivencia, dentro de lo posible eliminará medios letales del entorno que puedan dañar al estudiante, como medida de precaución.
5. El apoderado/a debe enviar al profesor/a jefe, encargado de convivencia o a algún miembro del equipo de convivencia, un informe o certificado de atención que comentando las estrategias de abordaje dentro del establecimiento.
6. La dupla psicosocial deberá establecer coordinación con los especialistas tratantes del estudiante para realizar seguimiento.
7. En caso de ser requerido, se podrá flexibilizar la asistencia a clases del estudiante y/o acortar la jornada, siempre y cuando esté respaldado por el certificado médico de los especialistas.
8. Se deberá informar a los funcionarios/as sobre las medidas de resguardo del caso, evitando por ejemplo que el estudiante esté solo en diferentes espacios, como baños, salas de clases, etc.
9. Se deberá limitar el acceso del estudiante a medios letales, retirando de su entorno todo tipo de material posible de ser utilizado con el fin de terminar con su vida.

## **VII. Procedimiento de actuación en conducta de riesgo inminente (intento de suicidio fuera del establecimiento).**

1. En el caso de tener la información de que un estudiante tuvo un intento de suicidio fuera del establecimiento se deberá informar a el Director o Encargado de Convivencia de manera inmediata, quien deberá contactar a los padres y/o apoderados en el mismo momento, para corroborar la información y los antecedentes recibidos; en el caso de que los hechos sean confirmados, el establecimiento a través de su equipo de convivencia y dupla psicosocial deberá ofrecer todos los apoyos necesarios que puedan establecer.
2. El Director y/o algún miembro del equipo de gestión, deberá dar aviso a la Dirección de Ejecutiva y a la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local Los Libertadores de manera inmediata, con la finalidad de activar los apoyos requeridos para la comunidad educativa.
3. Es necesario generar un plan de acción con el equipo de convivencia, dupla psicosocial y el profesor/a jefe para determinar los apoyos psicosociales, de contención y académicos que se requieran.
4. A su vez, si la situación lo amerita, el Encargado de Convivencia o algún miembro del equipo de convivencia, analizará si es importante conversar con los estudiante del curso o generación sobre lo sucedido, para disminuir los rumores, resguardando en todo momento la integridad del estudiante y sin mencionar ni preguntar por detalles ni características puntuales de los hechos, focalizando siempre la conversación en la prevención y en disminuir la ansiedad de los estudiantes, informando en términos generales del estado de salud del NNA.
5. En paralelo a esto, se recomienda que algún miembro del equipo de convivencia realice una intervención en el curso, grupo o generación del estudiante para abordar la temática y prevenir otros actos similares, generando espacios de conversación y confianza, e identificando a las personas del equipo que puedan darles apoyo si lo requieren.
6. Es importante preparar el retorno a clases del estudiante con un foco integral, con el equipo de convivencia, dupla psicosocial, profesor/a jefe y apoderados/as, teniendo en

consideración que el retomar la rutina escolar es un factor importante en el proceso de recuperación, por lo que las indicaciones que puedan dar los especialistas tratantes al establecimiento son indispensables para una buena adaptación.

7. Previo al reintegro, mientras se encuentre con licencia médica, se debe realizar una reunión presencial con el apoderado/a y el equipo de convivencia para conocer el estado de avance, nombre y contacto de los especialistas tratantes y certificados pertinentes, para así determinar los apoyos que requiera el estudiante cuando se encuentre en el establecimiento y los factores de riesgo que puedan existir. Bajo esta instancia se puede acordar la flexibilización de la jornada académica, retiro del estudiante para atenciones médicas, etc.
8. Identificar distintas personas de la comunidad escolar que puedan estar disponibles para entregar apoyo en el caso de ser necesario al estudiante.
9. El Director o Encargado de Convivencia, deberá informar a los funcionarios/as sobre las medidas de resguardo del caso, evitando que el estudiante esté solo en diferentes espacios, como baños, salas de clases, etc.
10. El encargado de convivencia escolar y/o algún miembro del equipo de convivencia, deberán difundir la limitación el acceso del estudiante a medios letales, retirando de su entorno todo tipo de material posible de ser utilizado con el fin de dañarse o terminar con su vida, entre otros.
11. Es responsabilidad absoluta de los padres y apoderados continuar con los tratamientos e indicaciones entregadas por los especialistas que atienden al NNA, tanto en las atenciones como tratamiento farmacológico.
12. La dupla psicosocial del establecimiento realizará de forma periódica seguimiento al estudiante y a su apoderado/a para conocer el avance que ha tenido.

#### **VIII. Procedimiento de actuación en conducta de riesgo inminente (intento de suicidio dentro del establecimiento)**

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos y que tome conocimiento de lo ocurrido, deberá contactar de manera inmediata al encargado de primeros auxilios, para que se haga presente en el lugar y atienda al estudiante inmediatamente, en paralelo, se debe contactar al Director y al Encargado de Convivencia para informar sobre lo ocurrido.
2. El estudiante no se debe mover del lugar, con el fin de evitar agravar su estado, a menos que esto lo exponga a una situación de mayor riesgo o si las condiciones del estudiante así lo permiten.
3. En caso de poder movilizarse por sí mismo/a, será llevado a la sala de primeros auxilios, enfermería o alguna zona protegida y allí se le aplicará la atención requerida.
4. El encargado de primeros auxilios será el responsable de revisar el estado de salud del estudiante.
5. El Director, encargado de convivencia o la persona que se designe, se contactará de inmediato al SAMU y/o al centro de salud más cercano, en paralelo, se contactará al apoderado/a; dependiendo de su ubicación deberá asistir al establecimiento o al centro de salud dónde será trasladado el estudiante. Durante el traslado, el estudiante deberá estar acompañado por un miembro del establecimiento que designe el Director, posterior al ingreso y a la llegada del apoderado/a al centro de salud, realizando el traspaso de la información. El Director o la persona designada, deberá estar en contacto constante con el apoderado/a para conocer el estado de salud y evolución del estudiante.
6. El Director o un miembro del equipo de gestión, deberá dar aviso a la Dirección de Ejecutiva y a la Unidad de Acompañamiento Técnico Pedagógico del Servicio Local de manera inmediata, con la finalidad de activar los apoyos requeridos para la comunidad educativa.
7. Debido al alto impacto emocional que puede ocasionar este tipo de hechos, se debe articular una estrategia de contención emocional, tanto para los estudiantes, como para quienes presenciaron los hechos, por parte del equipo de gestión y de convivencia del establecimiento. En el caso de que haya funcionarios afectados, se debe contactar al asesor de Mutual de Seguridad.

8. Es necesario generar un plan de acción con el equipo de convivencia, dupla psicosocial y el profesor/a jefe para determinar los apoyos psicosociales, de contención y académicos que se requieran, tanto para el estudiante afectado/a como para los/as testigos del hecho.
9. A su vez, si la situación lo amerita, el encargado de convivencia o algún miembro del equipo de convivencia, analizará si es de importancia conversar con la comunidad educativa sobre lo sucedido, para disminuir los rumores, resguardando en todo momento la integridad del estudiante y no comentar detalles ni características de los hechos, focalizando siempre la conversación en la prevención y en disminuir la ansiedad de los estudiantes y funcionarios informando en términos generales el estado de salud del NNA.
10. En paralelo, el equipo de convivencia deberá organizar una intervención en el curso, grupo o generación del estudiante para abordar la temática y así prevenir otros actos similares, generando espacios de conversación y confianza, e identificando a las personas del equipo que puedan darles apoyo si lo requieren.
11. Es importante preparar el retorno a clases del estudiante, en conjunto con el equipo de convivencia, dupla psicosocial, profesor/a jefe y el apoderado. Se deberá informar a los funcionarios/as sobre las medidas de resguardo del caso, evitando que el estudiante esté solo en diferentes espacios, como baños, salas de clases, etc. y limitando el acceso del estudiante a medios letales, retirando de su entorno todo tipo de material posible de ser utilizado con el fin de terminar con su vida, entre otros.
12. Previo al reintegro y mientras dure la licencia médica del estudiante, se debe realizar una reunión presencial con el apoderado y el equipo de convivencia para conocer el estado de avance, nombre y contacto de los especialistas tratantes y certificados pertinentes, para así determinar los apoyos que requiera el estudiante cuando se encuentre en el establecimiento y los factores de riesgo que puedan existir. Bajo esta instancia se puede acordar la flexibilización de la jornada académica, retiro del estudiante para atenciones médicas, etc.
13. Si se identifica por parte del establecimiento que persisten los riesgos de suicidio, el Director en conjunto con el equipo de convivencia, dupla psicosocial, UTP, profesor/a jefe, podrán adoptar otras acciones para prevenir que vuelvan a suceder los hechos, como

establecer un tutor, retiro anticipado del estudiante, ingreso y retiro obligatorio por parte del apoderado/a o un adulto responsable que ellos determinen, separar de las actividades pedagógicas o solicitar asistencia únicamente para rendir pruebas, si así se requiere, entre otras estrategias.

14. Identificar distintas personas de la comunidad escolar que puedan estar disponibles para entregar apoyo al estudiante en el caso de ser necesario.
15. Es responsabilidad absoluta de los padres y apoderados/as, continuar con los tratamientos e indicaciones entregadas por los especialistas que atienden al NNA, tanto en las atenciones como en los fármacos.
16. La dupla psicosocial del establecimiento realizará de forma periódica seguimiento al estudiante y a su apoderado/a para conocer el avance que ha tenido.

#### **IX. Procedimiento de actuación ante el suicidio consumado de un estudiante fuera del establecimiento.**

1. En el caso de tener la información del fallecimiento de un estudiante, el Director o la persona que él designe, deberá contactar a los padres y/o apoderados de forma inmediata para corroborar la información y los antecedentes recibidos; en el caso de que la causa de muerte por suicidio sea confirmada, el establecimiento a través de su equipo de convivencia, dupla psicosocial y/o persona más cercana a la familia deberá ofrecer todos los apoyos disponibles.
2. La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad educacional hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de lo sucedido, el Director deberá informar que la situación está siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información.
3. El Director deberá informar de forma inmediata a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local, sobre la situación y los antecedentes que se tengan disponibles.

4. Si la muerte ha sido declarada suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe respetar dicha decisión, omitiendo la causa del fallecimiento.
5. Se debe realizar una reunión con el Director, el equipo de convivencia, dupla psicosocial, UTP y profesor/a jefe para coordinar la comunicación con las familias, estudiantes y funcionarios/as de la comunidad educativa, y las instancias de apoyo que se requieran para las personas que lo necesiten debido al impacto emocional que puede tener una situación de esta magnitud.
6. El Director deberá enviar un comunicado a la comunidad educativa con la información oficial, recalcando la importancia de resguardar a la familia involucrada y disminuyendo la divulgación de rumores que puedan circular.
7. El equipo de convivencia deberá realizar talleres y actividades para apoderados/as, estudiantes y funcionarios, generando espacios de diálogo y contención emocional, para así prevenir los riesgos de conductas imitativas y facilitar el proceso de duelo. Estas actividades son de carácter urgente, por lo que si es necesario se deberán suspender o pausar las actividades académicas con el fin de dar espacios reflexivos.
8. La dupla psicosocial en compañía con los y las profesores jefes deberán identificar estudiantes que estén afectados/as por la situación o en riesgo, para ser derivados/as a las redes de salud mental de manera oportuna.
9. El Director o quién designe debe contactar al asesor de Mutual de Seguridad para poder activar apoyo en contención emocional para los funcionarios/as afectados/as.
10. El Director personalmente y las personas que él designe podrán acompañar a la familia en el funeral/velorio del estudiante, si la familia así lo estima conveniente, si también lo requieren, el Director podrá difundir la información sobre el funeral y autorizar a las personas de la comunidad educativa que quieran asistir si este fuese en el horario de clases. Es de suma importancia que los estudiantes que asisten puedan estar acompañados por sus padres y/o apoderados/as debido al impacto emocional.
11. Es importante evitar en el establecimiento realizar memoriales, animitas y actividades alusivas al estudiante.

12. A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento educacional y la familia del estudiante de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto, es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos.

**X. Procedimiento de actuación ante el suicidio consumado de un estudiante dentro del establecimiento.**

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que se encuentre más cercano al lugar de los hechos que tome conocimiento de lo ocurrido, de manera inmediata deberá contactar al encargado/a de primeros auxilios, para que se haga presente en el lugar, procurando no intervenir el cuerpo.
2. En paralelo, se debe contactar al Director y/o un integrante del equipo de gestión para informar sobre lo ocurrido y así llamar de forma inmediata a los dispositivos de emergencia Ambulancia, Bomberos y Carabineros.
3. El cuerpo del estudiante no debe ser trasladado ni movido del lugar dónde se encuentre. Es importante identificar visualmente el entorno por precaución para determinar el hecho o agente que se utilizó para realizar el suicidio, en este caso descartando posibles agentes tóxicos. En el caso de no observar agentes físicos, se debe asumir que es un suicidio por un agente tóxico.
4. El encargado/a de primeros auxilios deberá cubrir el cuerpo y dar la instrucción de desalojar el sector dónde éste se encuentre, esperar la llegada de Ambulancia, Bomberos y/o Carabineros y en conjunto con el Director o algún miembro del equipo de gestión, esperar el retiro del cuerpo que será realizado por el Servicio Médico Legal o Ambulancia, previa autorización de Carabineros y Fiscalía.
5. El Director, algún miembro del equipo de gestión que se designe deberá informar de forma inmediata a los padres, apoderados y/o familiares del estudiante sobre los hechos ocurridos y solicitar que acudan al establecimiento de manera inmediata.

6. Solicitar apoyo de inmediato al Servicio Local Los Libertadores, al equipo de gestión, equipo de convivencia y/o profesor/a jefe correspondiente para evaluar la situación y comunicación que se llevará a cabo con el resto de la comunidad escolar.
7. Debido al alto impacto emocional que puede ocasionar este tipo de hechos, se debe articular la estrategia de contención emocional por parte de profesores jefes y dupla psicosocial, tanto para todos los estudiantes, como para otros miembros de la comunidad que hayan presenciado los hechos.
8. A través de apoyo de funcionarios/as se debe llevar y acompañar a los/las estudiantes a las salas de clases de sus respectivos cursos, pasando la lista de asistencia con la finalidad de asegurarse que estén todos.
9. A través de apoyo de funcionarios/as se deberá avisar a los apoderados/as para que retiren anticipadamente a los estudiantes, dando prioridad al curso afectado directamente, a su nivel y a los niveles de prebásica posteriormente. Será el profesor/a jefe el encargado/a de permanecer en todo momento con sus estudiantes.
10. El Director en conjunto con el equipo de gestión y con apoyo del equipo de comunicaciones del Servicio Local, deberán enviar un comunicado a la comunidad educativa con la información oficial, recalcando la importancia de resguardar a la familia involucrada y disminuyendo la divulgación de rumores que puedan circular.
11. El Director deberá declarar duelo e informar a todos/as los/as funcionarios lo sucedido, además de coordinar con la Mutual de Seguridad una intervención con foco en contención emocional y herramientas de duelo para funcionarios/as de la comunidad educativa. A su vez, deberá contactar al asesor de Mutual de Seguridad para apoyar en la gestión de que los funcionarios/as que presenciaron o participaron de los hechos puedan tener una atención temprana de contención emocional.
12. A su vez, si la situación lo amerita, el Director con el equipo de gestión, analizarán en conjunto la manera de comunicar a la comunidad educativa sobre lo sucedido, para disminuir los rumores, resguardando en todo momento la integridad del estudiante, y no comentar detalles ni características de los hechos, focalizando siempre la

conversación en la prevención y en disminuir la ansiedad de los estudiantes y funcionarios/as.

13. En paralelo, el equipo de convivencia deberá organizar una intervención en el curso, grupo o generación del estudiante para abordar la temática y así prevenir otros actos similares, generando espacios de conversación y confianza, e identificando a las personas del equipo que puedan darles apoyo si lo requieren.
14. Se debe realizar una reunión con el Director, el equipo de convivencia, dupla psicosocial, UTP y profesor/a jefe para coordinar la comunicación con las familias, estudiantes y funcionarios/as de la comunidad educativa y las instancias de apoyo que se requieran para las personas que lo necesiten, debido al impacto emocional que puede tener una situación de esta magnitud.
15. El equipo de convivencia o dupla psicosocial, deberán realizar talleres y actividades para apoderados/as, estudiantes y funcionarios, generando espacios de diálogo y contención emocional, para así prevenir los riesgos de conductas imitativas y facilitar el proceso de duelo. Estas actividades son de carácter urgente, por lo que si es necesario se deberán suspender o pausar las actividades académicas con el fin de dar espacios reflexivos.
16. La dupla psicosocial en compañía con profesores jefes deberá identificar estudiantes que estén afectados/as por la situación o en riesgo, para ser derivados/as oportunamente.
17. El Director personalmente y las personas que él designe, podrán acompañar a la familia en el funeral/velorio del estudiante, si la familia así lo estima conveniente, si también lo autorizan, el Director podrá difundir la información sobre el funeral y autorizar a las personas de la comunidad educativa que quieran asistir si este fuese en el horario de clases. Es de suma importancia, que los estudiantes que asisten puedan estar acompañados/as por sus padres y/o apoderados/as debido al impacto emocional.
18. Es importante evitar en el establecimiento realizar memoriales, animitas y actividades alusivas al estudiante.
19. A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento educacional y la familia del estudiante de manera de asegurarse que la

familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto, es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos.

## **XI. Postvención:**

El concepto de postvención, alude a todas las acciones que es necesario emprender con la comunidad educativa para:

- Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento de suicidio o del suicidio consumado por parte de otros miembros de la comunidad educativa.
- Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.
- Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta suicida

(MINSAL, 2019).

Es importante tener en consideración que el efecto de contagio que puede producir el suicidio consumado en los restantes estudiantes de establecimiento escolar, no sólo puede ocurrir entre los pares más cercanos de quien cometió suicidio, sino que también en aquellos niños, niñas o adolescentes que perciben algún tipo de similitud con el estudiante fallecido/a y, además, que tienen algún tipo de vulnerabilidad o factor de riesgo predisponente. De ahí la importancia de que cada establecimiento maneje adecuadamente la información y comunicación de lo sucedido a la comunidad educativa y que los medios de comunicación no difundan masivamente noticias relativas a suicidios de niño/as o adolescentes.

## **XII. Consideraciones.**

1. Recordar que con la Ley 19.650, más conocida como Ley de Urgencia, se introdujo una norma que garantiza a las personas que están en una condición de Urgencia Vital -es decir, que necesitan una atención médica inmediata e impostergable a causa de, por ejemplo, un infarto, un accidente, entre otras situaciones que pongan en riesgo la vida, o que están en riesgo de una secuela funcional grave- ser atendidas en el centro asistencial más cercano al lugar donde se encuentran, o en cualquier otro establecimiento, sea éste un hospital o clínica.
2. La información a los medios de comunicación debe darse solo en el caso de que los medios tomen contacto con el establecimiento educacional o con alguno de los actores de la comunidad educativa. Toda autorización de comunicación con el establecimiento debe ser visada en primera instancia por la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores junto al jefe de la unidad de comunicaciones.

## **D) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS Y LAS ESTUDIANTES.**

La protección de derechos de las y los estudiantes es una tarea que involucra a toda la comunidad, comprendiendo además que el colegio es un espacio protector y garante de derechos de NNA, ratificado tras la firma de la Convención de Derechos del Niño en el año 1990 en la que Chile suscribe ese compromiso. Esta tarea deviene en un gran desafío para las comunidades que implica el reconocimiento de que tanto niños, niñas y adolescente son sujetos de plenos derechos como a su vez objeto de protección.

En atención a lo anterior, se hace fundamental comprender que el abuso sexual infantil constituye una forma de maltrato infantil altamente frecuente en nuestra sociedad. No obstante, el mismo temor de los niños, niñas y adolescentes víctimas para develar la situación, así como las aprehensiones de los padres o cuidadores al sospechar de una situación de abuso, hacen que los casos que se denuncian aún constituyan un porcentaje menor, comparado con el universo total de casos afectados por esta problemática.

En este contexto, el establecimiento educacional adquiere especial relevancia dado su rol educativo, por lo que debe constituirse en un espacio que promueva y garantice una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la adolescencia, en el que se establezcan procedimientos claros ante situaciones de vulneración. Se requiere avanzar hacia un sistema educativo que contribuya a la formación integral de niñas, niños y adolescentes, a la vez que promueva y proteja sus derechos, evitando al mismo tiempo incurrir en situaciones que propicien la victimización secundaria de los miembros de la comunidad escolar.

El establecimiento cumplirá a cabalidad con el deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal que obliga a directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a denunciar delitos que afecten a los estudiantes.

### **I. Conceptualización**

El Ministerio de Educación señala en sus orientaciones que “Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/ as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona”.

El abuso sexual y el estupro son una forma grave de maltrato infantil, aunque no es la única. Este agravio implica la imposición a un niño o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el

engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores comunes:

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.
- Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo.
- Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas.

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño o adolescente por parte del abusador.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador.
4. Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el abusador y el niño o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador.
7. Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico (por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).
8. Exposición de material pornográfico a un niño o adolescente (por ejemplo, revistas, películas, fotos, imágenes de internet).
9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones.

Para efectos de este documento, se utilizarán los siguientes conceptos:

- **Abuso sexual:** Delito de naturaleza sexual dirigido en contra de una persona sin su consentimiento, en el que no se emplea la violencia física o la intimidación directa. En el caso del abuso sexual infantil, implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder.
- **Acoso sexual:** Consiste en la presencia de requerimientos por lenguaje verbal, no verbal o escrito para tener relaciones sexuales con una persona que las está rechazando. La víctima puede ser tanto mayor como menor de edad y el delito puede darse de forma puntual o continuada en el tiempo.
- **Hechos de connotación sexual:** Son aquellas “acciones de carácter o con intención sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio, incluyendo los digitales, como Internet, celulares, redes sociales, etc. que tendrán lugar tanto dentro como fuera del establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento”.

- **Estupro:** Delito que consiste en tener una relación sexual consentida con una persona menor de edad (entre 14 y 18 años).
- **Violación:** Delito que comete quien accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona, empleando fuerza o intimidación, o estando la víctima privada de sentido o aprovechándose el autor de su incapacidad para oponerse, o abusando de la enajenación o trastorno mental de la víctima; o quien accediere carnalmente a menor de 14 años, por vía vagina, anal o bucal.
- **Sexting:** Es el envío, recepción o intercambio voluntario de mensajes, fotografías, audios o videos con contenido sexual o erótico, realizados a través de dispositivos digitales y medios electrónicos, generalmente entre personas que mantienen algún vínculo afectivo o de confianza.  
El término proviene de la unión de las palabras *sex* (sexo) y *texting* (envío de mensajes).
- **Grooming:** Es una forma de acoso sexual en la que una persona adulta contacta a un niño, niña o adolescente a través de medios digitales (redes sociales, mensajería, videojuegos en línea u otras plataformas) con el objetivo de ganarse su confianza para luego involucrarlo en conductas de connotación sexual, ya sea solicitando imágenes, conversaciones, encuentros presenciales o la realización de actos sexuales. El **grooming es un delito** tipificado en el **artículo 366 del Código Penal**.

## II. Estrategias de prevención.

A continuación, se plantean estrategias de prevención, las cuales están contempladas en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar, así como diferentes charlas orientadas a estudiantes y sus familias, al igual que al resto de la comunidad:

- En acuerdo con los planes de estudio, se abordará transversalmente temas vinculados al ámbito de la sexualidad, perspectiva de género, métodos de prevención y cuidados, así como conductas sexuales de riesgo, métodos de resguardo de la intimidad e integridad física y psíquica.
- Instancias formativas para funcionarios, que estén orientadas a la entrega de herramientas en la línea de la prevención y abordaje de hechos de connotación sexual en el espacio escolar.
- Espacios formativos y de sensibilización para padres, madres y apoderados.
- En el trato con los estudiantes:
  1. Los y las funcionarios/as deberán apegarse a sus funciones, manteniendo un comportamiento adecuado en el trato con estudiantes, evitando demostraciones de afecto y/o contacto físico que sea innecesario, como también comentarios respecto de su apariencia física, vestimenta u orientación sexual.
  2. Durante los recreos, se establecerán turnos de funcionarios/as para estar en los patios y espacios comunes.
  3. Durante toda la jornada de clases, los/as funcionarios/as del establecimiento deben evitar estar a solas con un/a estudiante en el interior de las salas de clases u otros espacios cerrados o sin visibilidad

desde el exterior.

4. En el caso de realizar entrevistas o intervenciones con estudiantes de forma individual, se recomienda realizarlas en una sala que tenga visibilidad desde el exterior, y si no es posible, procurar que el funcionario/a esté siempre acompañado por otro/a adulto de la comunidad educativa.
5. La forma oficial de comunicación entre docentes, docentes administrativos y asistentes de la educación con los estudiantes y apoderados se realizará mediante las vías formales para aquello, tales como; libreta de notas, agenda, correo electrónico y/o reuniones presenciales. Prohibiendo estrictamente la comunicación de los funcionarios con estudiantes por Redes Sociales.
6. Los y las funcionarios/as tendrán prohibido compartir el uso de los baños del establecimiento con estudiantes. Sólo se permitirá el ingreso en educación de párvulos.
7. Deberá establecerse la presencia de un funcionario/a, destinado por la Dirección, en los camarines de educación física.
8. Los responsables de implementar estas estrategias son: Docentes, Docentes Administrativos y Equipo de Convivencia Escolar.

### **III. Situaciones frente a las que se activará este protocolo.**

El protocolo se activará inmediatamente, al momento de que cualquier integrante de la comunidad educativa tome conocimiento de una sospecha o certeza sobre una situación de abuso sexual o hecho de connotación sexual que ha sufrido o está a punto de sufrir un daño significativo peligro inminente y que involucre a uno o más estudiantes de la comunidad educativa dentro o fuera del establecimiento, ya sea mediante una develación por parte de un/a estudiante de la comunidad, o a partir de la información recibida por testigos de los hechos.

El funcionario que recibe el relato debe informar de manera inmediata al Encargado de convivencia y/o al Director del establecimiento en su defecto, completando el formato de registro de denuncia con toda la información que haya recibido sin volver a preguntar ni profundizar sobre la situación con el estudiante para evitar la revictimización.

Una vez que se recopila la información el establecimiento contará con 24 horas desde la toma de conocimiento de los hechos para hacer la denuncia ante las entidades correspondientes, ya sea, OPD/OLN, Tribunales de Familia, Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros, PDI, entre otros.

*Es necesario aclarar que el establecimiento no tiene las facultades de investigar un delito ni de recopilar pruebas sobre los hechos, sino de actuar de forma oportuna para proteger a los/as NNA generando medidas de resguardo para los/las involucrados/as.*

### **IV. Etapas de protocolo de actuación.**

**Develación o denuncia:** Cualquier miembro de la comunidad escolar que recibe una develación por parte de un estudiante o es testigo de algún hecho de esta connotación, tiene la responsabilidad de entregar la información al Director y/o Encargado de Convivencia Escolar, para dar aviso inmediato al apoderado(a), y en caso de que los hechos sean constitutivos de delito, se deberá realizar la denuncia ante los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía), en paralelo se debe realizar una medida de protección directamente en Tribunales de familia, todo ello en un **plazo de 24 horas**. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente (Según Protocolo de Accidentes Escolares).

En el caso de que el agresor/a identificado sea apoderado/a titular del estudiante, se debe contactar al apoderado/a suplente u otro adulto responsable, que el estudiante visualice como una figura de confianza. Cabe señalar, que el efectuar la denuncia, no implica necesariamente identificar a una persona en

específico, lo que se debe denunciar es el hecho, proporcionando todos los datos que se tengan disponibles, incluyendo la identificación del denunciado, si el afectado/a lo refiriera espontáneamente, ya que, la identificación de él o los agresores y la aplicación de sanciones, es función del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia, no del establecimiento educacional.

**Sospecha:** Si se trata de una sospecha (observación de cambios significativos en estudiante, rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de acoso, abuso sexual o estupro), se notificará al apoderado de la situación de sospecha, citándole a una reunión personal, y se le informará acerca del protocolo que el establecimiento ha dispuesto.

Si los antecedentes son incompletos o difusos, se deberá recopilar más información para poder contextualizar los hechos, **sin generar un proceso de investigación y evitando en todo momento la revictimización**. En este caso se deberá realizar una derivación a OPD/OLN como dispositivos especializados para realizar el despeje requerido.

Los funcionarios y/o adultos de la comunidad educativa no podrán garantizar confidencialidad frente a los hechos revelados por parte de los estudiantes, pero sí garantizar que la información entregada será canalizada a través de las personas competentes.

| ETAPAS, ACCIONES Y PLAZOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLES                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b><br><b>1. Si el/ la denunciado/a es otro/a estudiante del establecimiento:</b><br>a. La persona que sospecha y/o toma conocimiento de los hechos, debe notificar de inmediato al Encargado de Convivencia y/o al Director, y <u>debe dejar registro en formato de recepción de denuncia</u> . El Director inmediatamente definirá quién realizará la activación del protocolo de actuación. <i><b>*Es importante relevar que no se debe volver a entrevistar al estudiante si el relato ya fue entregado y registrado.</b></i><br><br>b. <b>El Encargado de convivencia u otro/a miembro del equipo que se designe</b> , informará a los/as apoderados/as de él o los estudiantes involucrados/as, mediante entrevista presencial, o excepcionalmente virtual, respecto de los antecedentes y activación de protocolo <u>de manera inmediata</u> . De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.<br><br>c. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.<br><br>d. <b>El Encargado de convivencia u otro miembro del equipo que se designe</b> , informará al estudiante denunciado/a en un <u>plazo de 24 hrs.</u> mediante entrevista presencial, considerando su edad y etapa madurativa. | Funcionario que<br>recepciona la<br>información, Director,<br>Encargado de<br>convivencia y/o<br>Equipo de<br>convivencia. |

- e. En el caso de que el/la estudiante denunciado/a sea mayor de 14 años, **el Director o quien designe**, realizará denuncia en los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía) y en paralelo se debe solicitar una medida de protección directamente en Tribunales de familia, todo ello en un **plazo de 24 horas**. \* *La medida de protección se debe realizar sólo en el caso de que los estudiantes involucrados sean menores de 18 años.*
- f. En el caso de que los estudiantes involucrados sean menores de 14 años o si los hechos sucedieron cuando tenían menos de dicha edad, **el Encargado de convivencia u otro miembro del equipo que se designe**, debe recopilar los antecedentes descartando que la situación corresponda a una experiencia exploratoria, en un **plazo de 3 días hábiles**, si no fuese así, **es necesario realizar una medida de protección en Tribunal de Familia o derivación a OPD/OLN.**
- g. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.
- h. Si los antecedentes que se entregan son relativos a una sospecha, **el Encargado de convivencia escolar u otro/a miembro del equipo que se designe**, deberá entrevistar a el/la estudiante afectado/a, evitando siempre la revictimización. **Si se requiere realizar entrevista con la finalidad de recabar antecedentes, se debe dar aviso previo a su apoderada/o y/o hacer la entrevista en compañía de éste o un funcionario del establecimiento que el estudiante identifique de confianza.**
- i. **El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo**, informará de la situación **de forma inmediata** al psicólogo del establecimiento, quien estará a cargo de las medidas de contención y apoyo necesarias para todos/as los/las estudiantes involucrados: denunciante y denunciado/a, y se evaluará la necesidad de derivar a un especialista externo en reparación y/o salud mental.
- j. **El Equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría y/o Profesor/a jefe** tomarán las medidas de resguardo necesarias para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre los y las estudiantes involucrados/as mientras dure la investigación, considerando siempre el nivel que cursa el estudiante, su edad y etapa madurativa.
- k. **El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo**, debe dejar

registro en actas de todos los antecedentes recopilados, en una carpeta a nombre de los/las estudiantes.

- I. **El Director del establecimiento**, informará al Servicio Local Los Libertadores respecto de los hechos, en un **plazo de 24 hrs.**, entregando todos los antecedentes del caso vía correo electrónico.

**2. Si el denunciado/a es un funcionario/a o adulto de la comunidad educativa:**

- a. La persona que sospecha y/o toma conocimiento de los hechos, debe notificar de inmediato al Encargado de Convivencia y/o al Director, y debe dejar registro en formato de recepción de denuncia. El Director inmediatamente definirá quién realizará la activación del protocolo de actuación. ***\*Es importante relevar que no se debe volver a entrevistar al estudiante si el relato ya fue entregado y registrado.***
- b. **El Encargado de convivencia escolar u otro/a miembro del equipo que se designe**, informará a los/as apoderados/as de él o los estudiantes involucrados/as, mediante entrevista presencial, o excepcionalmente virtual, respecto de los antecedentes y activación de protocolo de manera inmediata. De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.
- c. Si los antecedentes que se entregan son relativos a una sospecha, **el Encargado de convivencia escolar u otro/a miembro del equipo que se designe**, deberá entrevistar a el/la estudiante afectado/a, evitando siempre la revictimización. Si se requiere realizar entrevista con la finalidad de recabar antecedentes, se debe dar aviso previo a su apoderada/o y/o hacer la entrevista en compañía de éste/a o un funcionario del establecimiento que el estudiante identifique de confianza.
- d. Si la persona denunciada es el apoderado/a del estudiante, el Equipo de Convivencia Escolar deberá recabar información orientada a contactar al apoderado/a suplente o a un adulto/a significativo que pueda apoyar al estudiante en el proceso de la denuncia.
- e. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.

- f. **El Director y/o Encargado de convivencia**, notificará al funcionario/a o adulto/a denunciado/a en un **plazo 24 hrs.** mediante entrevista presencial, virtual o excepcionalmente mediante correo electrónico, resguardando la identidad del estudiante durante todo el proceso.
- g. **En el caso de que el denunciado/a sea un funcionario/a**, se procederá a reubicarlo/a en labores que eviten el trato directo con el/la estudiante denunciante o involucrado/a de manera inmediata mientras dure el proceso legal, resguardando su identidad durante todo el proceso o deberá ser acompañado por otro/a funcionario del establecimiento en las clases o espacios en el que el/la estudiante comparta espacios con la persona denunciada. Además, **el Equipo de Convivencia, Inspectoría y/o Profesor/a jefe** tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el/la denunciado/a y el o la estudiante mientras dure la investigación y se establezcan responsabilidades legales. La suspensión de funciones sólo se determinará desde el Servicio Local Los Libertadores.
- h. **En caso de que los hechos sean constitutivos de delito**, el Director y/o Encargado de convivencia procederá a hacer la denuncia correspondiente en los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía) y en paralelo se debe solicitar una medida de protección directamente en Tribunales de familia, derivación a OPD/OLN, todo ello en un **plazo de 24 horas**. *\* La medida de protección o derivación se debe realizar sólo en el caso de que los estudiantes involucrados sean menores de 18 años.*
- i. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.
- j. **El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo**, informará **de forma inmediata** al psicólogo del establecimiento, quien estará a cargo de las medidas de contención y apoyo necesarias con el/la estudiante y su familia.
- k. **El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo** debe dejar registro en acta de todos los antecedentes del caso, en una carpeta a nombre del estudiante.
- l. El Director del establecimiento, informará al Servicio Local Los Libertadores la situación en un **plazo de 24 hrs.**, entregando todos los antecedentes del caso de manera presencial o por correo electrónico.

**3. Si el/la denunciado/a es una persona externa a la comunidad:**

- a. La persona que sospecha y/o toma conocimiento de los hechos, debe notificar de inmediato al Encargado de Convivencia y/o al Director, y debe dejar registro en formato de recepción de denuncia. El Director inmediatamente definirá quién realizará la activación del protocolo de actuación. ***\*Es importante relevar que no se debe volver a entrevistar al estudiante si el relato ya fue entregado y registrado.***
- b. El Encargado de convivencia escolar y/u otro miembro del equipo, informará al apoderado/a mediante entrevista presencial o excepcionalmente virtual, respecto de los antecedentes y activación de protocolo, de manera inmediata. De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.
- c. Si los antecedentes que se entregan son relativos a una sospecha, **el Encargado de convivencia escolar u otro/a miembro del equipo que se designe**, deberá entrevistar a el/la estudiante afectado/a, evitando siempre la revictimización. Si se requiere realizar entrevista con la finalidad de recabar antecedentes, se debe dar aviso previo a su apoderada/o y/o hacer la entrevista en compañía de éste/a.
- d. **En caso de que los hechos sean constitutivos de delito**, el Director y/o Encargado de convivencia procederá a hacer la denuncia correspondiente en los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía) y en paralelo se debe solicitar una medida de protección directamente en Tribunales de familia y OPD/OLN, todo ello en un **plazo de 24 horas**. ***\* La medida de protección se debe realizar sólo en el caso de que los estudiantes involucrados sean menores de 18 años.***
- e. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red protectoral se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.
- f. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.
- g. **El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo**, informará **de forma inmediata** al psicólogo del establecimiento, quien estará a cargo de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>las medidas de contención y apoyo necesarias con el/la estudiante y su familia.</p> <p>h. <b>El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo</b> debe dejar registro en acta de todos los antecedentes del caso, en una carpeta a nombre del estudiante.</p> <p>i. El Director del establecimiento, informará al Servicio Local Los Libertadores de la situación en un <b>plazo de 24 hrs.</b>, entregando todos los antecedentes del caso por correo electrónico.</p> <p>j. En el caso de que el Encargado de convivencia sea el denunciado el Director deberá realizar el protocolo.</p> <p>k. En el caso de que el director sea el denunciado el Servicio Local Los Libertadores determinará quién llevará a cabo el protocolo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
| <p><b>ETAPA 2: CIERRE DE PROTOCOLO Y/O RESOLUCIÓN</b></p> <p>a. <b>El Encargado de Convivencia y/u otro miembro del equipo</b> deberá realizar un informe y plan de acción que señale las acciones realizadas e información obtenida, además de los compromisos de seguimiento con el objetivo de tener un registro de los hechos. Este informe debe estar disponible en <b>un plazo de 5 días hábiles</b>, debe ser entregado al Director para determinar con el equipo de gestión las sanciones, medidas disciplinarias y formativas que se estimen convenientes de implementar según lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. Las acciones que se determinen deben quedar registradas en acta e incorporarlas a la carpeta de él o los estudiantes.</p> <p>b. Posterior a la determinación se deberá comunicar en <b>un plazo de 1 día hábil</b> posterior al cierre del protocolo a los/las estudiantes, apoderados y/o funcionarios involucrados/as, sea por reunión presencial o virtual, o por correo electrónico, la resolución final del proceso, plan de acción y medidas que se aplicarán.</p> | <p>Director, Equipo de gestión y Encargado de convivencia.</p> |

#### **V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.**

**Seguimiento:** El Equipo de Convivencia e Inspectoría deberá elaborar un plan de acción en el cual se deberán determinar los acuerdos y acciones a desarrollar con el fin de realizar un acompañamiento a las necesidades de él o los estudiantes involucrados procurando siempre resguardar la integridad. La duración del plan se definirá según el proceso judicial o de intervención externa considerando la evolución del caso. De ser necesario el plan puede ir modificándose de acuerdo con los avances que se vayan observando. Para estos efectos, se realizará un trabajo coordinado entre Dirección, U.T.P. y Equipo de Convivencia Escolar del establecimiento. En él se puede incluir:

- Acompañamiento psicosocial a estudiantes involucrados y sus familias, mientras sean ingresados a un programa de reparación o atendidos por especialista externo, resguardado que no exista sobre intervención.
- De ser necesario, derivar a una red externa de salud mental y coordinar reuniones para generar estrategias en conjunto.
- En el ámbito pedagógico, se deberá flexibilizar las evaluaciones y material pedagógico si así se requiere.
- Como medidas excepcionales se podrá reducir la jornada escolar, separar de las actividades pedagógicas o sólo asistir a rendir pruebas en los casos de que exista un riesgo real para la integridad física y/o psicológica de alguno de los y las estudiantes involucrados/as. Esto debe ser coordinado por las distintas áreas del establecimiento y autorizado por la Dirección.
- Medidas para resguardar la identidad y confidencialidad de los/las estudiantes involucrados/as durante todo el proceso.
- Seguimiento del caso por parte del Equipo de Convivencia y/o Profesor(a) jefe a través de entrevistas con el apoderado/a para visualizar el progreso y estado emocional de los y las estudiantes involucrados/as.
- Intervención o talleres preventivos con el grupo, curso y/o nivel de los/as estudiantes involucrados/as, procurando no estigmatizar.
- Colaboración con redes externas que atiendan el caso durante todo el proceso.

## **VI. Medidas de resguardo dirigido a estudiantes afectados o involucrados.**

Todos los/as funcionarios/as que intervengan en este protocolo estarán obligados/as a resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, favoreciendo que éste se encuentre siempre acompañado por un/a adulto/a responsable, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando así su revictimización. El proceso de reparación sólo estará a cargo de los organismos competentes e instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas.

Los deseos del estudiante deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer las medidas y acciones que se van a realizar.

### **1. Si el presunto agresor es un estudiante de la comunidad educativa:**

- a. Dependiendo del ciclo vital y proceso madurativo de los NNA, se tomarán medidas para separar a los/as estudiantes involucrados/as, con el fin de proteger su integridad: cambio de sala (curso, piso, entre otros), horarios de actividades extracurriculares diferidas, según corresponda. Esta acción debe ser coordinada con los distintos equipos del establecimiento.
- b. Además, previa notificación al apoderado/a del estudiante denunciante, se procederá a citar al apoderado/a del estudiante denunciado/a para hacerle presente la existencia de una denuncia en su contra por hechos de connotación sexual y/o abuso sexual.

### **2. Si el presunto agresor es un funcionario/a o un adulto de la comunidad educativa:**

- a. El Director informará a la Dirección Ejecutiva, Unidad de Gestión de Personas y Unidad Jurídica del Servicio Local Los Libertadores para tomar las medidas de resguardo correspondientes en el caso de ser un

funcionario/a tales como: separación del cargo, traslado a labores fuera de aula y/o contacto con alumnos, sumario administrativo, derivación a red externa, entre otras.

b. En el caso que el denunciado/a sea un apoderado/a perderá su calidad de tal, de forma temporal, como medida de resguardo mientras dure la investigación judicial. En caso de acreditarse los hechos y acorde a la gravedad se podrá solicitar el cambio formal de apoderado.

c. En el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a mientras dure el proceso de investigación se prohibirá el ingreso al establecimiento educacional, prohibición de acercamiento al estudiante afectado/a y de participación de actividades que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe él o los estudiantes mientras dure la investigación judicial.

d. El establecimiento de ser necesario podrá elaborar un comunicado sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizando medidas que se están llevando a cabo, para evitar rumores y/o acciones discriminatorias que perjudiquen el bienestar de los involucrados.

e. El Director, en compañía del Equipo de Convivencia, determinará acciones de apoyo para los involucrados/as, en especial, aquellas que pudieran favorecer la adecuada reinserción de un funcionario/a, a quien le fueran retirados los cargos legales.

3. **Si el presunto/a agresor/a fuese un/a adulto/a externo a la comunidad educativa:**

a. Se prohibirá el ingreso al establecimiento educacional y de participación de actividades del establecimiento que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe él o los estudiantes. Para esto se solicitará una medida cautelar al tribunal competente que busque velar por el bienestar del estudiante mediante la prohibición de acercamiento al afectado/a.

b. De ser necesario, el establecimiento podrá elaborar un comunicado sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizar las medidas que se están llevando a cabo para evitar rumores y/o acciones discriminatorias que perjudiquen el bienestar de los involucrados.

## **E) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONDUCTUAL**

Dentro del contexto escolar, cualquier niño, niña o adolescente a lo largo de su trayectoria educativa puede experimentar situaciones de crisis que gatillen en alguna desregulación emocional o conductual, y con ello, requerirán apoyo para afrontarla.

Una desregulación, se puede evidenciar a partir de un amplio espectro de conductas o comportamientos, dependiendo de la etapa del ciclo vital, que puede ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta conductas de agresión hacia sí mismo u otra persona, por ende, pueden ser comportamientos desafiantes para abordar.

Sin embargo, es importante considerar que existen factores precursores y desencadenantes que podrían gatillar una Desregulación Emocional y Conductual, los cuales pueden asociarse a las características de un diagnóstico específico, como la Condición del Espectro Autista (CEA), Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), cuadros de ansiedad y del ánimo, entre otros. Pero también es necesario considerar que estas situaciones de desregulación podrían estar influenciadas por factores del contexto físico y social, afectando el proceso de adaptación del estudiante o párvulo al entorno educativo.

De este modo, las comunidades educativas deben dar respuesta con acciones específicas a” situaciones de mayor vulnerabilidad emocional manifestadas por parte de un/a estudiante o párvulo en el espacio educativo y que puedan gatillar conductas desafiantes para su 3 manejo, dada su naturaleza, intensidad o temporalidad” (Superintendencia de Educación, Circular 586/2023, p.14).

La comunidad educativa debe estar preparada para abordar estos eventos comprendiendo que son nuevos desafíos que responden a las necesidades de las y los estudiantes para su desarrollo integral, ya que es el establecimiento educativo quien debe proteger, resguardar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes para favorecer la convivencia escolar y promover el bienestar de toda la

comunidad educativa desde una mirada preventiva creando condiciones educativas que resguarden la integridad física y psicológica de estos/as.

El protocolo tiene por objetivo, entregar lineamientos para el abordaje de situaciones de desregulación emocional o conductual -en adelante DEC- en los niños, niñas y adolescentes (NNA), considerando que cada estudiante es único y que las distintas etapas del ciclo vital tienen un carácter dinámico, por lo que será necesario evaluar cada caso de manera particular, realizando un trabajo colaborativo por parte de todas las áreas del establecimiento.

Es importante destacar que se deben tener en cuenta las normativas existentes, como la Ley de Autismo (N° 21.545)<sup>1</sup> y la circular N° 586 de la Superintendencia de Educación (SIE). Estas normativas mandatan la construcción de procedimientos claros y un protocolo específico para el abordaje de situaciones de Desregulación Emocional y Comportamental en las comunidades educativas.

En este sentido, dentro de los aspectos relevantes señalados en la Circular N°586/2023 SIE, y que se considera en la construcción del presente protocolo, podemos señalar:

- Incorporación de un Plan de Acompañamiento Emocional y Comportamental (PAEC), que entregue una caracterización del estudiante y sus necesidades particulares de apoyo, diseñando acciones de acompañamiento por parte del Equipo de Aula.
- Identificación de estados y procedimientos específicos.
- Definición de etapas, plazos y responsables según estado de activación protocolo.
- Informar permanentemente al apoderado/a del estudiante respecto al proceso de acompañamiento y certificar su asistencia al establecimiento cuando corresponda.
- Existencia de una “Bitácora de Registro” para identificar gatillantes y estresores del comportamiento, incorporando modificaciones al PAEC en caso de ser necesario.
- Establecer acciones de seguimiento y evaluación con plazos definidos.
- Participación de las comunidades educativas en instancias de capacitación y/o formación en torno al DEC.

Según la Ley General de Educación y la Superintendencia de Educación, ningún establecimiento educacional podrá adoptar medidas disciplinarias que se funden, directa o indirectamente, en el hecho de presentar discapacidad o necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio, por suponer ello una discriminación arbitraria.

De este modo, frente a faltas que afecten las normas de convivencia escolar del establecimiento, se podrán *“aplicar medidas formativas, pedagógicas o incluso disciplinarias, siempre y cuando no esté asociado a la condición de el/la estudiante (...) Por lo tanto y en atención al principio de proporcionalidad, los establecimientos deben preferir la adaptación de medidas de carácter formativo para propiciar el bienestar emocional y situación personal de el/la estudiante, utilizando estrategias alternativas adaptadas a sus circunstancias particulares”* (Superintendencia de Educación, Circular 586/2023, p.18).

Es necesario precisar que en el nivel *parvulario* “se encuentra prohibido imponer sanciones a los niños y niñas por infracciones a la convivencia, lo que no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas, orientadas a desarrollar progresivamente en éstos empatía para la resolución de conflictos y comprensión de normas” (Superintendencia de Educación Parvularia, Circular 860/2018, p.26).

## I. Conceptualización.

Para efectos de este documento, se utilizarán los siguientes conceptos definidos:

- **Desregulación emocional y conductual (DEC):** Es la reacción motora y/o emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes, en donde el estudiante, por la intensidad de esta, no comprende su estado emocional ni logra expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa. Se percibe externamente como una situación de “descontrol” y desborde emocional y conductual. La desregulación emocional puede aparecer en distintos grados y no se considera un diagnóstico en sí, sino una característica que puede subyacer a distintas condiciones de una persona (...) se relaciona principalmente con comportamiento de tipo disruptivo y de menor control de los impulsos (Cole et al., 1994; Eisenberg et al., 1996; Shields & Cicchetti, 2001) Tanto niños, niñas y adolescentes pueden presentar desregulaciones emocionales conductuales, los motivos pueden ser variados. Estas dificultades van más allá de lo esperado para su edad o etapa de desarrollo, y pueden persistir incluso después de varios intentos de intervención.
- **Regulación emocional (RE):** “Capacidad que nos permite gestionar nuestro propio estado emocional de forma adecuada” (Bisquerra, como se citó en Mineduc, 2022) “Implica entender cómo nos sentimos, entender por qué nos sentimos así, poner en marcha herramientas que nos permitan expresar y gestionar lo que sentimos de forma adaptativa y orientada a nuestros objetivos personales” (Gros, J. J., & Thompson, R. A., como se citó en Mineduc, 2022)
- **Neurodiversidad:** Desde la mirada de la inclusión, se considera la neurodiversidad como un conjunto de características de percepción, procesamiento y expresión de la información de forma particular. Si bien, el sistema neurobiológico es diverso, hay personas con características en común, para las cuales se pueden establecer ciertas categorías, siendo las más frecuentes denominadas “neurotípicas” las que constituyen el estándar y la norma respecto a definiciones sociales. Cuando se considera lo que se encuentra fuera de la norma, se atiende la diferencia desde el “paradigma de la neurodiversidad”, el cual reconoce y valora las características de cada individuo.
- **Conducta:** Acción que responde a un estímulo determinado y que es visible para el observador, pero no necesariamente genera una desregulación emocional o conductual (ejemplo: el llanto de un niño que ingresa por primera vez a una sala de clases). Por lo anterior es posible que una conducta que sea redirigida a través de diversas estrategias educativas no llegue a constituir un episodio de DEC y/o se instale en el tiempo.

- **Comportamiento:** Conjunto de acciones observables que se encuentran determinados por el entorno social, los cuales podrían conducir a un episodio de DEC y prolongarse en el tiempo de acuerdo con el abordaje que se realice de éste (ejemplo: estudiante con barreras comunicativas al cual se le cambia una actividad sin anticipación, a lo cual reacciona con llanto y lanzando sus cuadernos, y por este comportamiento se le llama la atención de manera verbal, lo cual refuerza su comportamiento).
- **Contención emocional:** La contención emocional es un conjunto de procedimientos básicos que tienen como objetivo tranquilizar y estimular la confianza de una persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional. Es una intervención de apoyo primario que se realiza en un momento de crisis para asistir a la persona y animarla para restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. (MINEDUC, 2022). Para realizar una contención emocional a un NNA efectiva, se debe contar con la disponibilidad emocional del adulto, quien de esta forma contribuirá para el desarrollo emocional. La experiencia relacional y respuesta del entorno ante estas situaciones es clave.
- **Agitación psicomotora:** Es el aumento de la actividad mental y motora, tornándose desorganizada e incontrolable y, por lo tanto, peligrosa para el usuario y para los demás. Puede ser de origen orgánico o generado por una enfermedad psiquiátrica subyacente (MINSAL, 2021).
- **Intervención en crisis:** Es una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona, para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual social (Osorio, 2017). Pretende ayudar a transitar la crisis emocional con objetivo de recuperar la calma y adaptabilidad al contexto a través de la entrega de herramientas para su abordaje.
- **Detonantes o gatillantes:** Los detonantes son aquellos factores o elementos del entorno que predisponen la aparición de la DEC, éstos pueden estar presentes en el ámbito escolar o en otros ámbitos de la vida diaria. Existen distintos tipos de detonantes: entorno físico, entorno social, detonantes biológicos (ej.: presencia de trastorno del sueño). Se pueden presentar indicadores emocionales, que darán cuenta del estado emocional del estudiante, tales como: tensión, ansiedad, irritabilidad, entre otros. De igual forma se pueden presentar indicadores en el lenguaje no verbal del estudiante, tales como: inquietud motora, aumento de los movimientos, o se pueden presentar indicadores en la comunicación, tales como: aumento del tono de voz, aumento de la velocidad del habla, entre otros.
- **Contacto físico:** Se define como la acción de interactuar físicamente con otra persona mediante el tacto. Para el presente protocolo, este contacto debe ser llevado a cabo de manera apropiada, siempre teniendo en cuenta los límites personales, el bienestar de los/as involucrados y con el objetivo de evitar que el/la estudiante se produzca daño a sí mismo o a terceros, por lo que se recomienda realizarlo sólo en caso de extremo riesgo.

- **Acompañamiento emocional y conductual:** El acompañamiento debe considerar la relevancia del contexto en la estabilidad y bienestar de los y las estudiantes en el espacio educativo, y relevar la importancia de una visión puesta en lo integral (multidimensional), sensible (empática) y ecológica ante cada conducta desafiante o aparentemente desadaptativa, con el objetivo de mitigar su agudización y prevenir su permanencia en el tiempo, permitiendo una respuesta más funcional de él o la estudiante al entorno inmediato.
- **Co-regulación:** La correulación es un intercambio de calma entre dos personas. Sin embargo, cuando el intercambio es entre un adulto (que ha adquirido herramientas cognitivas para manejar sus emociones) y un niño, la correulación también implica que el adulto le enseñe al niño cómo regular sus emociones, mostrándole con el ejemplo cómo demostrar empatía y lograr tranquilizarse.
- **Equipo de aula:** El equipo de aula es una estrategia de trabajo colaborativo orientada a resguardar la trayectoria escolar de niños, niñas y jóvenes. Su propósito es coordinar acciones centradas en el estudiante, las cuales se estructuran en un plan de acompañamiento.

Este equipo puede estar integrado por miembros del equipo directivo, profesor/a jefe, docentes de asignatura, profesor/a diferencial, profesionales de apoyo del PIE, equipo de convivencia escolar y asistentes de la educación. La participación de cada integrante es flexible y se definirá según las necesidades específicas de los y las estudiantes.

## II. Estrategia de prevención.

- **Proceso de familiarización y adaptación:** Los periodos de familiarización y adaptación de los/as estudiantes son parte fundamental del proceso educativo, además es donde se evidencia mayor cantidad de situaciones desafiantes que se deben abordar oportunamente, respetando las características particulares de cada estudiante.

Es en este marco que la Superintendencia de Educación Parvularia propone estrategias *“que resguarden un ambiente acogedor y seguro, el cual incide directamente en la gradual pertenencia, identidad y apego que construye el párvulo, lo que a la vez impacta significativamente en su permanencia positiva, calidad de aprendizajes y trayectoria educativa”* (2024). Este proceso de acercamiento gradual al espacio educativo es denominado por la Superintendencia de Educación Parvularia como “Familiarización”, la cual busca disminuir la ansiedad que puede provocar en el párvulo el contexto nuevo o desconocido.

Asimismo, en los cursos donde se presentan mayor cantidad de estudiantes con situaciones desafiantes de su comportamiento, es necesario que exista un proceso de “Adaptación” a nuevos escenarios educativos (por ejemplo, el proceso adaptativo de un/a estudiante a primero básico, de cuarto a quinto básico y/o cuando implica un cambio de establecimiento).

Se sugieren a continuación algunas estrategias pedagógicas y de abordaje posibles de utilizar con estudiantes que presenten desregulaciones:

- Cambiar la actividad, la forma o los materiales en la que se está llevando a cabo la tarea (por ejemplo, cuando reacciona con frustración en alguna actividad artística con témpera, se le permite utilizar otros materiales para lograr el mismo objetivo).
- Permitir llevar objetos de apego o de transición si los tuviese.
- Construir decálogos de normas de convivencia para los distintos espacios educativos: salas de clases, comedor, patios, baños, etc. trabajados de manera colaborativa con los/as estudiantes.
- Diseñar con anticipación reglas de aula sobre cómo actuar en el caso de que un NNA se sienta especialmente frustrado, incómodo o angustiado utilizando estrategias adecuadas a la diversidad del curso. Se debe establecer cómo los estudiantes comunicarán esto a sus profesores en la etapa inicial (utilizar tarjetas de alerta, seña previamente consensuada).
- Potenciar la estrategia del “Pasaporte” para identificar y presentar las características de los/as estudiantes. Frente a una desregulación el pasaporte apoya la identificación de quien es el/la estudiante, entrega información sobre sus gustos, intereses y elementos que pueden gatillar mayor estrés o ayudar en su regulación. Se sugiere que esta estrategia se implemente para todos los/as estudiantes del curso y no sólo a quienes presenten mayores necesidades de apoyo.
- Crear contratos de contingencia que se acuerden previamente con los/as estudiantes (registrados en PAEC): si se requiere, permitirle salir un tiempo corto y determinado a un lugar acordado para facilitar el manejo de la ansiedad y la autorregulación emocional. Además, se debe considerar la edad del/la estudiante, situaciones de discapacidad física y/o intelectual, trastornos de salud mental y los apoyos que pueda requerir durante el tiempo fuera del aula (ejemplo Biblioteca CRA, en este caso se debe contemplar al encargado del espacio y su marco de actuación).
- Trabajar la gestión de las emociones, de manera lúdica y concreta (Modelo CASEL de Aprendizaje Socioemocional).
- Motivar a realizar actividades de relajación, artísticas, sensoriales, indicarle algunas alternativas que el/la estudiante pueda elegir, como primer paso hacia la calma.
- Paralelamente, analizar información que exista o pueda obtenerse sobre el estado del estudiante antes de la desregulación, por ejemplo, si durmió mal, si sucede algún problema en su casa o traslado, que aporten al manejo por parte de las/os profesionales.
- Establecer rutinas (calendarios de anticipación) que favorezcan la integración y adaptación al contexto escolar de las/os estudiantes que lo requieren.
- En caso de estudiantes que no cuenten con comunicación verbal, buscar otros medios, por ejemplo, tableros de comunicación aumentativa alternativa que permitan establecer una relación cercana con ellas/os, ofreciendo al estudiante otras maneras para que se pueda expresar.

- Promover la participación en espacios de relajación, espacios de calma y/o rincones con casas de juegos donde el estudiante pueda permanecer al detectarse fase inicial de la desregulación y antes de su por un adulto/a hasta que se restablezca a su estado de calma.
- Se sugiere sensibilizar a los estudiantes de los cursos, respecto a cómo proceder si se producen episodios de desregulación u otros que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares.

### **Conductas desaconsejadas frente a una DEC.**

- Elevar el volumen.
- Rechazar la emoción que exprese el estudiante, o buscar que la cambie de inmediato.
- Exponer la conducta del/la estudiante frente a otros/as estudiantes como una mala conducta.
- Intentar dar explicaciones extensas.
- Interpretar la desregulación sólo como una mala conducta.

A continuación, se plantean estrategias de prevención con la comunidad, las cuales se contemplan en los diferentes instrumentos de acción del establecimiento, basados en la Ley N° 21.545, en las circulares N°482, N°860, N°707, N°586 y en los planes de carácter obligatorios determinados por el Ministerio de Educación.

- Incorporar la aplicación de entrevistas de ingreso a estudiantes nuevos y actualización de datos existentes, para caracterizar a NNA en conjunto con su familia y contexto, identificando posibles factores protectores o de riesgo existentes.
- Realizar instancias de coordinación de manera periódica para el abordaje de DEC, tales como: reuniones de equipo de aula, consejos de ciclo y nivel, trabajo por departamentos, instancias para compartir experiencias significativas, diagnósticos y buenas prácticas.
- Construcción y socialización de PACI, PAEC, PAI, entre otros.
- Garantizar la diversificación de procesos de enseñanza aprendizaje y de prácticas culturales en la comunidad educativa.
- Articulación y colaboración entre todas las áreas del equipo de gestión; UTP, PIE, Convivencia escolar e Inspectoría, para generar un abordaje articulado de DEC.
- Generar instancias psicoeducativas para todos los estamentos de la comunidad educativa, tales como: estrategias de autorregulación, comunicación efectiva, contención emocional, primeros auxilios psicológicos, entre otros.
- Promoción de actividades preventivas para propiciar el desarrollo integral de estudiantes, tales como: recreos entretenidos, talleres extraprogramáticos, ferias de salud mental, entre otros.
- Mantener una comunicación fluida, directa y constante con la familia.

- Diseñar con anterioridad, reglas, normas y que el/la estudiante conozca la manera adecuada de expresar su emocionalidad de manera adaptativa.
- Evaluar el clima escolar de manera regular para identificar necesidades educativas relacionadas a posibles DEC.

### **III. Situaciones frente a las que se activará este protocolo.**

El protocolo se activará inmediatamente al detectar cualquier situación que requiera de contención y/o regulación emocional, identificando la presencia de conductas relacionadas a cualquier fase de desregulación emocional y/o conductual.

Este protocolo también podrá activarse en la medida que un estudiante de manera consciente logre expresar que necesita un espacio para autorregularse o necesita de algún apoyo y/o contención para poder lograrlo, sin la necesidad de presentar una agitación psicomotora u otros síntomas de DEC. Esto pues el protocolo es un instrumento de trabajo para la escuela para avanzar hacia estrategias de convivencia preventivas y promocionales, así como hacia modos de convivir que desarrollen las habilidades socioemocionales de los estudiantes en base al principio de cuidado colectivo que desarrolla la Política Nacional de Convivencia Educativa (2024-2030).

El protocolo se divide en tres fases, con un diagnóstico previo que se mantiene de manera transversal durante todo el proceso de forma dinámica y flexible. En dicho Diagnóstico, se diseña el Plan de Acompañamiento Individual Emocional y Comportamental (PAEC), el cual contempla información tanto del estudiante como del contexto, que será clave para la determinación de los apoyos requeridos, los/as responsables de llevarlos a cabo y procedimientos de actuación. Este cumple un rol fundamental respecto a la prevención de situaciones DEC y permite diferenciarlas en relación con procesos de adaptación, consideraciones del desarrollo, entre otras.

Es importante mencionar que el establecimiento deberá activar el Protocolo de Accidente Escolar y emitir un Seguro de Accidente Escolar al estudiante que presentó DEC y se haya ocasionado un daño en cualquiera de las etapas o al estudiante que haya resultado dañado por un episodio relacionado a una DEC.

### **IV. Etapas de este protocolo de actuación.**

Cualquier integrante adulto de la comunidad educativa, que presencie una desregulación emocional y/o conductual deberá entregar una primera acogida al estudiante, de acuerdo con la fase en la que se encuentre, y en paralelo, deberá avisar a quien corresponda de acuerdo con la fase identificada. Para esto, se debe observar las señales sobre el estado emocional del estudiante y de quien interviene, como el tono de voz, tensión muscular, agitación motora y su intensidad, y leer el contexto en el que se encuentra, procurando que este contexto favorezca su regulación, y de lo contrario realizar los ajustes.

**\* En caso de tratarse de un estudiante que presente desregulaciones con frecuencia, proceder de acuerdo**

***con la bitácora o plan de acompañamiento existente.***

### **1.- Etapa Inicial:**

Durante este estado, se observan comportamientos del estudiante que pueden ser abordados por el/la docente de aula, sin que se visualicen riesgos para sí mismos/as y/o terceros/as, ni tampoco interrupción de la clase, por lo que requiere de un apoyo leve.

En la etapa de inicio podemos identificar un gatillante de la conducta, a lo que deviene una conducta desajustada. Cuando inicia una conducta socialmente desajustada es momento de realizar una pausa y hacer un ajuste inmediato al entorno del estudiante. Se requiere un apoyo leve por un tiempo limitado por parte de una persona, el que puede ser desplegado en el aula o accediendo al espacio o sala sensorial. Es fundamental en este momento considerar estrategias que ya deben haber sido incorporadas en el PAEC como estilos comunicativos, de procesamiento sensorial (perfiles), posibles elementos precursores y desencadenantes de episodios DEC y elementos que pudieran favorecer la regulación como materiales sensoriales, objetos de apego (transicionales), espacios sensoriales o de acompañamiento, entre otros.

Si no se logra identificar a tiempo la etapa inicial o no se logra realizar un ajuste pertinente, se intensificará el desajuste y se avanzará hacia etapas que siguen respecto a este protocolo.

Se sugieren a continuación algunas estrategias posibles de utilizar en la línea de lo anteriormente planteado:

- Validar la emoción del estudiante e intentar co-regular verbalmente en un tono que evidencie tranquilidad, haciéndole saber al estudiante que está ahí para ayudarlo, y que puede, si lo desea relatar lo que le sucede, dibujar, mantenerse en silencio o realizar un ejercicio. Por ejemplo: “Entiendo que estés cansado, cuéntame en qué te puedo ayudar”.
- Permitir distancia física o acercamiento afectuoso de acuerdo con la necesidad del estudiante.
- Evitar recriminaciones respecto de la conducta, amenaza o sanción que pueda aumentar el cortisol en el cerebro del NNA en ese momento.
- Cambiar la actividad, la forma o los materiales en la que se está llevando a cabo la tarea (por ejemplo, cuando reacciona con frustración en alguna actividad artística con témpera, se le permite utilizar otros materiales para lograr el mismo objetivo).
- Dar alternativas de movimiento. Permitirle salir de clases, desplazarse, saltar, abrir o cerrar la puerta.
- Guiar ejercicios de respiración y relajación consciente.
- Facilitar objetos de apego o de transición si los tuviese, o facilitar objetos sensoperceptivos de regulación.
- Potenciar la estrategia del “Pasaporte” para identificar y presentar las características de los/as estudiantes. Frente a una desregulación el pasaporte apoya la identificación de quien es el/la estudiante, entrega información sobre sus gustos, intereses y elementos que pueden gatillar mayor

estrés o ayudar en su regulación. Se sugiere que esta estrategia se implemente para todos los/as estudiantes del curso y no sólo a quienes presenten mayores necesidades de apoyo.

- Crear contratos de contingencia que se acuerden previamente con los/as estudiantes (registrados en PAEC): si se requiere, permitirle salir un tiempo corto y determinado a un lugar acordado para facilitar el manejo de la ansiedad y la autorregulación emocional. Además, se debe considerar la edad del estudiante, situaciones de discapacidad física y/o intelectual, trastornos de salud mental y los apoyos que pueda requerir durante el tiempo fuera del aula (ejemplo Biblioteca CRA, en este caso se debe contemplar al encargado del espacio y su marco de actuación).
- Motivar a realizar actividades de relajación, artísticas, sensoriales, indicarle algunas alternativas que el estudiante pueda elegir, como primer paso hacia la calma. Algunos ejemplos son: Motivar al estudiante a tirarse al piso boca arriba “respira profundo por la nariz y bota aire por la boca”; “podemos poner un poco de música, ¿Qué música te gusta?”.
- Paralelamente, analizar información que exista o pueda obtenerse sobre el estado del estudiante antes de la desregulación, por ejemplo, si durmió mal, si sucede algún problema en su casa o traslado, que aporten al manejo por parte de los profesionales.
- En caso de estudiantes que no cuenten con comunicación verbal, buscar otros medios, por ejemplo, tableros de comunicación aumentativa alternativa que permitan establecer una relación cercana con ellos, ofreciendo a el estudiante otras maneras para que se pueda expresar.
- Promover la participación en espacios de relajación, espacios de calma y/o rincones con casas de juegos donde el estudiante pueda permanecer al detectarse fase inicial de la desregulación y antes de su amplificación en intensidad, debiendo ser atendido y monitoreado por un adulto hasta que se restablezca a su estado de calma.
- Se sugiere sensibilizar a los estudiantes de los cursos, respecto a cómo proceder si se producen episodios de desregulación u otros que afecten el normal desarrollo de las actividades escolares.

## **2.- Etapa Intermedia:**

En este estado, se observan comportamientos de mayor desafío para el docente, si bien no se visualiza riesgo para el estudiante o terceros, éste no responde a las acciones desarrolladas en el estado Inicial, requiriendo el acompañamiento moderado del Equipo de Aula. Se observa en el/la estudiante un aumento de la Desregulación Emocional y Comportamental, sin responder a estrategias comunicativas o intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora, sin lograr conectar con su entorno de manera adecuada.

En el caso de que sea la primera vez que el/la estudiante presente una situación de DEC y no presente un PAEC diseñado para apoyar su proceso, se sugiere contar con un equipo de contingencia designado previamente para el abordaje de estas situaciones.

Esta desregulación requiere de apoyo moderado por tiempo más extenso, por una o dos personas preferentemente fuera del aula. Se sugiere en este estado “acompañar” y no interferir en el proceso del estudiante de manera invasiva (exceso de lenguaje o estímulos), con estrategias que permitan responder a

sus necesidades.

Algunos ejemplos de acciones adaptables conforme a edades y características del estudiante podrían ser:

- Entablar comunicación con el/la estudiante solo 1 persona a la vez con voz tranquila. Permitirle ir a un lugar que le ofrezca calma o regulación sensorio motriz (por ejemplo, una sala pre-acordada que tenga algunos implementos que le faciliten volver a la calma).
- Propiciar el despliegue de sus intereses profundos los que estarán contenidos en el PAEC.
- Permitir distancia física o acercamiento afectuoso de acuerdo con la necesidad del estudiante.
- Evitar recriminaciones respecto de la conducta, amenaza o sanción que pueda aumentar el cortisol en el cerebro del NNA en ese momento.
- Entregar materiales, objetos y/o actividades que apoyen la regulación de sus emociones, por ejemplo; caja sensorial.
- Implementar estrategias acordadas previamente en el contrato de contingencia, según PAEC.
- Conceder un tiempo de descanso cuando la desregulación haya cedido.
- Considerar la aplicación de medidas de acompañamiento emocional, implementando estrategias como la gestión de emociones, posteriores al episodio DEC.
- Generar una comunicación eficaz entre actores que se encuentran en el espacio físico donde ocurre la desregulación y actores externos que puedan agilizar una respuesta oportuna, como por ejemplo un traslado fuera del aula de clases. Para eso, es importante que se propicie la presencia de referente afectivo para el niño en el lugar que lo ayuden a co-regularse. Se recomienda, que no haya solo 1 referente afectivo que tenga la capacidad de co-regular al estudiante, como encargado de la co-regulación emocional en la escuela.

### **3.- Etapa de Alta Intensidad:**

En este estado, se observan comportamientos que constituyen un descontrol y un riesgo inminente para sí mismo y/o terceros. El estudiante no responde a las intervenciones del Equipo de Aula (Estado Intermedio), requiriendo estrategias más específicas para su regulación. Se produce un importante aumento de la desregulación emocional y comportamental. El objetivo de este momento es evitar que el estudiante se produzca daño a sí mismo o terceros/as, por lo que se indica que sea la familia quien intervenga si se requiere algún tipo de contención emocional y comportamental, SÓLO en casos de extremo riesgo para éste y/o para otras personas de la comunidad y que la familia no se presente, es que se podrá utilizar algún grado de contacto físico, autorizado previamente por la familia y anexado al PAEC. La contención física no puede ser entendida como estrategia de regulación pues puede empeorar la desregulación.

En casos extremos puede requerirse traslado a centros de salud, para lo cual es relevante que el establecimiento pueda previamente establecer coordinaciones con distintas redes del territorio (seguridad, salud, entre otras), de manera de definir en acuerdo con el apoderado la forma de traslado en relación con la normativa y seguridad de todas las partes.

En algunos casos dicha Desregulación Emocional y Comportamental puede asociarse a efectos adversos de medicamentos neurológicos o psiquiátricos, de ahí la importancia de la articulación con la familia y los distintos centros de salud. En este sentido, en situaciones de alto riesgo para sí mismo para terceros, es importante que el Equipo de Aula del establecimiento establezca coordinación con profesionales externos, con el fin de que el estudiante reciba los apoyos pertinentes, complementando y fortaleciendo las estrategias de acompañamiento consideradas en el PAEC.

#### **4.- Acciones posteriores a un episodio DEC.**

En relación con él estudiante que presentó episodio DEC:

- Tras el episodio es importante, en la medida que la situación lo permita, demostrar a él estudiante afecto, comprensión y tranquilidad.
- Es relevante poder conversar con el estudiante sobre las normas que permiten el desarrollo de una buena y sana convivencia dentro de la comunidad educativa. En caso de ser necesario, utilizar otros medios de comunicación (pictogramas, decálogo de convivencia, entre otros).
- Evaluar la posibilidad de tomar acuerdos con el estudiante, para prevenir en el futuro inmediato situaciones que pudiesen desencadenar una desregulación, a la vez de informar que se dispone de profesionales de apoyo para ayudarlo a poner en práctica estos acuerdos.
- La propia reparación de los sentimientos y emociones evocados en dicha desregulación emocional y comportamental deben ser considerados en un diseño de intervención a mediano plazo (más allá de la contención inicial), que incluya un análisis sobre la necesidad de mejora en la calidad de vida general del estudiante y el desarrollo de habilidades alternativas.
- En relación con terceros/as afectados/as por el Episodio DEC:
- Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe realizarse en un momento en que el estudiante haya vuelto a la calma, lo cual puede ser minutos, horas o incluso al día siguiente de la desregulación. Sin embargo, SIEMPRE debe considerarse, tiempo y asignación de un responsable para acompañar dicha intervención.
- Se debe incluir dentro del ámbito de reparación, a los compañeros de curso, a docentes y/o cualquier persona afectada por los hechos, desarrollando acciones formativas para el abordaje de la situación.
- En caso de existir funcionarios afectados emocionalmente, el equipo directivo debe facilitar que éstos sean contenidos y reemplazados momentáneamente en sus funciones.

**En relación con terceros/as afectados/as por el Episodio DEC:**

- Específicamente en lo referido a la reparación hacia terceros, debe realizarse en un momento en que el estudiante haya vuelto a la calma, lo cual puede ser minutos, horas o incluso al día siguiente

de la desregulación. Sin embargo, SIEMPRE debe considerarse, tiempo y asignación de un responsable para acompañar dicha intervención.

- Se debe incluir dentro del ámbito de reparación, a los compañeros de curso, a docentes y/o cualquier persona afectada por los hechos, desarrollando acciones formativas para el abordaje de la situación.
- En caso de existir funcionarios afectados emocionalmente, el equipo directivo debe facilitar que éstos sean contenidos y reemplazados momentáneamente en sus funciones.

| ETAPAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABLES   | PLAZOS                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <p><b>Proceso Diagnóstico:</b></p> <p>Comprende la caracterización del estudiante y sus principales necesidades individuales y del contexto, para la prevención frente a episodios DEC y su posterior acompañamiento resguardando su proceso educativo. En este procedimiento es fundamental el conocimiento de los estudiantes, considerando aspectos individuales y contextuales, además de factores como las etapas del desarrollo, situaciones de discapacidad física y/o intelectual, enfermedades, trastornos de salud mental, tratamientos médicos, especialistas externos, redes de derivación u otros. Respecto a los factores contextuales se deben considerar las rutinas y organización del espacio escolar, que favorezcan una adaptación fluida del estudiante en el ambiente educativo, considerando la realización de adecuaciones en caso de ser necesario, las que deberán ser evaluadas sistemáticamente para su efectividad. Este proceso contempla el diseño del Plan de Acompañamiento Individual Emocional y Conductual (PAEC) en vinculación y articulación con el Plan de Acompañamiento Individual (PAI) o Plan de Acompañamiento Curricular Individual (PACI), cuyo responsable será el equipo de aula, el cual guiará las estrategias que se utilizan en dichas situaciones. Este se debe elaborar para cada estudiante y en situaciones donde se posibilite la prevención de episodios DEC, conociendo en mayor profundidad sus características, respetando su dignidad y en consideración del interés superior del NNA. El PAEC deberá ser diseñado de manera colaborativa, con participación de la familia del estudiante que pueda entregar información relevante, que aporte a su conocimiento, y en conjunto por quienes intervienen con el/la estudiante en el establecimiento, generando criterios consensuados, asignando roles y responsabilidades de los/as integrantes del equipo de aula. Este Plan, deberá ser complementado por dos formatos PAEC y una Bitácora para mantener un registro de la evolución en el tiempo de</p> | Equipo de aula | Inmediato frente a una desregulación. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>la conducta conforme a la intervención planificada.</p> <p>En el PAEC debe estar consignado los apoyos que el/la estudiante puede requerir y en el caso de una desregulación de alta intensidad, el actuar que la familia explícitamente autoriza al establecimiento educativo a realizar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><b>1. Etapa Inicial DEC:</b></p> <p><b>Inicio de desregulación emocional:</b> Corresponde al primer abordaje con el estudiante que requiera de contención emocional. En esta <b>etapa inicial</b> se presentan signos de alarma o indicadores de desregulación <b>sin que se visualice riesgo para sí mismo o terceros.</b></p> <p>a. Reconocer señales que pueden expresar una posible DEC en etapa inicial, tales como signos de alarma, cambios de comportamiento o solicitud de ayuda por parte del estudiante. El adulto que se encuentre más cercano al o la estudiante, que puede ser en la sala de clases o cualquier espacio de ambiente pedagógico, debe acercarse al o la estudiante con la finalidad de realizar una primera aproximación que permita contener, co-regular y calmar su estado emocional. Para ello, se sugiere llevar o invitar al o la estudiante a un espacio seguro y tranquilo, resguardar su integridad física y psicológica o algún lugar fuera de la sala de clases.</p> <p>b. Aplicar estrategias de intervención para etapa inicial, las cuales pueden haber sido previamente acordadas con el equipo, si existe un protocolo DEC previo, y en todos los casos se debe considerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facilitar la comunicación</li> <li>• Adecuar el ambiente</li> <li>• Utilizar estrategias de contención emocional</li> </ul> <p>c. Cuando el estudiante logra regular su estado emocional y se identifica que se disminuyen los indicadores de desregulación, <b>no pasando a etapa 2 o 3</b>, la persona que abordó la DEC o destinada por el equipo de aula debe cerrar el procedimiento dejando registro de este episodio en bitácora, para conocimiento del equipo de aula, indicando lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluir las estrategias que utilizó en caso de que hayan sido favorables o no para el abordaje.</li> <li>• Registrar si la etapa inicial de la DEC se debe a un</li> </ul> | <p>Cualquier funcionario del EE, que se encuentre más <b>próximo al estudiante:</b></p> <p>Durante clases el docente o asistente de aula, en otras instancias inspectoria, miembros de los equipos de Convivencia Escolar o Programa de Integración Escolar.</p> <p><b><u>En esta fase debe ser registrada en la bitácora DEC.</u></b></p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>detonante particular, de haber sido identificado.</p> <p>d. El profesor/a jefe realizará el despeje posteriormente con el estudiante o su familia, considerando si la causa tiene relación con factores ambientales o individuales.</p> <p>e. Si es requerido el profesor/a jefe, realizará junto al equipo de aula las adecuaciones en el plan DEC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                         |
| <p><b>2. Etapa Intermedia DEC:</b></p> <p>Se identifica que durante la desregulación emocional y conductual hay <b>ausencia de autocontroles inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo o terceros.</b></p> <p>En esta etapa el estudiante no responderá a la comunicación verbal, ni al contacto visual o a intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora u otros indicadores, sin lograr conectar con su entorno de manera adaptativa.</p> <p>a. En esta etapa se sugiere acompañar, sin interferir en su proceso de manera invasiva, considerando las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adecuación ambiental: realizar cambios en el ambiente de ser pertinente, llevar al estudiante a un lugar seguro y resguardado, en caso de que sea beneficioso para la regulación del estudiante, retirar elementos peligrosos que estén al alcance del estudiante, reducir los estímulos que puedan estar provocando la DEC. El estudiante que vivencia la DEC siempre debe estar acompañado de un adulto.</li> <li>• Intervenir mediante el modelo de intervención en crisis, con un <b>acompañante interno y un acompañante externo, quienes cumplirán cada rol de acuerdo con lo descrito previamente. En paralelo se debe avisar a los padres y/o apoderados indicando la necesidad o no de acudir al establecimiento en función de la proyección de que la DEC escale a una alta intensidad.</b></li> </ul> <p>b. <b>Realizar acompañamiento de acuerdo con las indicaciones generales para una intervención en crisis adjuntas en Anexo de Orientaciones DEC.</b></p> <p>c. Informar al equipo de aula para dar seguimiento al caso y encargado del protocolo en caso de ser necesario.</p> | <p>Persona que se encuentre capacitada para entregar contención emocional</p> <p><u>Se utiliza bitácora DEC</u></p> | <p><b>Inmediato</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b><i>*Se debe considerar la subjetividad del estudiante, su capacidad de razonamiento, su estado emocional y su contexto socioemocional para intervenir.</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>3. Etapa de Alta Intensidad:</b></p> <p>Se identifica que durante la desregulación emocional y conductual hay <b>ausencia de autocontroles inhibitorios cognitivos y riesgo para sí mismo/a o terceros.</b></p> <p>En esta etapa el estudiante no responderá a la comunicación verbal, ni al contacto visual o a intervenciones de terceros, al tiempo que aumenta la agitación motora u otros indicadores, sin lograr conectar con su entorno de manera adaptativa.</p> <p>Se debe alejar elementos peligrosos del alcance del NNA y proteger a integrantes de la comunidad que puedan salir dañados por la desregulación y dar aviso a los actores de la escuela que puedan apoyar a contener la situación. Habrá un adulto conteniendo la desregulación emocional que estará consignado en el PAEC como preferente para abordar la desregulación en Alta Intensidad y un acompañante que pueda realizar gestiones como informar a la familia o facilitar objetos de otros espacios de la escuela.</p> <p>Se indica que sea la familia quien intervenga si se requiere algún tipo de contención emocional y comportamental. En casos de extremo riesgo y solo si la familia no se presenta, el establecimiento podrá utilizar algún grado de contacto físico, autorizado previamente por la familia y anexo al PAEC (Plan de Acompañamiento Individual Emocional y Comportamental).</p> | <p><b>Equipo de aula</b></p>                                                                                                                                                                                     |  |
| <p><b>INTERVENCIÓN POSTERIOR A LA DEC</b></p> <p>Tras un episodio de DEC en etapa 2 y 3, y una vez que se identifique que la/el estudiante ha recuperado el estado de calma, se debe evaluar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertinencia de intervención inmediata o posterior con el/la estudiante, debe considerarse a la persona encargada para el apoyo en esta fase y la capacidad del estudiante para evaluar su propio comportamiento sobre lo ocurrido.</li> <li>• Se debe comunicar lo ocurrido y entregar protocolo previamente realizado por parte del equipo a cargo de la DEC a la familia y/o apoderado del estudiante.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Equipo que resulte ser el más pertinente, de acuerdo con la necesidad del estudiante y características de la situación que se está presentando (Equipo de Convivencia. Equipo PIE y/o dupla Psicosocial y</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• - El Equipo interviniente evaluará la necesidad de Activar el Protocolo de Accidente Escolar y entrega del Seguro Escolar o derivación a un centro de salud.</li> <li>• El profesor/a jefe y/o el psicólogo/a de la dupla psicosocial ofrecerán entrevistas y comunicación directa con profesionales externos/as para coordinar acciones de apoyo pertinentes.</li> <li>• Se realizará la coordinación entre Convivencia Educativa, PIE y el/la profesor/a jefe quienes completarán los aspectos relevantes de la “Bitácora de Desregulación Emocional y Conductual (DEC)” que será incorporada al archivador correspondiente del Equipo Psicosocial.</li> </ul> <p><b>Acciones de reparación:</b></p> <p>Debe ser adecuada a la capacidad de razonamiento del estudiante, considerando las orientaciones del equipo de aula, UTP, convivencia escolar, programa de integración, entre otros.</p> <p>Las acciones de reparación por parte del estudiante pueden estar dirigidas a pares o adultos, en acuerdo con la familia del niño y considerando los puntos anteriores.</p> <p>De ser necesario, el equipo multidisciplinario, equipo de aula, convivencia escolar, UTP, etc puede determinar la necesidad de realizar contención emocional o intervención breve a los afectados, esto puede incluir al curso, docente o persona vinculada con los hechos en caso de que corresponda.</p> <p>Todo lo anterior relacionado a las acciones de reparación deben quedar consignadas en el plan de acción y acompañamiento del protocolo correspondiente.</p> | <p>Cualquier funcionario del EE. Que se encuentre capacitado para entregar contención emocional).</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### **V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.**

El Equipo de aula deberá elaborar un plan de acción con el fin de intervenir y apoyar DEC futuras. Para estos efectos se realizará un trabajo coordinado entre Dirección, equipo de Convivencia escolar, Unidad Técnico-Pedagógica, profesor/a jefe, PIE, redes externas y apoderados/as, llevando a cabo cada acción según el área a la que corresponda, considerando lo siguiente:

- Aplicar medidas de reparación y formativas adecuadas a las necesidades educativas del estudiante y al Reglamento Interno. Utilizar las orientaciones para DEC en relación con la enseñanza de habilidades alternativas.
- Realizar el contacto o respectiva derivación con redes externas, y seguimiento periódico de esta derivación, puede ser con el estudiante y/o familia, y con redes externas para generar estrategias en conjunto.
- Evaluar la necesidad de modificar apoyos pedagógicos y/o psicosociales, resguardando el bienestar del estudiante con especial precaución respecto a la intervención.
- Evaluar adecuaciones al ambiente de acuerdo con los detonantes identificados. Si la desregulación sucede dentro del aula, realizar un plan de acción para resguardar al resto de sus compañeros/as de curso.
- Intervenir al curso, pares, adultos que observaron la DEC, de acuerdo con el nivel de gravedad y afectación. En caso de funcionarios/as que participan directamente en el abordaje de la DEC y tengan alguna lesión física o emocional deberá asistir a la Mutua de Seguridad o activar la Atención Psicológica Temprana.
- Medidas para resguardar la privacidad y confidencialidad del estudiante para durante.
- Seguimiento en sala y en patio para monitorear los estados de avance de los estudiantes involucrados.
- Cualesquiera otras medidas precautorias según el contexto, que resguarden la integridad física, psíquica y emocional de él/la estudiante y la comunidad educativa.

## **F) PROTOCOLO DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.**

La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, constituida por el conjunto de relaciones humanas al interior del contexto escolar, como estudiantes, padres y apoderados, docentes, administrativos, asistentes de la educación, etc. Toda la comunidad educativa debe estar involucrada y capacitada para detectar, prevenir y accionar el siguiente protocolo cuando se detecten las situaciones descritas. Por lo anterior, todas las acciones que realice el establecimiento deben estar dirigidas a resolver hechos de violencia ocurridos y a actuar con antelación para que no se reiteren en el tiempo, con la finalidad de resguardar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa que se vean involucrados y evitar la reiteración.

Según las orientaciones de la Superintendencia de Educación, este protocolo es un instrumento que tiene por objeto determinar el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de violencia física o psicológica que se produzcan en el contexto escolar, ya sea entre estudiantes, funcionarios/as o adultos de la comunidad educativa (padres, madres y/o apoderados/as), manifestada a través de cualquier medio, material o digital.

El artículo 16, letra d) de la Ley General de Educación establece que son especialmente graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, en los términos siguientes: *“revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”*.

El establecimiento cumplirá a cabalidad con el deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal que obliga a directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a denunciar delitos que afecten a los estudiantes.

### **Conceptualización.**

Para efectos de este documento, se utilizarán los siguientes conceptos definidos por el Ministerio de Educación:

**Maltrato Escolar:** Es un tipo de maltrato que se enmarca en un contexto educativo. Para efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de un/a estudiante o párvulo, u otro/a integrante de la comunidad educativa.

**Acoso Escolar:** Es un tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico, realizado de manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as estudiantes y se encuentra definido por ley como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.

Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso escolar llevadas a cabo por medios tecnológicos. Algunas prácticas a través de medios tecnológicos son:

- **Ciberbullying:** Acoso u hostigamiento entre pares que se realiza a través de medios digitales, como redes sociales, mensajería instantánea, correos electrónicos o videojuegos en línea, con el fin de dañar, humillar o intimidar a la víctima de forma repetida en el tiempo.
- **Funas:** Toda acción de exposición pública, realizada de manera presencial o mediante medios digitales, en la que una persona, grupo o comunidad difunde información —real o presunta— sobre conductas consideradas negativas, con el propósito de generar rechazo social, presión o sanción informal hacia quien es señalado, sin recurrir a instancias formales de denuncia o debido proceso.
- **Happy-slapping:** es una forma de agresión física que se graba en video (generalmente con un teléfono celular) y luego se difunde, habitualmente a través de redes sociales o servicios de mensajería, con el objetivo de humillar y ridiculizar a la víctima.

El término proviene del inglés y significa “bofetada feliz”, pero en la práctica puede implicar golpes, empujones, agresiones más graves o actos de violencia sexual.

**No todo maltrato constituye acoso escolar o bullying**, las características que permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia son:

- Se produce entre pares.
- Existe abuso de poder.
- Es sostenido en el tiempo, es decir, es un proceso que se repite.
- Puede presentar diversos matices, como golpes, insultos o descalificaciones, aislamiento, discriminación permanente o rumores.

**Violencia Escolar:** Es un comportamiento ilegítimo, en el contexto escolar, que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en contra de otra y/o sus bienes, dentro de las cuales se incluyen las amenazas. Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen múltiples factores.

En el ámbito escolar, los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de relación aprendido. Cuando se trata de NNA, un acto de violencia no necesariamente conlleva la intencionalidad premeditada de causar un daño a

otro, por tanto, siempre se debe considerar la etapa madurativa de los estudiantes y el principio de proporcionalidad.

### **Estrategias de prevención.**

A continuación, se plantean estrategias de prevención para toda la comunidad escolar, las cuales están contempladas en el Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar:

- En acuerdo con los planes de estudio, hay temáticas presentes en el currículum, que abordan transversalmente temas vinculados al ámbito del buen trato, bienestar, reconocimiento y manejo de las emociones, autorregulación, desarrollo de la empatía y prevención de la violencia.
- Utilización de instancias de mediación y resolución pacífica de conflictos como medios para reconocimiento del buen trato.
- Instancias formativas para funcionarios, que estén orientadas a la entrega de herramientas en la línea de la prevención la violencia escolar, resolución de conflictos, desarrollo de la empatía y el vínculo con los/las estudiantes.
- Espacios formativos y de sensibilización para padres, madres y apoderados/as.
- En el trato con los estudiantes:
  1. Los y las funcionarios/as deberán apegarse a sus funciones, manteniendo un comportamiento adecuado según lo indicado en el mismo documento.
  2. En cada recreo se establecerán turnos de funcionarios/as para estar en los patios y espacios comunes.
  3. La forma oficial de comunicación entre docentes, administrativos y asistentes de la educación con estudiantes y apoderados/as se realizará mediante las vías formales para aquello, tales como; libreta de notas, agenda, correo electrónico y reuniones presenciales o excepcionalmente virtuales.
  4. Durante la jornada de clases, todo/a funcionario/a del establecimiento procurará no estar a solas con un/a estudiante en el interior de las salas de clases u otros espacios cerrados o sin visibilidad desde el exterior.
  5. En el caso de realizar entrevistas o intervenciones con estudiantes o apoderados de forma individual, se recomienda realizarlas en una sala que tenga visibilidad desde el exterior, y si no es posible, procurar que el funcionario/a esté siempre acompañado por otro/a adulto de la comunidad educativa.

**Los y las responsables de implementar estas estrategias serán todos los miembros de la comunidad educativa.**

### **Situaciones frente a las que se activará este protocolo.**

El protocolo se activará inmediatamente al detectar o sospechar una situación de maltrato, acoso o violencia escolar, por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea mediante una denuncia, toma de conocimiento de los hechos o a partir de la información recibida por testigos.

Frente a cualquier información que sea obtenida por denuncia del afectado/a, testigos, o apoderados/as se pondrá inmediatamente en ejecución la recopilación de antecedentes, para establecer si existe o no alguna conducta que amerite la activación del presente protocolo.

Se deberán adoptar medidas de manera inmediata de resguardo a favor del estudiante afectado, como por ejemplo la separación del estudiante del mismo espacio, reubicación de los estudiantes de la misma sala o una eventual suspensión según lo determine el Reglamento Interno Escolar.

Ante cualquier situación que constituya vulneración de derechos se activará el protocolo correspondiente.

***\*En el caso de Educación de Párvulos sólo se establece vigencia de la sección de maltrato, entre personas adultas de la comunidad educativa.***

### **IV. Etapas de este protocolo de actuación.**

**Recepción de la denuncia o toma de conocimiento de los hechos:** Cualquier miembro de la comunidad escolar que recibe un relato sobre maltrato, acoso o violencia escolar debe informar inmediatamente al Director y/o Equipo de Convivencia del establecimiento, para dar cuenta de los hechos.

- En el caso de que los hechos sean constitutivos de delito o se presuma un delito, el Director, Encargado de Convivencia o quién determine la Dirección, tiene la responsabilidad de **realizar la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas, ante los organismos competentes** (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía); si así se requiere, paralelamente se debe solicitar una medida de protección directamente a Tribunales de Familia o derivación a OPD/OLN.
- Todas las medidas adoptadas deben proteger la confidencialidad y privacidad de las personas involucradas (tanto denunciante como denunciado/a).
- Se deberá proceder a la derivación a un centro de salud, en caso de que se

requiera constatar lesiones.

- Para definir cualquier medida o plan de acción para un estudiante, se debe considerar el principio de proporcionalidad con relación a la edad, etapa madurativa y si su conducta obedece a una característica del diagnóstico de los/las estudiantes involucrados.

| ETAPAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABLES                                                         | PLAZOS                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>MALTRATO, ACOSO O VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE ESTUDIANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                    |
| <b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b> <p>a. Al recepcionar o tomar conocimiento de los hechos, se debe notificar <b>de inmediato</b> al Director, quien definirá la activación de protocolo por parte del Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia.</p> <p>b. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo tomará registro por escrito en acta, de la denuncia de los hechos ocurridos, y de ser necesario, se debe evaluar la adopción de medidas inmediatas establecidas en el Reglamento Interno Escolar.</p> <p>c. Si los hechos denunciados son constitutivos de delito, y él o los estudiantes son mayores de 14 años, el Director y/o el Encargado de Convivencia debe realizar una denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros, en un <b>plazo de 24 hrs.</b> Si los estudiantes involucrados son menores de 14 años, se deberá realizar derivación a OPD/OLN. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.</p> <p>d. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.</p> <p>a. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo informará a todos/as los/as estudiantes involucrados/as y</p> | Encargado de convivencia,<br>Equipo de convivencia y/o<br>Inspección | <b>24 horas desde la recepción de la denuncia.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>sus apoderados/as, notificándoles mediante entrevista personal o virtual. De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.</p> <p>e. Si la denuncia es realizada por el/la apoderado/a, se registrará la denuncia y posteriormente se le citará nuevamente para comentarle los pasos a seguir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                            |
| <p><b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES E INDAGACIÓN.</b></p> <p>a. El Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia, debe recopilar los antecedentes para indagar sobre los hechos denunciados. De ser necesario, se podrá solicitar a través de correo electrónico al Director una prórroga de 5 días hábiles de plazo para la indagación. Si fuese así, se debe comunicar a todas las personas involucradas.</p> <p>b. El Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia debe entrevistar a los/las estudiantes involucrados/as en los hechos y a los/las posibles testigos que sean miembros de la comunidad educativa, por separado, previo aviso de sus apoderados/as, resguardando siempre el bien superior de los/las NNA y considerando la edad y etapa madurativa.</p> <p>c. En el caso que un apoderado/a se niegue a que su pupilo/a pase por procesos de entrevistas, debe dejarlo estipulado por escrito en acta de entrevista, continuando con el proceso de recopilación de antecedentes.</p> <p>d. De ser necesario, se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional de los/as estudiantes involucrados/as y sus apoderados/as.</p> <p>e. El equipo de convivencia y/o profesores jefes, deberán realizar observación de las interacciones de los/las estudiantes involucrados/as en distintos contextos educativos (sala de clases, recreos, hora de almuerzo, etc).</p> | <p>Encargado de convivencia,<br/>Equipo de Convivencia y/o<br/>Inspectoría</p> | <p><b>10 días<br/>hábiles (5 días<br/>de prórroga)</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>f. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo, debe dejar registro en acta de todos los antecedentes recopilados en una carpeta, a nombre de los/las estudiantes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                             |
| <p><b>ETAPA 3: CIERRE DE PROTOCOLO Y RESOLUCIÓN.</b></p> <p>a. <b>El Encargado de Convivencia y/u otro miembro del equipo</b> deberá realizar un informe y plan de acción que señale las acciones realizadas e información obtenida, además de los compromisos de seguimiento con el objetivo de tener un registro de los hechos. Este informe debe estar disponible en <u><b>un plazo de 3 días hábiles</b></u>, debe ser entregado al Director para determinar con el equipo de gestión las sanciones, medidas disciplinarias y formativas que se estimen convenientes de implementar según lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. Las acciones que se determinen deben quedar registradas en acta e incorporarlas a la carpeta de el o los estudiantes.</p> <p>b. El Encargado de convivencia y/o Director deberá notificar a los apoderados/as y estudiantes involucrados/as mediante una entrevista presencial o virtual, por correo electrónico o carta certificada, sobre el cierre de la recopilación de antecedentes y de la primera resolución que contendrá las medidas y acciones que se aplicarán. Se deberá dejar registro de dicha notificación en un acta.<br/><b><i>Si las medidas fueron implementadas en cuanto sucedieron los hechos, no se pueden volver a aplicar.</i></b></p> <p>c. Si es un hecho reiterado, se debe derivar a la Dupla Psicosocial del establecimiento, con la finalidad de evaluar posible caso de acoso escolar y/o necesidad de derivación a redes externas (OPD/OLN y/o Centros de salud mental, etc.)</p> | <p>Encargado de Convivencia y/o Equipo de gestión</p> | <p><b>5 días hábiles</b></p>                                                                |
| <p><b>ETAPA 4: APELACIÓN.</b></p> <p>a. Si los involucrados no están de acuerdo con la resolución entregada, tienen la facultad y el derecho de presentar una carta de apelación firmada hasta 5 días posteriores de la entrega del cierre del protocolo. Esta apelación debe estar dirigida al Director del establecimiento, y puede ser</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Director.</p>                                      | <p><b>5 días hábiles para apelar desde que se recibe la notificación de resolución.</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>recepcionada en forma presencial en el colegio o vía correo electrónico.</p> <p>b. El Director tiene un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la carta de apelación desde que es recepcionada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        | <p><b>5 días hábiles para responder a la apelación.</b></p> |
| <p><b>MALTRATO O VIOLENCIA DE UN/A FUNCIONARIO/A O ADULTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA HACIA UN/A ESTUDIANTE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                             |
| <p><b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b></p> <p>a. Al recepcionar o tomar conocimiento de los hechos, se debe notificar de inmediato a el Director, quien definirá la activación de protocolo por parte del Encargado de convivencia.</p> <p>b. El Director dará aviso al Servicio Local Los Libertadores sobre los hechos en un <b>plazo de 24 hrs</b> con los antecedentes recopilados hasta el momento por correo electrónico.</p> <p>c. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo tomará registro por escrito en acta, de la denuncia de los hechos ocurridos, y de ser necesario, se debe evaluar la adopción de medidas inmediatas establecidas en el Reglamento Interno Escolar.</p> <p>d. Si los hechos denunciados son constitutivos de delitos, el Director y/o Encargado de convivencia debe realizar una denuncia en los organismos competentes (Fiscalía, PDI o Carabineros), en un <b>plazo de 24 hrs</b>. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.</p> <p>e. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.</p> <p>f. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo</p> | <p>Director,<br/>Inspectoría y/o<br/>Encargado de<br/>Convivencia.</p> | <p><b>24 horas desde la recepción de la denuncia.</b></p>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>informará a todos/as los/as estudiantes involucrados/as y sus apoderados/as, notificándoles mediante entrevista personal o virtual. De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.</p> <p>g. El Encargado de convivencia y/o Director informará al funcionario/a o adulto denunciado/a mediante entrevista personal o virtual en caso excepcional.</p> <p>h. Si la denuncia es realizada por el/la apoderado/a, se registrará la denuncia y posteriormente se le citará nuevamente para comentarle los pasos a seguir.</p> <p>i. Si el/la denunciado/a es un funcionario/a, se procederá a reubicarlo/a en labores que eviten el trato directo con el estudiante, mientras dure la investigación, resguardando su identidad durante todo el proceso. Además, se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el denunciado/a y el o la estudiante mientras dure la investigación y se establezcan responsabilidades.</p> |                                                                                                             |                                                            |
| <p><b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES E INDAGACIÓN.</b></p> <p>a. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo de convivencia, debe recopilar los antecedentes necesarios para investigar los hechos. De ser necesario, se podrá solicitar al Director una prórroga de 5 días hábiles de plazo para la investigación, y si fuese así, se debe comunicar a todas las personas involucradas.</p> <p>b. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo de convivencia debe entrevistar a todas las personas involucradas en los hechos y a los/las posibles testigos que sean miembros de la comunidad educativa, por separado, resguardando siempre el bien superior de los NNA, considerando su edad y etapa madurativa.</p> <p>c. Se sugiere que las entrevistas con los y las estudiantes se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Director,<br/>Encargado de<br/>Convivencia<br/>Escolar y/o<br/>Equipo de<br/>convivencia<br/>escolar</p> | <p><b>10 días<br/>hábiles (5 días<br/>de prórroga)</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>puedan realizar en compañía del apoderado/a. En el caso que un/a apoderado/a se niegue a que su pupilo/a sea entrevistado/a debe dejarlo por escrito en un acta de entrevista.</p> <p>d. De ser necesario, se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional del estudiante.</p> <p>e. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo de convivencia debe dejar registro en acta de todos los antecedentes recopilados, y guardar en una carpeta a nombre de los estudiantes y funcionarios/as involucrados/as.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                              |
| <p><b>ETAPA 3: CIERRE DE LA INDAGACIÓN Y RESOLUCIÓN</b></p> <p>a. <b>El Encargado de Convivencia y/u otro miembro del equipo</b> deberá realizar un informe y plan de acción que señale las acciones realizadas e información obtenida, además de los compromisos de seguimiento con el objetivo de tener un registro de los hechos. Este informe debe estar disponible en <u><b>un plazo de 3 días hábiles</b></u>, debe ser entregado al Director para determinar con el equipo de gestión las sanciones, medidas disciplinarias y formativas que se estimen convenientes de implementar según lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. Las acciones que se determinen deben quedar registradas en acta e incorporarlas a la carpeta de él o los estudiantes.</p> <p>b. El Encargado de convivencia o un miembro del equipo deberá notificar a todos los involucrados/as mediante una entrevista presencial o virtual, por correo electrónico o carta certificada, sobre el cierre de la recopilación de antecedentes y de la primera resolución que contendrá las medidas y acciones que se aplicarán. Se deberá dejar registro de dicha notificación en un acta.</p> <p>c. En caso de que el denunciado/a sea un apoderado/a se debe contemplar las medidas según se indique en el Reglamento Interno Escolar.</p> <p>d. En el caso de que el denunciado/a sea un funcionario/a, el Director deberá enviar los antecedentes a Servicio Local Los Libertadores para implementar medidas desde la</p> | <p>Director,<br/>Equipo de<br/>gestión y/o<br/>Encargado de<br/>Convivencia.</p> | <p><b>5 días hábiles</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Unidad Jurídica y Dirección Ejecutiva.</p> <p>e. En el caso de que el denunciado sea el Encargado de Convivencia, el Director u otro miembro del equipo de gestión deberá realizar la indagación, información que deberá ser enviada por el Director al Servicio Local Los Libertadores a la Unidad Jurídica y Dirección Ejecutiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                |
| <p><b>ETAPA 4: APELACIÓN.</b></p> <p>a. Si los involucrados no están conformes con la resolución entregada, tienen la facultad y el derecho de presentar una carta de apelación firmada hasta 5 días hábiles posteriores al cierre de protocolo, dirigida al Director del establecimiento, y puede ser recepcionada en forma presencial en el colegio o por correo electrónico.</p> <p>b. El Director tiene un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la carta de apelación, desde que es recepcionada</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Director</p>                                                                           | <p><b>5 días hábiles desde que se recibe la notificación de la resolución.</b></p> <p><b>5 días hábiles para responder a la apelación.</b></p> |
| <p><b>MALTRATO O VIOLENCIA DE UN ESTUDIANTE HACIA UN/A FUNCIONARIO/A O UN/A ADULTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                |
| <p><b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b></p> <p>a. Al recepcionar o tomar conocimiento de los hechos, se debe notificar de inmediato a al Director, quien definirá la activación de protocolo por parte del Encargado de convivencia.</p> <p>b. El Director avisará de manera inmediata a la Unidad de Gestión de Personas o a la Directora Ejecutiva o al Equipo de Convivencia Educativa del Servicio Local para coordinar contención al funcionario/a dentro de las <b>primeras 24 hrs.</b></p> <p>c. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo tomará registro por escrito en acta, de la denuncia de los hechos ocurridos, y de ser necesario, se debe evaluar la adopción de medidas inmediatas establecidas en el Reglamento Interno Escolar.</p> | <p>Director, Inspectoría, Encargado de Convivencia y/o Equipo de Convivencia Escolar.</p> | <p><b>24 horas desde la recepción de la denuncia.</b></p>                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>f. Si los hechos denunciados son constitutivos de delito, y él o los estudiantes son mayores de 14 años, el Director y/o el Encargado de Convivencia debe realizar una denuncia en Fiscalía, PDI o Carabineros, en un <b>plazo de 24 hrs.</b> Si los estudiantes involucrados son menores de 14 años, se deberá realizar derivación a OPD/OLN o un programa afín.</p> <p>En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, sino, informar de manera directa a Tribunal de Familia.</p> <p>d. Si un funcionario/a resulta con lesiones físicas o afección emocional, se gestionará el traslado a la Mutual de Seguridad para ser atendido/a y constatar lesiones acompañado de un miembro del equipo de gestión y/o quién designe el Director.</p> <p>e. Si otro adulto de la comunidad educativa (padre, madre y/o apoderado/a) resulta con lesiones, se deberá gestionar el traslado al centro de salud más cercano, para ser atendido/a y constatar lesiones.</p> <p>g. El encargado de convivencia informará a los estudiantes, apoderados/as y funcionarios/as involucrados/as, notificándoles por entrevista personal, virtual y/o correo electrónico, respecto de los antecedentes y pasos a seguir. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo informará a todos/as los/as estudiantes involucrados/as y sus apoderados/as, notificándoles mediante entrevista personal o virtual. De no ser posible de contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.</p> |                                                                                |                                                    |
| <p><b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES E INDAGACIÓN</b></p> <p>a. El Encargado/a de Convivencia y/u otro miembro del equipo, debe recopilar los antecedentes necesarios para</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Director,<br/>Inspectoría,<br/>Encargado de Convivencia<br/>Escolar y/o</p> | <p><b>10 días hábiles (5 días de prórroga)</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>indagar los hechos. De ser necesario se podrá solicitar al Director una prórroga de 5 días hábiles de plazo para la investigación, si fuese así se debe comunicar a todas las personas involucradas.</p> <p>b. El Encargado de Convivencia y/u otro miembro del equipo, debe entrevistar a todas las personas involucradas en los hechos y a los/las posibles testigos que sean miembros de la comunidad educativa, por separado, resguardando siempre el bien superior de los NNA, considerando la edad y la etapa madurativa.</p> <p>c. Se sugiere que las entrevistas con los y las estudiantes se puedan realizar en compañía del apoderado/a. En el caso que un/a apoderado/a se niegue a que su pupilo/a sea entrevistado/a debe dejarlo por escrito en un acta de entrevista.</p> <p>d. De ser necesario, se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional de los/las involucrados/as.</p> <p>e. El equipo de convivencia y/o profesores jefes, deberán realizar observación de las interacciones de los/las estudiantes involucrados/as en distintos contextos educativos (sala de clases, recreos, hora de almuerzo, etc).</p> <p>f. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo de convivencia debe dejar registro en actas o formularios de todos los antecedentes recopilados en una carpeta a nombre de los/las estudiantes involucrados/as.</p> | <p>Equipo de convivencia</p>                          |                              |
| <p><b>ETAPA 3: CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN</b></p> <p>a. El Encargado de convivencia escolar deberá realizar un informe de cierre que contenga los antecedentes, acciones realizadas y sugerencias para la toma de decisión, además deberá contemplar las medidas formativas y disciplinarias de ser necesarias, según el RICE y sugerir un plan de acción con las personas involucradas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Director y/o Encargado de Convivencia Escolar.</p> | <p><b>5 días hábiles</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. El Director y/o Encargado de convivencia deberá notificar a los/las apoderados/as y estudiantes involucrados/as mediante una entrevista presencial o virtual, por correo electrónico o carta certificada, sobre el cierre de la recopilación de antecedentes y de la primera resolución que contendrá las medidas y acciones que el colegio aplicará, dejando registro en un acta de dicha notificación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                                |
| <p><b>ETAPA 4: APELACIÓN.</b></p> <p>a. Si no están conformes con la resolución entregada, todos/as los/las involucrados/as en los hechos tienen la facultad y el derecho de presentar una carta de apelación firmada, dirigida al Director del establecimiento, y puede ser recepcionada en forma presencial en el colegio o por correo electrónico.</p> <p>b. El Director tiene un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la carta de apelación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Director</p>                                                          | <p><b>5 días hábiles desde que se recibe la notificación de la resolución.</b></p> <p><b>5 días hábiles para responder a la apelación.</b></p> |
| <p><b>MALTRATO O VIOLENCIA ENTRE PERSONAS ADULTAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</b><br/><i>Padres, madres, apoderados, funcionarios y/o cualquier persona adulta miembro de la comunidad educativa.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                |
| <p><b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b><br/><i>*Si el Director está involucrado en los hechos, la persona que toma conocimiento debe informar de manera inmediata al Servicio Local Los Libertadores.</i></p> <p>a. La persona que recepciona o toma conocimiento de los hechos, debe notificar de inmediato al Director, quien definirá la activación de protocolo por parte del Encargado de convivencia o algún miembro del equipo de gestión.</p> <p>b. El Director debe avisar de manera inmediata a la Dirección Ejecutiva de los hechos vía telefónica para coordinar el apoyo que se requiera, posteriormente deberá enviar por correo electrónico los antecedentes recopilados en un <b>plazo no mayor a 24 hrs.</b></p> <p>c. El Director, Encargado de Convivencia o un miembro del equipo designado por el Director, tomará registro por escrito en acta de la denuncia de los hechos ocurridos y de ser necesario se deberán evaluar la adopción de</p> | <p>Director,<br/>Equipo de gestión y/o<br/>Encargado de convivencia.</p> | <p><b>24 horas desde la recepción de la denuncia.</b></p>                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>medidas urgentes, previamente establecidas en el Reglamento Interno.</p> <p>d. Si los hechos denunciados son constitutivos de delitos, cada adulto involucrado/a deberá realizar la denuncia correspondiente en los organismos competentes (Fiscalía, PDI o Carabineros), en un <b>plazo de 24 hrs.</b><br/><i>En el caso de ser un funcionario/a, el Director o un miembro del equipo quién designe debe acompañarlo/a a realizar dicha denuncia.</i></p> <p>e. Si un funcionario/a resulta con lesiones físicas o afección emocional, se debe avisar a Prevención de Riesgo del Servicio Local para gestionar el traslado a la Mutual de Seguridad para ser atendido/a y constatar lesiones.</p> <p>f. Si otro adulto de la comunidad educativa (padre, madre y/o apoderado/a) resulta con lesiones, se deberá gestionar el traslado al centro de salud más cercano, para ser atendido/a y constatar lesiones.</p> <p>g. El Encargado de convivencia y/o Director notificará a todos/as los y las involucrados/as, por entrevista personal, virtual y/o correo electrónico, respecto de la activación de protocolo.</p> <p>h. En el caso de que son sólo funcionarios/as los involucrados en los hechos denunciados el Director debe informar a los involucrados a realizar la denuncia por Ley Karin N°21.643 en el Servicio Local Los Libertadores, según se indica en el manual de procedimientos establecido, que se encuentra en la página web <a href="https://sleploslibertadores.gob.cl/ley-karin/">https://sleploslibertadores.gob.cl/ley-karin/</a></p> |                                              |                                                    |
| <p><b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES E INDAGACIÓN</b></p> <p>a. En el caso de que sea un adulto/a externo y un funcionario/a involucrado, el Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo debe recopilar los antecedentes necesarios para indagar los hechos. De ser necesario, se podrá solicitar al Director una prórroga de 5 días hábiles de plazo para la investigación. Si fuese así se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Director y/o Encargado de Convivencia</p> | <p><b>10 días hábiles (5 días de prórroga)</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>debe comunicar a todas las personas involucradas.</p> <p>b. En el caso de que sean sólo funcionarios involucrados en los hechos, no se debe realizar indagación, sólo se dispondrá de los antecedentes entregados por las partes afectadas al Director para dar aviso a la Unidad de Gestión de Personas y Unidad Jurídico del Servicio Local Los Libertadores. El Director, Encargado de Convivencia o algún miembro del equipo de gestión deberá establecer medidas de resguardo para evitar la revictimización.</p> <p>c. El Encargado de convivencia debe entrevistar a todas las personas involucradas en los hechos, por separado, y a los/las posibles testigos que sean miembros de la comunidad educativa.</p> <p>d. De ser necesario se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional a los/as involucrados/as.</p> <p>e. El equipo de convivencia y de gestión deberá realizar observación de las interacciones de los/las involucrados en los distintos contextos educativos en el caso de ser funcionarios/as del establecimiento.</p> <p>f. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo de convivencia debe dejar registro en actas o formularios de todos los antecedentes recopilados en una carpeta a nombre de las personas involucradas.</p> |                                                                                 |                              |
| <p><b>ETAPA 3: CIERRE DE LA INDAGACIÓN Y RESOLUCIÓN.</b></p> <p>a. El Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar un informe de cierre que contenga los antecedentes, acciones realizadas y sugerencias para la toma de decisión, además deberá contemplar las medidas necesarias según el Reglamento Interno, sugiriendo un plan de acción con las personas involucradas.</p> <p>b. El Director, deberá notificar a todos/as los y las involucrados/as sobre el cierre de la investigación con las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Director,<br/>Equipo de<br/>Gestión y/o<br/>Encargado de<br/>convivencia</p> | <p><b>3 días hábiles</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>medidas a aplicar, mediante entrevista presencial o virtual, por correo electrónico o carta certificada. Se deberá dejar registro en un acta de dicha notificación.</p> <p>c. El Director deberá enviar un informe a la Dirección de Ejecutiva entregando los antecedentes que dispone, los cuales serán revisados por la unidad jurídica del Servicio Local para definir las medidas a realizar (mediación, sanción administrativa, entre otras).</p>         |                                          |                                                                                                                                                         |
| <p><b>ETAPA 4: APELACIÓN</b></p> <p>a. Si las partes involucradas no están conformes con la resolución entregada, todos los involucrados/as en los hechos tienen la facultad y el derecho de presentar una carta de apelación firmada, dirigida a al Director del establecimiento, pudiendo ser recepcionada en forma presencial o por correo electrónico.</p> <p>b. El Director tiene un plazo de 5 días hábiles para dar respuesta a la carta de apelación.</p> | <p>Director y/o Dirección Ejecutiva.</p> | <p><b>5 días hábiles para apelar desde que se recibe la notificación de resolución.</b></p> <p><b>5 días hábiles para responder a la apelación.</b></p> |

## **V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.**

El Equipo de Convivencia Escolar deberá elaborar un plan de acción con el fin de resguardar la integridad del o los/las involucrados. Para estos efectos, se realizará un trabajo coordinado entre Dirección, U.T.P., Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial del establecimiento. En él se puede incluir:

- Apoyos psicosociales a los/as estudiantes involucrados y sus familias, resguardando que no exista sobre intervención.
- En el ámbito pedagógico, se deberá flexibilizar las evaluaciones y material pedagógico si así se requiere.
- De ser necesario derivar a una red externa de salud mental y coordinar reuniones para generar estrategias en conjunto.
- Medidas para resguardar la privacidad y confidencialidad de todo/as lo/as involucrados/as en el proceso.
- Intervención o talleres grupales al curso y/o nivel de los/as estudiantes involucrados/as,

procurando no estigmatizar.

- f. Otras medidas cautelares según el contexto, que resguarden la integridad física, psíquica y emocional de todos/as los y las involucrados/as.
- g. Seguimiento del caso por parte del Equipo de Convivencia de forma quincenal para visualizar el progreso de estudiantes y/o adultos involucrados.
- h. Seguimiento del profesor/a jefe para monitorear los estados de avance de estudiantes involucrados/as.
- i. Los padres, madres y/o apoderados de estudiantes involucrados/as, deberán informar de forma inmediata cualquier situación relacionada con el caso, comunicándose con el/la profesor/a jefe y/o Encargado/a de convivencia escolar.
- j. Como medidas excepcionales se podrá reducir la jornada escolar, separar de las actividades pedagógicas o sólo asistir a rendir pruebas en los casos de que exista un riesgo real para la integridad física y/o psicológica de alguno de los y las estudiantes involucrados/as.
- k. Colaboración y coordinación con redes externas que atiendan el caso durante todo el proceso, para recoger sugerencias y conocer los estados de avance de los y las estudiantes involucrados.
- l. En el caso de ser funcionario y la investigación acredite que no hubo presencia de maltrato, acoso o violencia escolar se deberá acompañar el proceso de integración y re-establecimiento de sus funciones, según corresponda.

## **V. Medidas de resguardo dirigidas a las y los afectados o involucrados.**

Todos/as los/as funcionarios/as que intervengan en este protocolo, estarán obligados a resguardar los derechos, confidencialidad y privacidad de los/as involucrados/as en todo momento, dado que tanto estudiantes como adultos/as involucrados/as tienen derecho a que se presuma su inocencia durante todo el proceso.

### **1. Si el maltrato, acoso o violencia escolar es entre estudiantes de la comunidad educativa:**

- a. Dependiendo de la gravedad de los hechos y enmarcado en su proporcionalidad se tomarán medidas para separar a los y las estudiantes involucrados/as, con el fin de proteger su integridad: cambio de curso, piso, horarios de actividades extracurriculares diferidas, según corresponda, teniendo siempre en consideración la edad de los estudiantes y su etapa madurativa.
- b. El/La profesor/a jefe, profesores de asignatura e inspectores de ciclo estarán al tanto del procedimiento para tomar los resguardos necesarios de los estudiantes.
- c. De ser necesario, se podrá solicitar un informe de atención y tratamiento de un especialista

de salud mental de los/as afectados/as para realizar seguimiento.

- d. *Ciertas agresiones o hechos de violencia, pueden llevar a la cancelación de matrícula o expulsión de las/los estudiantes involucrados/as según el Reglamento Interno, en cuyo caso deben aplicarse las normas de procedimiento legales.*
- e. En todo momento se debe resguardar el debido proceso de la investigación.

**2. Si el maltrato, acoso o violencia escolar es entre un estudiante y un funcionario o adulto de la comunidad educativa:**

- a. En el caso de ser un estudiante el afectado por parte de algún funcionario/a, se informará a Dirección y al sostenedor para tomar las medidas de resguardo correspondientes (suspender de sus funciones directas con el o los estudiantes afectados, podrá ser traslado a labores fuera de aula sin contacto con estudiantes, sumario administrativo y/o derivación a una red externa de apoyo, entre otras.)
- b. En el caso de estar involucrado el Director se deberá dar aviso de inmediato al sostenedor.
- c. Si los hechos son constitutivos de delito, en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a perderá su calidad de tal de forma temporal, como medida de resguardo mientras dure la investigación, previa denuncia a la fiscalía. En caso de acreditarse los hechos y acorde a la gravedad se podrá solicitar el cambio formal de apoderado (según lo expuesto en el Reglamento Interno Escolar).
- d. Dependiendo de la gravedad de los hechos, que determina el RIE, en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a mientras dure el proceso de investigación se prohibirá el ingreso al establecimiento educacional, prohibición de acercamiento al estudiante afectado/a y de participación de actividades del establecimiento que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe él o los estudiantes afectados.
- e. En el caso de que el denunciado/a sea un adulto, padre, madre y/o apoderado/a, se podrá solicitar la firma de una carta de compromiso, dónde se compromete por escrito a modificar sus actitudes y a no volver a repetirlos.
- f. Se incentiva la implementación de medidas reparatorias como las disculpas, públicas o privadas.
- g. De ser necesario, el establecimiento puede elaborar un comunicado con foco informativo, sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizar las medidas que se están llevando a cabo.

**3. Si el maltrato, acoso o violencia escolar es entre adultos de la comunidad educativa:**

- a. Si los hechos son constitutivos de delito, en el caso de ser un apoderado/a, perderá su calidad de tal, como medida de resguardo, previa denuncia a la fiscalía.
- b. En el caso de estar involucrado el Director se deberá dar aviso de inmediato al sostenedor.

- c. Dependiendo de la gravedad de los hechos, en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a mientras dure el proceso de investigación se prohibirá el ingreso al establecimiento educacional, prohibición de acercamiento al otro/a adulto/a de la comunidad educativa afectado/a y de participación en actividades extraprogramáticas que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe la persona afectada.
- d. En el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a, se podrá solicitar la firma de una carta de compromiso dónde se compromete por escrito a modificar sus actitudes y que no se volverán a repetir.
- e. El proceso de investigación debe ser de carácter reservado y confidencial.
- f. En el caso de ser un conflicto entre funcionarios se debe
- g. De ser necesario el establecimiento puede elaborar un comunicado sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizar las medidas que se están llevando a cabo.

**G) PROTOCOLO DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE PORTE,**

## TRÁFICO Y/O CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.

El desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes durante su trayectoria educativa requiere de espacios seguros, libres de situaciones de riesgo relacionadas con alcohol y drogas que puedan afectar su salud y su adecuado desarrollo biopsicosocial. En este contexto, la normativa señala que todos los establecimientos, deben implementar estrategias de prevención y protocolos de acción, con la finalidad de actuar oportunamente para abordar este tipo de problemáticas, con un sentido preventivo, orientado al autocuidado y la formación de estudiantes comprometidos con el bienestar de su comunidad (MINEDUC).

Las situaciones que se incluyen en este protocolo son las relacionadas al porte, tráfico y/o consumo de drogas y alcohol dentro y fuera del establecimiento, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares en las que participan estudiantes de la comunidad educativa.

### I. Conceptualización.

Para efectos de este documento, se utilizarán los siguientes conceptos definidos:

**Consumo:** Es la autoadministración de una sustancia psicoactiva legal o ilegal, que es perjudicial para la salud causando daño físico o mental y deteriorando sus funciones físicas y psicológicas. El consumo reiterado de estas sustancias puede desarrollar el síndrome de dependencia que es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, típicamente, incluye deseos intensos de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad al consumo que a otras actividades y/u obligaciones, aumento de la tolerancia y a veces, un cuadro de abstinencia física y/o cognitiva.

**Tráfico de drogas:** Es el delito en que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración en NNA mayores de 14 años.

**Microtráfico de drogas:** Se refiere al delito en que se posean, transporten, guarden o porten o trafiquen pequeñas cantidades de droga, ya sea dentro o fuera del establecimiento educacional en NNA mayores de 14 años.

**Ley 20.000:** Sanciona el delito de microtráfico y tráfico de drogas ilícitas cuando alguien vende o comercializa; si existe distribución, regalo o permuta, o cuando se guarde o lleva consigo drogas ilícitas, exceptuando que se acredite el consumo personal o un uso médico; en ese caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa o asistencia a programas de prevención). Si el tráfico de drogas ilícitas se desarrolla en inmediaciones o interior del establecimiento educacional, las sanciones son más severas. Compone una circunstancia agravante de la responsabilidad penal, si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, entre menores de edad. Por lo tanto, el establecimiento no tiene la facultad de investigar delitos y menos de establecer responsabilidades penales.

### II. Estrategias de prevención.

Se trabajará la prevención entendiéndose como un conjunto de procesos que estimulan el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad anticipándose al problema de consumo o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de consumo, fortaleciendo factores protectores, disminuyendo factores de riesgo personales en NNA, jóvenes, adultos, familiares y colectivos, y promoviendo el desarrollo de culturas preventivas (SENDA, 2019).

Estas estrategias están contempladas en el Plan Anual de Gestión de Convivencia Escolar, así como diferentes charlas y actividades orientadas a estudiantes y sus familias, al igual que al resto de la comunidad:

- a. Acompañar a los estudiantes, evitando o retrasando el inicio del uso de drogas o evitar el desarrollo de desórdenes asociados, utilizando el material de SENDA Continuo Preventivo y articulación con el programa a nivel territorial.
- b. Talleres con equipos del área de salud comunal para conocer los efectos del consumo de alcohol y drogas en edad temprana.
- c. Fomentar factores protectores y disminuir factores de riesgo, a través de talleres de autocuidado.
- d. Informar oportunamente de los efectos del consumo de drogas lícitas e ilícitas y sus respectivos efectos y consecuencias a nivel biopsicosocial y legal.
- e. Promover estilos de vida saludable, bienestar y buen uso del tiempo libre.
- f. Capacitar al equipo docente y de funcionarios sobre la detección de señales de consumo.
- g. Promover como factor protector la parentalidad positiva.

### **III. Situaciones frente a las que se activará el protocolo.**

El siguiente protocolo se activará en los casos de detección o sospecha que un estudiante tenga problemas de consumo o adicción a cualquier tipo de drogas y/o alcohol, o en el caso de que exista una denuncia o sospecha de tráfico o microtráfico de drogas dentro o fuera del establecimiento educacional.

En el caso de que el porte, tráfico y/o consumo sea por parte de un adulto/a de la comunidad educativa:

- a. Se le prohibirá el ingreso al establecimiento si se encuentra bajo el efecto de drogas y/o alcohol.
- b. Si el delito corresponde a porte o tráfico de drogas o estupefacientes, se realizará denuncia a los organismos competentes del ministerio público (Fiscalía, PDI, Carabineros).
- c. Se notificará de inmediato a la Dirección Ejecutiva y Unidad Jurídico del Servicio Local, por parte del/la Director/a, entregando informe de investigación y relato de los hechos, para la toma de medidas respectivas.
- d. En el caso de que se advierta consumo y/o tráfico de parte de un funcionario/a, se implementarán las medidas de acuerdo a lo determinado por la Dirección Ejecutiva y la Unidad Jurídica del Servicio Local.

### **IV. Etapas de este protocolo de actuación.**

**Recepción de la denuncia o toma de conocimiento de los hechos:** Cualquier miembro de la comunidad escolar que recibe un relato o sea testigo sobre una situación de porte, tráfico y/o consumo de alcohol y drogas de estudiantes tanto fuera como dentro del establecimiento, debe informar inmediatamente al Director/a, Equipo de Gestión y/o Equipo de Convivencia, quienes evaluarán la gravedad de la situación y determinará la apertura de protocolo.

En el caso de que los hechos sean constitutivos de delito, como tráfico o microtráfico de drogas por parte de mayores de 14 años, el Director/a y/o el Encargado de Convivencia o algún miembro del equipo, tiene la responsabilidad de dar aviso inmediato al apoderado/a y realizar la denuncia en **un plazo no mayor a 24 horas**, ante los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía); si así se requiere, paralelamente se debe solicitar una medida de protección directamente a Tribunales de Familia u OPD/OLN para gestionar y coordinar. Al definir lo anterior, es importante considerar el principio de proporcionalidad

con el o los estudiantes involucrados, en relación con su edad y etapa madurativa.

El plazo otorgado por la norma, confiere a los establecimientos el tiempo necesario para informar y citar primero a padres, madres o apoderados/as y evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a los organismos competentes del ministerio público. Esto facilita la actuación con el debido tacto pedagógico, dando cumplimiento a la obligación legal de la denuncia, sin que esto implique solicitar en ese mismo instante la presencia de Carabineros o de la Policía de Investigaciones en el establecimiento.

Todas las medidas adoptadas deben proteger la confidencialidad y privacidad de los involucrados/as.

| Etapas y acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsable                                                           | Plazos                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CONSUMO, TRÁFICO O ADICCIÓN DE UN/A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                        |
| <b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de consumo, adicción y/o tráfico en la cual se vea involucrado un estudiante de la comunidad educativa, <b>debe <u>notificar de inmediato</u></b> al Director/a y/o Encargado/a de Convivencia sobre los antecedentes.</li> <li>El Encargado/a de convivencia y/u otro miembro del equipo debe tomar registro por escrito, dejando en acta los antecedentes proporcionados por el funcionario/a o miembro de la comunidad educativa, con respecto a la preocupación por el estudiante.</li> <li>El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo informará a los apoderados/as de los estudiantes involucrados/as, notificándoles por entrevista personal, entrevista virtual o correo electrónico, en el caso de que no sea posible contactar al apoderado/a se debe llamar por teléfono al menos en 2 oportunidades, con la finalidad de entregar los antecedentes y de los pasos a seguir. Si la denuncia es realizada por el apoderado/a se comentará en el momento la activación de protocolo.</li> </ol> | Director, Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia escolar. | <b>48 hrs.</b>         |
| <b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo, debe recopilar los antecedentes necesarios, mediante entrevista personal con el estudiante, revisión de su historial, hoja de vida, entrevista con profesor/a jefe, testigos, etc.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia escolar.           | <b>5 días hábiles.</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>b. En el caso el apoderado/a se niegue a que su pupilo/a pase por procesos de entrevistas, debe dejarlo estipulado por escrito en acta de entrevista y continuar con la recopilación de antecedentes a través de observación en distintos espacios del establecimiento (recreos, salas de clases, horarios de almuerzo, etc), interacción con otros estudiantes, entrevistas a compañeros/as o testigos, entre otros.</p> <p>c. De ser necesario, se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional de estudiantes involucrados/as.</p> <p>d. Dentro de la recopilación de antecedentes, se debe identificar las características del consumo como la frecuencia, contextos, tipo de sustancia, dosis, etc., identificando los factores de riesgo y protectores que pueda tener el estudiante y su sistema familiar para poder realizar una derivación pertinente a la necesidad.</p> <p>e. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo, debe dejar registro en acta de todos los antecedentes recopilados, en una carpeta a nombre de los estudiantes.</p> |                                                                   |                                                                   |
| <p><b>ETAPA 3: PLAN DE ACCIÓN</b></p> <p>a. El Encargado de convivencia con apoyo del equipo, deben realizar un plan de seguimiento y acompañamiento, que contenga los antecedentes del caso, acciones realizadas y sugerencias para la toma de decisión, además deberá contemplar las medidas formativas y sugerir una intervención con el/la estudiante.</p> <p>b. La Dupla Psicosocial evaluará la derivación a una red de apoyo externa (OPD/OLN instituciones de salud especializada, Cesfam, Cosam, etc) y establecerá los seguimientos necesarios.</p> <p>c. Si el estudiante es menor de 14 años se debe realizar una derivación a Tribunales de familia y/u OPD/OLN.</p> <p>d. En el caso que además exista una sospecha de consumo cómo dinámica familiar o la visualización de otras situaciones constituyentes de vulneraciones de derechos o factores de</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Encargado de Convivencia y/o Equipo de Convivencia escolar</p> | <p><b>48 horas después de la recopilación de antecedentes</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>riesgos, se debe evaluar una posible solicitud de medida de protección a Tribunal de Familia.</p> <p>e. El Encargado/a de convivencia u otro miembro del equipo, deberá notificar al apoderado y estudiante involucrado mediante una entrevista presencial o virtual, por correo electrónico sobre los antecedentes que se recopilaron y medidas correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                           |
| <p><b>PORTE, TRÁFICO Y/O CONSUMO DE DROGAS O ALCOHOL (DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL) DE UN/A ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:</b></p> <p><i>Poseer, guardar, transportar o consumir drogas o alcohol por parte de los estudiantes en actividades dentro y fuera de la comunidad educativa, está definido como una falta grave que se sancionará de manera formativa y/o disciplinaria, según establezca el Reglamento Interno Escolar.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                           |
| <p><b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b></p> <p>a. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de consumo, adicción y/o tráfico en la cual se vea involucrado un estudiante de la comunidad educativa, debe <b><u>notificar de inmediato</u></b> al Director, Equipo de Gestión y/o Encargado de Convivencia sobre los antecedentes.</p> <p>b. El Encargado de convivencia debe tomar registro por escrito, dejando en acta los antecedentes proporcionados.</p> <p>c. El Encargado de convivencia informará a los apoderados/as de los estudiantes involucrados/as, notificándose por entrevista personal y/o virtual, respecto de los antecedentes y de la activación de protocolo. Si la denuncia es realizada por el apoderado/a se comentará en el momento los procedimientos a seguir.</p> <p>d. Si identifica que los hechos denunciados son constitutivos de delito, sospechando una red de microtráfico dentro del establecimiento, el Director/a, debe realizar una denuncia en los organismos competentes del ministerio público (Fiscalía, PDI o Carabineros), sólo si el denunciado/a es un/a estudiante mayor de 14 años. En el caso de ser menor de 14 años se debe realizar una medida de protección en Tribunales</p> | <p>Director, Encargado de convivencia y/o Equipo de Convivencia</p> | <p><b>24 horas desde la recepción de la denuncia.</b></p> |

de familia y/o derivación a OPD/OLN y/o instituciones de intervención especializada (CESFAM, COSAM, PIE, etc). **En paralelo se debe avisar al apoderado/a, para que acompañe en todo momento al estudiante.**

- e. En el caso de que el estudiante se encuentre ingresado en una red proteccional se deben entregar los nuevos antecedentes sobre el hecho a través de un informe, si no, se deberá informar de manera directa a Tribunal de Familia.
- f. En el caso que un estudiante se encuentre bajo los efectos de drogas y/o alcohol o con signos evidentes, físicos y cognitivos de haber consumido dentro de la jornada escolar, quien lo visualice deberá **dar aviso de inmediato** al Director/a, Inspectoría y/o Encargado/a de Convivencia Escolar, quienes designarán un espacio dónde resguardar al estudiante, evaluando la gravedad de la sintomatología y comunicándose de forma paralela con el apoderado/a para que sea retirado del establecimiento y/o derivarlo al centro de salud más cercano, en caso de requerirse.
- g. Si la situación anterior ocurre en una actividad que se realiza fuera del establecimiento, se llamará al apoderado/a para que vaya a retirarlo al lugar dónde se encuentren y/o derivarlo al centro de salud más cercano en caso de requerir compensación en urgencia.
- h. En el caso de que sea un funcionario/a el identificado el Director debe dar aviso de manera inmediata a Dirección Ejecutiva para determinar las acciones a seguir.
- i. En el caso de que se encuentre algún tipo de droga en las pertenencias del estudiante o dentro del establecimiento se deberá llamar durante la jornada a Carabineros o PDI para que asistan al establecimiento a hacer retiro de la droga encontrada.

***\*Es importante que la asistencia de las policías al establecimiento pueda ser coordinado posterior al término de la jornada escolar para evitar impacto y revictimización de la comunidad educativa.***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ETAPA 2: RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo debe recopilar los antecedentes necesarios para investigar los hechos. De ser necesario, el Encargado podrá solicitar por correo electrónico al Director una prórroga de 5 días hábiles de plazo para la investigación, si fuese así se debe comunicar a todas las personas involucradas.</li> <li>b. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo debe entrevistar a el o los estudiantes involucrados/as y posibles testigos que sean miembros de la comunidad educativa, de forma individual, previa autorización de sus apoderados/as. En caso de que un apoderado/a se niegue a que su pupilo/a sea entrevistado/a debe dejarlo por escrito en un acta de entrevista.</li> <li>c. De ser necesario se puede solicitar el apoyo de la Dupla Psicosocial para contención emocional de los estudiantes involucrados/as y/o de sus apoderados/as.</li> <li>d. El Encargado de convivencia y/u otro miembro del equipo debe dejar registro en acta, de todos los antecedentes recopilados en una carpeta a nombre de él o los estudiantes.</li> </ul> | <p>Encargado de convivencia y/o Equipo de convivencia escolar.</p>          | <p><b>5 días hábiles<br/>(5 días de prórroga)</b></p>                             |
| <p><b>ETAPA 3: CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. El Encargado de convivencia u otro miembro del equipo deberá realizar un informe de cierre con las acciones realizadas y sugerencias para la toma de decisiones al Equipo de Gestión. En paralelo se debe realizar un plan de acompañamiento que deberá contemplar las medidas psicosociales, formativas y sancionatorias de ser necesarias, y sugerir un plan de intervención con las personas, grupo o curso involucrado.</li> <li>b. En el caso de que se determine que es necesario realizar una denuncia, el Encargado de convivencia deberá informar al Director quien deberá realizar la denuncia ante los organismos competentes (Carabineros, PDI o Fiscalía).</li> <li>c. La Dupla Psicosocial evaluará la derivación a una red de apoyo externa (PIE, Senda, CESFAM, etc).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Director, Encargado de convivencia escolar y/o Equipo de convivencia</p> | <p><b>48 horas<br/>después de la<br/>recopilación<br/>de<br/>antecedentes</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d. Si el estudiante es menor de 14 años se debe realizar una derivación a OPD/OLN, si se visualiza mayor cronicidad en el consumo y otros factores de riesgo en el contexto del estudiante. De esta forma, en caso de que exista una sospecha de consumo como dinámica familiar, se debe evaluar una posible solicitud de medida de protección al Tribunal de Familia.</p> <p>e. El Encargado de convivencia y/o el Director deberá notificar a todos los estudiantes involucrados/as y sus apoderados/as sobre el cierre de la investigación y medidas a aplicar según el Reglamento Interno Escolar, en entrevista presencial o de forma excepcional de manera virtual. Se deberá dejar registro en un acta de dicha notificación.</p> |                 |                                                                                                                                  |
| <p><b>ETAPA 4: APELACIÓN.</b></p> <p>a. Todos los involucrados/as en los hechos tienen la facultad y el derecho de presentar una carta de apelación firmada dirigida al Director del establecimiento, que puede ser recepcionada en forma presencial en el colegio o por correo electrónico, si no están conforme con la resolución entregada.</p> <p>b. El Director tiene un plazo de 5 días hábiles, desde la recepción de la carta, para dar respuesta a la carta de apelación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Director</p> | <p><b>5 días hábiles desde que se recibe la notificación de la resolución. 5 días hábiles para responder a la apelación.</b></p> |

## V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.

**Seguimiento:** El Equipo de Convivencia deberá elaborar un plan de acción en el cual se deberán determinar los acuerdos y acciones a desarrollar con el fin de realizar un acompañamiento a las necesidades de él o los estudiantes involucrados procurando siempre resguardar la integridad. La duración del plan se definirá según el proceso judicial o de intervención externa considerando la evolución del caso. De ser necesario el plan puede ir modificándose de acuerdo con los avances que se vayan observando. Para estos efectos se realizará un trabajo coordinado entre Dirección, U.T.P., Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial del establecimiento:

- Apoyos pedagógicos y/o psicosociales, resguardando que no exista sobre intervención.
- Flexibilizar la calendarización de las actividades pedagógicas en caso de ser necesario.
- La Dupla Psicosocial deberá asesorar y acompañar al Profesor/a Jefe y a las familias involucradas para el abordaje del estudiante, procurando que se sienta acogido/a y monitoreando los estados de avances sobre su tratamiento de rehabilitación de consumo de drogas y/o alcohol.

- d. En el caso de que el estudiante requiera medicarse debido a su tratamiento deberá informar al establecimiento según lo señalado en el Protocolo de Accidentes Escolares.
- e. Acompañamiento por parte de la Dupla Psicosocial y/u Orientador a los estudiantes involucrados que declaren una problemática de consumo. De ser necesario derivar a una red externa de salud mental y coordinar reuniones para generar estrategias en conjunto.
- f. Realizar un plan de acción en conjunto con la madre, padre y/o apoderado/a para abordar la situación del/la estudiante fortaleciendo el vínculo y los factores protectores.
- g. Medidas para resguardar la privacidad y confidencialidad de todos los/las involucrados/as en el proceso.
- h. Intervención o talleres grupales al curso y/o nivel de los estudiantes involucrados/as, procurando no estigmatizar.
- i. Otras medidas precautorias según el contexto, que resguarden la integridad física, psíquica y emocional de todos/as los y las involucrados/as.

#### **VI. Medidas de resguardo dirigidas a las y los afectados o involucrados.**

Todos/as los/as funcionarios/as que intervengan en este protocolo estarán obligados/as a resguardar los derechos de confidencialidad, privacidad e identidad de las personas involucradas en todo momento. El denunciado/a tiene derecho a que se presuma su inocencia durante todo el proceso.

El proceso de reparación sólo estará a cargo de los organismos competentes e instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas.

Los deseos del estudiante deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer las medidas y acciones que se van a realizar.

- Si los hechos son constitutivos de delito, en el caso de que el adulto denunciado/a sea apoderado/a del estudiante, perderá su calidad de tal, como medida de resguardo, previa denuncia a Fiscalía, PDI o Carabineros.
- Si el adulto denunciado/a es un funcionario del establecimiento se dispondrán medidas para mantener a la persona alejada del estudiante de tal manera de evitar la cronificación del maltrato y agravamiento del daño.
- Dependiendo de la gravedad de los hechos y resguardando las medidas cautelares determinadas por los organismos competentes, en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a y mientras dure el proceso de investigación se le prohibirá el ingreso al establecimiento educacional, prohibición de acercamiento a el estudiante afectado/a y de participación de actividades extraprogramáticas que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento donde participe él, la o los estudiantes afectados.
- El proceso de investigación debe ser confidencial, en tanto no se difundirá la identidad de la persona denunciada, hasta contar con los resultados de la investigación.
- De ser necesario el Director/a del establecimiento puede elaborar un comunicado sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizar las medidas que se están llevando a cabo.

- En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes afectados, permitiendo que se encuentre acompañado/a, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad.

## H) PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO

Como comunidad educativa, se incentiva a comprender los fenómenos sociales, naturales, relaciones entre otros, desde lo experiencial y teórico, resultando fundamental, como otro tipo de metodología de aprendizaje, actividades que comprendan Salidas Pedagógicas, en virtud de internalizar los contenidos propios a nivel curricular, fomentar la creatividad, recreación y vínculo entre la comunidad educativa, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes mediante experiencias de conocimiento relacionadas con las bases curriculares.

### VII. Conceptualización

Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que, en virtud de una planificación curricular debidamente organizada por establecimiento educacional, implica la salida de los/las estudiantes fuera del colegio, dentro o fuera de la comuna, para complementar el desarrollo curricular en una asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los niños, niñas y adolescentes.

### VIII. Etapas de protocolo

| Etapas                                                    | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsables                          | Plazos                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Solicitud.</b>                                         | El/la docente a cargo de la asignatura y, de la actividad, debe presentar la solicitud ante el/la encargado/a de la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP), indicando los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datos de la actividad (Fecha y hora, duración de la actividad, curso, nivel o niveles participantes).</li> <li>- Datos del profesor responsable.</li> <li>- Nómina de estudiantes que asistirán.</li> <li>- Planificación técnico-pedagógica.</li> <li>- Objetivos transversales de la actividad.</li> <li>- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los contenidos curriculares prescritos.</li> <li>- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad.</li> <li>- Solicitud de transporte.</li> </ul> | <b>Docente jefe asignatura y UTP.</b> | <b>20 días hábiles antes de la fecha de la actividad.</b> |
| <b>Recepción, autorización o negación a la solicitud.</b> | UTP y el director recepciona la solicitud, la cual evaluarán según la propuesta en base a la planificación técnica pedagógica del docente. En base a lo anterior autorizará o negará la solicitud. Si se niega la solicitud, el proceso se detiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>UTP y Director</b>                 | <b>15 días hábiles antes de la fecha de la actividad.</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Envío de autorización a apoderados.</b>                                                                         | Si UTP y el Director del establecimiento autoriza la actividad, inspección general imprimirá y entregará una copia de la autorización de participación en la actividad a cada uno de los integrantes del curso, nivel o niveles participantes. El/la estudiante debe entregar la autorización firmada por su apoderado/a a la inspectora, a lo menos dos días antes del desarrollo de la actividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Inspección general y Estudiantes</b> | <b>13 días hábiles antes de la fecha de la actividad.</b> |
| <b>Levantamiento de apoderados que acompañan a la actividad.</b>                                                   | El establecimiento podrá solicitar apoyo a los apoderados/as que puedan participar de dicha actividad, con el fin de poder resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes, cautelando que la actividad se realice en condiciones que no impliquen riesgos para los estudiantes y previniendo la dispersión del grupo. Cabe señalar que, a menor edad de los estudiantes, será necesaria mayor presencia de apoderados, debido al grado de autonomía e independencia de los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Docente y Apoderados.</b>            | <b>12 días hábiles antes de la fecha de la actividad.</b> |
| <b>Establecimiento de las responsabilidades de los adultos.</b>                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Director y/o el jefe de UTP definirá el número de docentes o asistentes de la educación acompañarán en el desarrollo de la actividad, además del docente responsable de la actividad.</li> <li>El/la docente, en conjunto con los apoderados que participen en la actividad, deben velar por el normal desarrollo de la misma y por la seguridad de los estudiantes.</li> <li>El establecimiento debe hacer entrega de tarjetas de identificación a cada estudiante que participe en la actividad, la cual debe contener el nombre del estudiante, número de teléfono celular del o la docente, educadora o asistente del grupo, nombre y dirección del establecimiento educacional.</li> <li>Todo el personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, deben portar credenciales con su nombre y apellido.</li> <li>Se debe hacer entrega de la hoja de ruta al sostenedor del establecimiento, la cual, como su nombre indica, debe establecer claramente la ruta entre el establecimiento y el lugar donde se realizará la actividad, así como la ruta de regreso al establecimiento educacional.</li> </ol> | <b>Docente y apoderados/as</b>          | <b>11 días hábiles antes de la fecha de la actividad.</b> |
| <b>Envío de oficio a DEPROV por modificación jornada escolar por salida pedagógica, previo al desarrollo de la</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>El Director del establecimiento envía oficio/formulario al DEPROV. Dicho documento incluye los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos del establecimiento.</li> <li>Datos de el Director.</li> <li>Datos de la actividad (fecha y hora, lugar, curso, nivel o niveles participantes).</li> <li>Datos de el/la profesor/a responsable.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Director</b>                         | <b>10 días hábiles antes de la actividad.</b>             |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>actividad.</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorización de los y las apoderados/as firmada.</li> <li>- Nómina de estudiantes que asistirán a la actividad.</li> <li>- Nómina de docentes que asistirán a la actividad.</li> <li>- Nómina de apoderados/as que asistirán a la actividad.</li> <li>- Planificación técnico-pedagógica.</li> <li>- Objetivos transversales de la actividad.</li> <li>- Diseño de la actividad que homologa los contenidos curriculares.</li> <li>- Temas transversales que se fortalecerán en la actividad.</li> <li>- Datos del transporte en que van a ser trasladados: nombre del conductor, empresa, patente del vehículo.</li> <li>- La oportunidad en que el director/a del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, para que el/la estudiante sea beneficiario/a de dicha atención financiada por el Estado, en caso de que corresponda.</li> </ul>    |                               |                                                   |
| <b>Recepción de las autorizaciones de participación firmadas</b> | <p>b. Se recepcionarán las autorizaciones firmadas por parte del/la apoderado/a de cada estudiante a participar en la actividad. La entrega de la autorización es responsabilidad de cada estudiante y serán recepcionadas por el/la profesor/a jefe o Inspectoría.</p> <p>c. La autorización debe contener: condiciones, exigencias, sistema de transporte, hora de salida y regreso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Docente e Inspectoría.</b> | <b>A más tardar 2 días antes de la actividad.</b> |
| <b>Desarrollo de la actividad.</b>                               | <p>a. El día de la actividad, se debe registrar en bitácora del establecimiento, el nombre de la actividad, el curso, nivel o niveles que participen de esta, número de estudiantes, así como la hora de salida del establecimiento y el/los docentes, educadores, asistentes de la educación que participen de dicha actividad.</p> <p>b. Al regreso de la actividad, se debe registrar la hora de retorno y cualquier tipo de accidente o lesión que pudiese haber sufrido algún estudiante, con el fin de poseer el registro de este y activar el seguro escolar.</p> <p>c. Si la salida de los estudiantes se prolongará más allá del horario de colación, el docente responsable definirá los alimentos, la hora y el lugar en donde los estudiantes podrán almorzar.</p> <p>Cabe señalar que el punto de inicio y de retorno siempre será el establecimiento educacional, sin que exista la</p> | <b>Docente.</b>               | <b>Día de la actividad.</b>                       |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                              | posibilidad de que el/la estudiante se incorpore o haga abandono del grupo en otro lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                              |
| <b>Llegada al establecimiento, posterior a la actividad.</b> | Los y las estudiantes deben reintegrarse a su jornada habitual, posterior al desarrollo de la actividad, a excepción de que su jornada escolar haya terminado. En caso de que sean estudiantes de prebásica, o básica de primer ciclo, en compañía de su apoderado o bien, en el transporte escolar particular, según corresponda. En el caso de estudiantes de enseñanza básica de segundo ciclo o enseñanza media, podrán hacerlo de manera independiente, según su grado de desarrollo y autonomía. | <b>Estudiantes y Apoderados/as</b> | <b>Día de la actividad, posterior al desarrollo de esta.</b> |

## IX. Medidas adicionales

- El estudiante que no cuente con la autorización firmada por su apoderado/a, o que no haya sido autorizado por su apoderado/a, no podrá participar en la actividad, lo cual no eximirá al establecimiento de su obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo, es decir, deben continuar con su horario de clases normal.
- Estudiantes con movilidad reducida o con necesidades especiales, tendrán que ser acompañados por uno de sus padres, apoderados, o adulto responsable, con el fin de facilitar su participación en la actividad, si fuese necesario.
- En caso de que un estudiante infrinja el reglamento interno del establecimiento en el marco de la salida pedagógica o gira de estudios, se activará el protocolo que corresponda, según los hechos cometidos.
- En caso de que la salida pedagógica tenga que ser suspendida o reprogramada por motivos de fuerza mayor, se dará aviso a cada apoderado:
- Por escrito al apoderado/a, cuando el plazo así lo permita. En el comunicado se informarán los motivos de la suspensión de la actividad, la nueva fecha tentativa para su realización, si la hubiese, o bien el motivo de la suspensión definitiva de esta.
- Por llamado telefónico al apoderado/a, cuando la suspensión se debe comunicar el mismo día en que se realizaría la actividad. Se informará el motivo de la suspensión de la actividad y si esta será reprogramada o no.
- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos de algunas regiones del país.

## X. Actuación ante emergencias y contratiempos

- a. En caso de una emergencia, accidente o contratiempo que ocurriera en el marco de una salida pedagógica o gira de estudio, el/la docente encargado/a de la actividad, el o los docentes/asistentes de la educación acompañantes, deben comunicarse inmediatamente con el Director/a o Inspectoría General del establecimiento.
- b. Si la emergencia o accidente involucra a un/una estudiante, el/la docente de la actividad, deberá comunicarse con los apoderados/as de los estudiantes, a los números telefónicos informados en las autorizaciones o existentes en la ficha del estudiante (Activar Protocolo de Accidente Escolar).
- c. La Inspectoría General mantendrá permanentemente contacto directo con el/la docente

encargado.

- d. La información oficial de cada evento será entregada por el Director/a junto al equipo directivo, quienes se reunirán en las dependencias del establecimiento con los y las apoderados/as del o los cursos involucrados/as.
- e. El Director/a del establecimiento levantará el acta del seguro escolar, para que los/las estudiantes sean beneficiarios de dicha atención, en caso de que corresponda.

## **V. Activación del seguro escolar en caso de accidente**

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el seguro escolar de acuerdo con las disposiciones de la ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, el estudiante deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el/la estudiante al momento de sufrir el accidente no cuenta con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al establecimiento educacional, para que le sea entregado y pueda presentarlo en el servicio de Salud pública en que fue atendido.

## **I) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHO DE ESTUDIANTES.**

Todos los adultos son co-garantes de proteger, resguardar y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes, creando condiciones educativas que resguarden la integridad física y psicológica de los estudiantes de nuestra comunidad educativa.

La comunidad educativa debe estar alerta ante cualquier denuncia o sospecha de una situación dónde se transgredan los derechos de los niños, niñas o adolescentes (establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño), por parte de un adulto/a de la misma comunidad o una persona externa a esta, con la finalidad de detectar a tiempo las señales de un posible maltrato físico, psicológico, sexual o negligencia.

El establecimiento cumplirá a cabalidad con el deber establecido en el artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal que obliga a directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel a denunciar delitos que afecten a los estudiantes.

## **I. Conceptualización.**

Para efectos de este documento, se utilizarán los siguientes conceptos definidos:

- **Vulneración de Derechos:** Es toda situación de daño, lesión, perjuicio u omisión que transgredan la dignidad, integridad física, sexual o psicológica a un niño, niña y adolescente por parte de un adulto.
  - a. **Vulneración Alta:** Indica situaciones graves que ponen en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de un niño, niña o adolescente. Implica la existencia de peligros inminentes y graves, como abuso sexual, maltrato físico severo, o abandono total. La intervención debe ser inmediata y prioritaria.
  - b. **Vulneración Mediana:** Se refiere a situaciones que, aunque no son de extrema gravedad, aún afectan significativamente el bienestar del niño, niña o adolescente. Puede incluir maltrato psicológico, negligencia moderada, o exposición a violencia intrafamiliar. Requiere atención y seguimiento, pero puede no necesitar una intervención tan urgente como la vulneración alta.
  - c. **Vulneración Baja:** Se refiere a situaciones que, aunque no son consideradas graves, podrían eventualmente derivar en problemas mayores si no se atienden. Puede incluir descuidos en la higiene personal, ausencia de apoyo escolar, o falta de acceso a necesidades básicas. Es importante estar atento y tomar medidas preventivas.
  - d. **Maltrato físico:** Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el NNA, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve).
  - e. **Maltrato emocional o psicológico:** Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia un NNA. Se incluye también en esta categoría, aterrorizar, ignorar o corromper. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de

maltrato emocional o psicológico.

- f. **Maltrato relevante:** Se refiere a cualquier acto de violencia, agresión o conducta dañina que afecta significativamente el bienestar físico, psicológico o social de una persona, y que tiene un impacto considerable en su vida cotidiana, desarrollo o seguridad, se utiliza para destacar aquellas situaciones de maltrato que requieren intervención urgente por su gravedad o por la afectación prolongada que generan en la víctima.
- g. **Trato degradante:** Es toda acción u omisión que humilla, menosprecia o infringe la dignidad de una persona, causándole sufrimiento físico o psicológico, sin llegar a ser tortura, pero que atenta contra su integridad moral y su respeto como ser humano.
- h. **Negligencia:** Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los y las NNA no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.
- i. **Abandono emocional:** Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los y las NNA que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.

## II. Estrategia de prevención.

A continuación, se plantean estrategias de prevención, las cuales están contempladas en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, además de distintas prácticas administrativas para prevenir situaciones de vulneración:

- Control de asistencia y puntualidad a clase por Profesor/a jefe, Inspectoría o UTP.
- Promoción de puntualidad al ingreso y a la hora de finalización de la jornada, tanto en estudiantes como en apoderados/as.
- Promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impacto de la vulneración en el desarrollo vital.
- Charlas y/o talleres para fomentar el autocuidado en los y las estudiantes.
- Charlas y/o talleres para padres, madres y/o apoderados de desarrollo y fortalecimiento de Habilidades Parentales.

- Visitas domiciliarias ante sospechas de vulneración de derechos.
- Registro obligatorio en ficha de matrícula de apoderado/a suplente y composición familiar del hogar.

En el trato con los estudiantes:

1. Los y las funcionarios/as deberán apegarse a sus funciones, manteniendo un comportamiento adecuado en el trato con estudiantes, evitando demostraciones de afecto y/o contacto físico que sea innecesario.
2. Durante toda la jornada de clases, todo funcionario/a del establecimiento procurará no estar a solas con un estudiante en el interior de las salas de clases u otros espacios cerrados sin visibilidad desde el exterior.
3. La forma oficial de comunicación entre docentes, docentes administrativos y asistentes de la educación con los y las estudiantes y apoderados/as se realizará mediante las vías formales para aquello, tales como; libreta de notas, agenda, correo electrónico y/o reuniones presenciales. Prohibiendo estrictamente la comunicación de los funcionarios con estudiantes por Redes Sociales.
4. En el caso de realizar entrevistas o intervenciones con estudiantes de forma individual, se recomienda realizarlas en una sala que tenga visibilidad desde el exterior, y si no es posible, procurar que el funcionario/a esté siempre acompañado por otro/a adulto de la comunidad educativa.
5. Los responsables de implementar estas estrategias son: Equipo Directivo, Docentes, Docentes Administrativos y Equipo de Convivencia Escolar.

**III. Situaciones frente a las que se activará este protocolo.**

El protocolo se activará inmediatamente al detectar una situación o sospecha de vulneración de derechos, daño significativo, esté en riesgo de sufrir un daño o se encuentre en un peligro inminente dentro o fuera del establecimiento, hacia un/a estudiante de la comunidad educativa y efectuado por cualquier persona adulta que pertenezca o no a la comunidad educativa.

Este protocolo busca contextualizar la denuncia realizada y poder tomar las acciones que correspondan según cada situación.

Algunos ejemplos de vulneración son los siguientes:

- Falta de atención de necesidades básicas de alimentación, higiene, vestuario y/o vivienda.
- Abandono o negligencia reiterada, así como la falta de atención médica oportuna y adecuada, tanto física como psicológica.
- Riesgo de ser víctima directa y/o ser testigo de violencia intrafamiliar.
- Vulnerar el derecho a la educación por inasistencias reiteradas sin justificación.
- Consumo problemático de alcohol y drogas por parte de uno de los cuidadores principales o en su contexto familiar.
- Ausencia de un adulto responsable en el cuidado personal del estudiante.

***El Abuso Sexual infantil también es considerado una vulneración de derechos, sin embargo, para esta situación se activará el “Protocolo de actuación y estrategias de prevención frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes.”***

#### **IV. Etapas de este protocolo de actuación.**

**Denuncia:** Cualquier miembro de la comunidad escolar que tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos, daño significativo, esté en riesgo de sufrir un daño o se encuentre en un peligro inminente dentro o fuera del establecimiento, hacia un/a estudiante tiene la responsabilidad de entregar la información al Director y/o Encargado de Convivencia.

En el caso de que los hechos informados sean constitutivos de delito o se presuma un delito y se cuente con los antecedentes, el Director, Encargado de Convivencia o quién determine el Director, tiene la responsabilidad de realizar la denuncia en **un plazo no mayor a 24 horas**, ante los organismos competentes (Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía). En los casos constitutivos de delito, paralelamente se debe realizar una medida de protección a Tribunales de Familia en un plazo no mayor a 24 horas o derivación a OPD/OLN. Las medidas adoptadas deben proteger la confidencialidad y privacidad de las personas afectadas.

En caso de que el NNA presente lesiones físicas visibles o sí declara tener un dolor interno no visible, se deberá proceder a la derivación a un Centro de Salud, para la constatación de lesiones correspondiente.

**Sospecha:** Si se trata de una sospecha (observación de cambios significativos en estudiante, rumores o comentarios sin certeza sobre un posible maltrato o negligencia), se notificará al

apoderado/a de la situación de sospecha mediante entrevista personal, y se le informará acerca del protocolo que el establecimiento ha dispuesto. Posteriormente, el equipo de convivencia del establecimiento deberá recopilar la mayor cantidad posible de antecedentes para esclarecer el caso, mediante entrevistas a familiares, coordinación con redes externas y monitoreo del estudiante.

Se deberá proceder a la derivación a OPD/OLN, redes de salud y/o Tribunales de Familia para realizar una medida de protección a favor del NNA. Todas las medidas adoptadas deben proteger la confidencialidad y privacidad de las personas involucradas.

**El establecimiento no cuenta con las facultades para indagar una vulneración de derechos** por lo que el deber de realizar la denuncia es para que las entidades competentes lo determinen.

Los funcionarios y/o adultos de la comunidad educativa no podrán garantizar confidencialidad frente a los hechos revelados por parte de los estudiantes, pero sí garantizar que la información entregada será canalizada a través de las personas competentes.

| ETAPAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABLES                                       | PLAZOS                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ETAPA 1: TOMA DE CONOCIMIENTO Y DENUNCIA</b></p> <p>a. Cualquier funcionario que recepcione o tome conocimiento de los hechos, <u>debe dejar registro en formato de recepción de denuncia</u> y notificar <b>de inmediato al Director del establecimiento</b>, quien instruirá la activación del presente protocolo por parte del Encargado de convivencia en un <b>plazo de 24 hrs..</b></p> <p>b. El Encargado de convivencia o quien el Director designe, informará al apoderado/a o adulto/a responsable de los estudiantes involucrados/as, notificándose por entrevista personal o excepcionalmente virtual, respecto de los antecedentes, activación de protocolo y procedimientos a seguir en un <b>plazo de 24 horas</b>. De no ser posible contactar o confirmar una reunión, luego de agotar las instancias, se podrá informar vía telefónica. Así mismo, se le solicitará al apoderado el resguardo del estudiante, que cumpla el</p> | <p>Director y/o<br/>Equipo de<br/>Convivencia.</p> | <p><b>24 hrs. para la toma de conocimiento, contextualización de los hechos y denuncia según corresponda</b></p> |

debido proceso, asista a las citaciones del establecimiento o redes externas y que mantenga la confidencialidad de la información entregada.

- c. El Encargado de convivencia y/o Dupla Psicosocial debe recopilar los antecedentes necesarios para contextualizar los hechos, indagando si él o la estudiante involucrado/a tiene o no hermanos que puedan estar en riesgo de vulneración, en un **plazo de 24 horas**.
- d. Al pesquisar **cualquier vulneración de derecho o sospecha de ésta** hacia un/a estudiante, el Encargado de Convivencia o quien el Director designe, deberá realizar derivación a las redes pertinentes; OPD/OLN, redes de salud, departamento de la mujer, etc. en un **plazo de 48 hrs.** desde que se toma conocimiento de la denuncia, y/o realizar medida de protección al Tribunal de familia, si es requerido, en un **plazo de 24 hrs.**
- e. En el caso de las **vulneraciones de derechos que sean constitutivas de delito** el Director o Encargado de convivencia, **deberá realizar la denuncia en un plazo de 24 horas** a los organismos competentes (Fiscalía, PDI o Carabineros), en paralelo, se deberá solicitar una medida de protección a favor del estudiante al Tribunal de Familia o derivación a OPD/OLN en un **plazo de 24 hrs.**
- f. De ser requerida la constatación de lesiones, se deberá acompañar al estudiante al Centro de Salud correspondiente, previa coordinación con el apoderado o adulto responsable.
- g. Si la persona denunciada es el apoderado/a del estudiante y la **situación de vulneración representa un riesgo inminente hacia la integridad** de este, el Equipo de Convivencia deberá contactar al apoderado/a suplente y/o buscar un/a adulto significativo que pueda apoyar al estudiante en el proceso de denuncia y/o que pueda asumir el cuidado temporal en caso de ser requerido. En paralelo, un miembro del equipo de convivencia designado por el Director, deberá asistir a la comisaría más cercana,

para solicitar el contacto con el juez de turno de Tribunales de Familia para evaluar el cambio provisorio del cuidado personal del estudiante con tal de resguardar su bienestar.

- h. En el caso de que la persona denunciada sea un/a funcionario/a del establecimiento **el Director debe avisar de manera inmediata al Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores, a través de llamado telefónico o correo electrónico a la Dirección Ejecutiva, Unidad Jurídica y Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, al cierre del proceso de indagación debe emitir un informe con los antecedentes recopilados.** Ante esta situación se pueden tomar las siguientes medidas: se procederá a reubicarlo/a en labores que eviten el trato directo con el estudiante denunciante o involucrado/a de manera inmediata mientras dure el proceso de indagación, resguardando su identidad durante todo el proceso o deberá ser acompañado por otro/a funcionario del establecimiento en las clases o espacios en el que el estudiante comparta espacios con la persona denunciada. Todas las determinaciones que se tomen deben ser asesoradas por la Unidad Jurídica del Servicio Local. Además, **el Equipo de Convivencia, Inspectoría y/o Profesor/a jefe** tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre el denunciado/a y el estudiante mientras dure la investigación y se establezcan responsabilidades legales. La suspensión de funciones sólo se determinará desde el Servicio Local Los Libertadores.
- i. En el caso de que la persona denunciada sea el Encargado de Convivencia, el Director deberá realizar el protocolo.
- j. En el caso de que la persona denunciada sea el Director, **el funcionario/a que tome conocimiento de los hechos debe informar de manera inmediata al Servicio Local al Dirección Ejecutiva, Unidad Jurídica y Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico**
- k. Se debe dejar registro en acta de todos los antecedentes recopilados, y resguardar en una carpeta a nombre del estudiante.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ETAPA 2: CIERRE Y PLAN DE ACCIÓN</b></p> <p>a. El Encargado de Convivencia y/u otro miembro del equipo deberá realizar un informe y plan de acción que señale las acciones realizadas e información obtenida, además de los compromisos de seguimiento con el objetivo de tener un registro de los hechos. Este informe debe estar disponible en <b><u>un plazo de 5 días hábiles</u></b>, debe ser entregado al Director para determinar lo dispuesto en el Reglamento Interno Escolar. Todas las acciones deben quedar registradas en acta e incorporarlas a la carpeta de él o los estudiantes.</p> <p>b. Posterior a la determinación se deberá comunicar en <b><u>un plazo de 1 día hábil</u></b> posterior al cierre del protocolo a los/las estudiantes, apoderados y/o funcionarios involucrados/as, sea por reunión presencial o virtual, o por correo electrónico, la resolución final del proceso, plan de acción y medidas que se aplicarán.</p> | <p>Equipo de Convivencia y/o Dupla Psicosocial</p> | <p><b>5 días hábiles para elaborar el plan de acción y notificar el cierre de protocolo</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **V. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial.**

**Seguimiento:** El Equipo de Convivencia deberá elaborar un plan de acción en el cual se deberán determinar los acuerdos y acciones a desarrollar con el fin de realizar un acompañamiento a las necesidades de él o los estudiantes involucrados procurando siempre resguardar la integridad. La duración del plan se definirá según el proceso judicial o de intervención externa considerando la evolución del caso. De ser necesario el plan puede ir modificándose de acuerdo con los avances que se vayan observando. Para estos efectos se realizará un trabajo coordinado entre Dirección, U.T.P., Convivencia Escolar y Dupla Psicosocial del establecimiento. En este se puede incluir:

- Apoyos psicosociales, resguardado que no exista sobre intervención con los y las estudiantes.
- En el ámbito pedagógico, se deberá flexibilizar las evaluaciones y material pedagógico si así se requiere.
- De ser necesario derivar a una red externa de salud mental y coordinar reuniones para generar estrategias en conjunto.
- Medidas para resguardar la privacidad y confidencialidad de él o la estudiante durante todo el proceso.
- Seguimiento del caso por parte del Equipo de Convivencia de forma periódica, para

visualizar el progreso del estudiante involucrado/a y su apoderado/a.

- Seguimiento del profesor/a jefe, para monitorear los estados de avance del estudiante involucrado/a.
- Como medidas excepcionales se podrá reducir la jornada escolar, separar de las actividades pedagógicas o sólo asistir a rendir pruebas en los casos que sea requerido y recomendado por especialistas externos.
- Otras medidas de precaución según el contexto, que resguarden la integridad física, psíquica y emocional del estudiante involucrado/a.
- Colaboración con redes externas que atiendan el caso durante todo el proceso.
- Derivación externa a redes de convenio para todas las personas involucradas, de ser necesario.

## **VI. Medidas de resguardo dirigidas a las y los afectados o involucrados.**

Todos/as los/as funcionarios/as que intervengan en este protocolo estarán obligados/as a resguardar los derechos de confidencialidad, privacidad e identidad de las personas involucradas en todo momento. El denunciado/a tiene derecho a que se presuma su inocencia durante todo el proceso.

El proceso de reparación sólo estará a cargo de los organismos competentes e instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas.

Los deseos del estudiante deber ser tomados en cuenta a la hora de establecer las medidas y acciones que se van a realizar.

- Si los hechos son constitutivos de delito, en el caso de que el adulto denunciado/a sea apoderado/a del estudiante, perderá su calidad de tal, como medida de resguardo, previa denuncia a Fiscalía, PDI o Carabineros.
- Si el adulto denunciado/a es un funcionario del establecimiento se dispondrán medidas para mantener a la persona alejada del estudiante de tal manera de evitar la cronificación del maltrato y agravamiento del daño.
- Dependiendo de la gravedad de los hechos y resguardando las medidas cautelares determinadas por los organismos competentes, en el caso de ser un adulto, padre, madre y/o apoderado/a y mientras dure el proceso de investigación se le prohibirá el ingreso al establecimiento educacional, prohibición de acercamiento a el estudiante afectado/a y de

participación de actividades extraprogramáticas que tengan lugar dentro y fuera del establecimiento dónde participe él, la o los estudiantes afectados.

- El proceso de investigación debe ser confidencial, en tanto no se difundirá la identidad de la persona denunciada, hasta contar con los resultados de la investigación.
- De ser necesario el Director del establecimiento puede elaborar un comunicado sin especificar nombres ni hechos, pero sí, visibilizar las medidas que se están llevando a cabo.
- En todo momento se debe resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes afectados, permitiendo que se encuentre acompañado/a, si es necesario por sus padres, sin exponer su experiencia al resto de la comunidad.

## **J) PROTOCOLO DE DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN EL ÁMBITO ESCOLAR**

### **I. Principios**

El presente protocolo se crea de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de la República; el Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación N° 20.370, Ley N°21.120 que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género respecto a niños, niñas y adolescentes, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y toda la normativa educacional pertinente, en especial la Resolución Exenta 812 que garantiza el derecho a la identidad de género en el ámbito educacional; se ha estimado oportuno establecer el sentido y alcance de las disposiciones que regulan los derechos de estudiantes trans en el ámbito de la educación.

El establecimiento brindará apoyo al estudiante y a su familia, velando porque exista un trabajo colaborativo entre su familia y/o red de cuidado, y la escuela, teniendo como base los siguientes principios:

**PRINCIPIO DE LA NO PATOLOGIZACIÓN:** El reconocimiento y la protección de la identidad de género considera como un aspecto primordial, el derecho de toda persona trans a no ser tratada como enferma y patologizar su expresión y conductas.

**PRINCIPIO DE LA CONFIDENCIALIDAD:** Toda persona tiene derecho a que se resguarde el carácter reservado de los antecedentes considerados como datos sensibles, en los términos señalados por la letra g) del artículo 2º de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

**PRINCIPIO DE LA DIGNIDAD EN EL TRATO:** Los órganos del Estado deberán respetar la dignidad intrínseca de las personas, emanada de la naturaleza humana, como un eje esencial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de la República y por los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Toda persona tiene derecho a recibir por parte de los órganos del Estado un trato amable y respetuoso en todo momento y circunstancia.

## **II. Conceptos generales**

Para los efectos del presente protocolo, se han considerado las definiciones señaladas por la Ley N° 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género y, a falta de ellas, las oficialmente adoptadas por el Ministerio de Educación de Chile:

- **Género:** Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base a las diferencias biológicas.
- **Identidad de género:** Convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo o nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento.
- **Expresión de género:** Manifestación externa del género de la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, modificaciones corporales, o formas de comportamiento e interacción social, entre otros aspectos.
- **Orientación sexual:** el término orientación sexual se refiere al sexo (masculino o femenino) hacia el que una persona se siente atraída. Hay varios tipos de orientación sexual que se suelen describir como homosexual, heterosexual, bisexual, pansexual, entre otros.
- **Trans:** Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento. En el presente documento, se entenderá “trans” a toda persona cuya identidad de género difiere del sexo verificado en el acta de inscripción del nacimiento.
- **No Binario:** Término referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no encaja en la variedad de géneros binarios (masculino y femenino).

## **III. Procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de estudiantes transgénero.**

El padre, madre, tutor legal y/o apoderado/a de estudiantes trans, así como estos últimos de manera autónoma en caso de ser mayores de 14 años, pueden solicitar al establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, mediante la utilización de nombre social, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita.

Para esto se debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitar una entrevista con el Director del establecimiento educacional, quien tiene **un plazo de 5 días hábiles para concertar la entrevista.**
2. En caso de que la información sea entregada al profesor/a jefe, miembro del equipo de convivencia u otro funcionario/a, éste debe agendar una entrevista con el Director para oficializar la petición del reconocimiento y apoyo a proceso de tránsito de identidad de género del estudiante.
3. Debe quedar registro de esto, por medio de un acta firmada por las partes, incluyendo los acuerdos alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de los plazos para su implementación y seguimiento. Se debe entregar una copia del documento al estudiante solicitante.
4. Todo acuerdo y medida a implementar debe ser acordada con el estudiante y sus padres o tutores previamente.
5. Atendida la etapa de reconocimiento que vive el estudiante, se debe resguardar siempre su privacidad, resguardando que sea él o ella, quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de género.

Respecto de la comunicación con apoderados/as:

1. Se deberá mantener contacto de forma periódica con los apoderados/as del estudiante, para dar seguimiento y coordinar acciones de apoyo en conjunto.
2. En caso de que la familia no esté de acuerdo o se oponga con el proceso, se realizará una instancia de mediación donde participará padre, madre, y/o apoderado/a, del estudiante; Encargado de Convivencia junto con el psicólogo y/o profesor/a jefe, a modo de generar sensibilización y psicoeducación con respecto al contexto actual del estudiante.
3. En el caso que la familia se observe persistente en la negación o poco dispuesta a generar acuerdos con respecto al proceso del estudiante, se realizará derivación a centros especializados de acompañamiento, tales como: CESFAM, Espacio Seguro, PRAIS, entre otros, manteniendo monitoreo y seguimiento de la situación familiar, con la finalidad de descartar una posible vulneración de derechos, derivando en caso de ser necesario a OPD u OLN correspondiente.

#### **IV. Medidas de apoyo para estudiantes transgénero**

**1. Apoyo al estudiante y a su familia:** Se velará porque exista un diálogo permanente y fluido entre el profesor/a jefe, dupla psicossocial o quien el establecimiento disponga, para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento e implementación en conjunto con el estudiante y su familia y/o redes de apoyo, que tiendan a establecer los ajustes razonables en

relación con el contexto educativo, tal como la utilización de lenguaje inclusivo para eliminar estereotipos de género, entre otros.

**2. Orientación a la comunidad educativa:** Se promoverán espacios de reflexión, orientación, capacitación, sensibilización, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de derechos de los/las estudiantes transgénero.

- A través de talleres, clases de orientación o intervenciones para todos los cursos, adaptando los contenidos según la edad y etapa madurativa de los estudiantes, al menos una vez por semestre.
- En consejo de profesores, jornadas, talleres, charlas u otra instancia similar, para todos los/as funcionarios/as del establecimiento.
- En reunión de apoderados, escuela para padres u otra instancia similar, con padres, madres y apoderados/as.

**3. Uso del nombre social en todos los espacios educativos:** Los estudiantes transgénero mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio de la partida de nacimiento en los términos establecidos en la Ley N°17.344, que regula esta materia. Sin embargo, el padre, madre o tutor legal o el/la estudiante, en caso de ser mayor de 14 años, puede solicitar ser llamado por su nombre social, como una forma de velar por el respeto de su identidad de género. Por tanto, como forma de velar por el respeto de su identidad, el Director, Encargado de convivencia y/o una persona que designe el Director debe instruir a todas las personas que componen la comunidad educativa, que deberán tratar siempre y sin excepción a la niña, niño o adolescente, con el nombre social que ha dado a conocer en todos los ambientes que componen el espacio educativo.

**4. Uso del nombre legal en documentos oficiales:** El nombre legal del estudiante transgénero seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento, tales como el libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación básica y/o media, entre otros, en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos en la normativa vigente. Sin perjuicio de lo anterior, **se podrá agregar en el libro de clases el nombre social de el/la estudiante transgénero, para facilitar la integración del estudiante y su uso cotidiano.** Asimismo, se podrá utilizar el nombre social informado por el padre, madre, apoderado/a o tutor del estudiante en cualquier otro tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialistas de la institución, diplomas, listados públicos, etc.

**5. Presentación personal:** Los y las estudiantes transgénero tendrán derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que consideren más adecuados a su identidad de género.

**6. Utilización de servicios higiénicos:** El establecimiento deberá dar las facilidades a los y las estudiantes transgénero para el uso de baños y duchas de acuerdo con las necesidades

propias del proceso que estén viviendo, respetando su identidad de género. A su vez, el colegio en conjunto con la familia deberá acordar las adecuaciones razonables procurando respetar el interés superior de la niña, niño o adolescente, su privacidad, e integridad física, psicológica y moral. Las adecuaciones podrán considerar baños inclusivos u otras alternativas acordadas con el establecimiento.

**7. Apoyos externos y consultas ante casos específicos:** Se sugiere consultar el Documento *“Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno”*, elaborado por el Ministerio de Educación y dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa, que busca apoyar el desarrollo de prácticas respetuosas e inclusivas de niños, niñas y estudiantes al interior de las comunidades.

El colegio podrá solicitar derivación, del niño, niña o adolescente a un equipo de apoyo profesional externo especialista en abordaje de identidad de género.

#### **K) PROTOCOLO DE RETENCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES.**

El presente protocolo entrega orientaciones de abordaje frente a la situación de embarazo, madres y padres adolescentes de la comunidad escolar, basado en la Ley n° 20.370/2009 General de Educación art. N° 11° que señala: “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.

La Ley N° 20.370, Art.16, sanciona a los establecimientos que no respetan este mandato con una multa de 50 UTM. Cabe destacar que esta medida rige también para los colegios particulares pagados. • El Decreto Supremo de Educación N°79, señala que el Reglamento Interno de cada establecimiento no puede vulnerar las normas indicadas.

Lo anterior, implica asegurar el derecho a la educación, actuar de modo coherente con el rol formativo del establecimiento brindando las facilidades que correspondan para facilitar la permanencia de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes de la comunidad escolar, con la finalidad de evitar la deserción del sistema educativo.

El establecimiento tiene el deber de informar a los estudiantes y sus familias sobre sus derechos como estudiante embarazada, madre y padre adolescente, y así conocer y gestionar una propuesta curricular adaptada para ellos, cómo a su vez acordar las facilidades académicas y administrativas, tanto de los horarios de ingreso y salida, cómo en la calendarización de las evaluaciones.

##### **I. Medidas académicas**

Se trata de acciones que buscan mantener a los estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los procesos de aprendizaje o el currículum, en consideración a su condición.

1. Las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes podrán acceder de forma alternativa a un sistema dirigido a estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a clases, sea durante el periodo de embarazo o durante el periodo de maternidad o paternidad. Este sistema se establecerá en el apartado referido al Reglamento de Evaluación y Promoción del establecimiento.

2. El Equipo técnico pedagógico y el profesor/a jefe establecerán un modelo de calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que prioriza los objetivos de aprendizaje que permitan a las y los

estudiantes continuar con sus estudios y brindarles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. Tanto el calendario como la propuesta curricular se adaptarán a la situación concreta de cada una/o de las y los estudiantes, considerando las particularidades de su caso específico. Para ello, en cada caso se nombrará a un/a docente responsable de supervisar la realización del programa, en el que también podrán colaborar los y las compañeros/as de clases.

3. Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física de forma regular, de acuerdo con las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferenciada o eximirse si existen razones de salud que así lo justifiquen.

4. Las estudiantes que hayan sido madres estarán eximidas de la asignatura de educación física hasta el término del puerperio (seis semanas después del parto) y en caso de ser necesario y solicitado por el médico tratante, podrán eximirse de dicha asignatura por un periodo superior.

5. A las estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes no se les exigirá el porcentaje de asistencia establecido ministerialmente siempre que las inasistencias hayan sido debidamente justificadas. Las inasistencias causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, controles del niño sano o enfermedades del hijo/a menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan acompañadas de la presentación de un certificado médico, carnet de salud, tarjeta de control u otro documento que indique los motivos o den cuenta de la inasistencia.

6. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, la Dirección del colegio resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos Nº 511, de 1997; Nº 112 y Nº 158, ambos de 1999, y Nº 83, de 2001, todos del Ministerio de Educación, o los que se dicten en lo futuro en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la estudiante ante el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo.

## **II. Medidas administrativas.**

Se trata de medidas que apuntan a compatibilizar la condición de embarazo, maternidad o paternidad con la estudiante, asegurando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de estos estudiantes.

1. Las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes deberán ser tratados con respeto por todas las personas de la comunidad educativa, resguardando su integridad en todo momento.

2. La estudiante embarazada, madre o padre adolescente puede establecer permisos para concurrir a las actividades que demanden controles de embarazo pre y post natal y controles de su hijo/a.

3. La madre adolescente tendrá la disposición de decidir el horario de lactancia según estime conveniente, el cual debiera ser máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y sin que perjudique sus evaluaciones. El horario debe ser acordado con el Director/a del establecimiento y/o el Profesor/a jefe.

4. A las estudiantes embarazadas se les deberá facilitar espacios de comodidad durante el recreo.

5. Las estudiantes embarazadas tienen el derecho de asistir a los baños del establecimiento las veces que estime necesario.

6. El/la Orientador/a o la Dupla Psicosocial deberá apoyar a la estudiante embarazada, madre o padre adolescente a mantener sus redes familiares y el vínculo con su apoderado/a o un/a adulto significativo que acompañe el proceso de la y él estudiante con la finalidad de establecer y asegurar redes de apoyo.

7. El establecimiento dará las facilidades pertinentes, tanto a la madre y al padre adolescente que tengan un hijo/a menor a un año y que presente alguna enfermedad que requiera su cuidado específico.

8. La estudiante embarazada tiene derecho a adaptar el uniforme escolar en atención a las condiciones especiales que requiera dada su condición de embarazo.

## **III. Medidas de Apoyo Psicosociales.**

**Respecto a los deberes con el estudiante:**

1. Entrevistas de apoyo y seguimiento con el Profesor/a Jefe, Orientador/a y/o Dupla Psicosocial con la o el estudiante y su apoderado/a para conocer su estado anímico, acompañar su proceso educativo e incentivar su permanencia en el establecimiento.
2. Apoyo de forma constante del Orientador/a y de la Dupla Psicosocial del establecimiento y entregar las orientaciones necesarias para activar redes externas.
3. Establecer los criterios de promoción del establecimiento y hacerle seguimiento por parte del Profesor/a Jefe y U.T.P.
4. La estudiante embarazada, madre y padre adolescente tendrá la facultad de participar en ceremonias y actividades que disponga el establecimiento.

**Respecto a los deberes del apoderado:**

1. El apoderado/a debe informar al colegio la condición de embarazo, maternidad o paternidad del o la estudiante, dónde será informado al Director/a, Profesor/a Jefe y/u Orientador sobre los derechos y obligaciones tanto del estudiante, la familia y el colegio.
2. Cada vez que exista una inasistencia, el apoderado/a debe informar y justificar frente al establecimiento, entregando los certificados o justificaciones vía correo electrónico o de forma personal.
3. Mantener un rol activo dentro de las citaciones que el colegio estime necesarias.
4. El apoderado/a es el responsable de mantener informado al establecimiento a través del Profesor/a Jefe sobre el estado de salud de la estudiante embarazada, maternidad y paternidad.

**IV. Programas de apoyo externo.**

Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los docentes y directivos del establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de Educación:

- Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI.
- Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a estudiantes con riesgo de deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.
- Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: acompañamiento y orientación en lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en los establecimientos educativos de algunas regiones del país.

## **2. Protocolo para realización de Plan de educación remota (individual)**

### **OBJETIVO Y FUNDAMENTACIÓN:**

El presente protocolo ha sido diseñado al alero del Reglamento de Evaluación, calificación y promoción. En él, se establecen las disposiciones, requisitos y procedimientos para activar un Plan de Educación Remota en el Liceo Almirante Riveros.

El Plan de educación remota es una situación excepcional que se aplicará en caso de que el equipo directivo determine que es una necesidad para algún/a estudiante, partiendo siempre de un análisis situacional de un hecho vivido en el liceo, la solicitud de algún/a apoderado o una recomendación de un/a profesional de la salud asociado al/la estudiante, bajo razones fundadas para cada caso:

1. La solicitud u orientación del establecimiento se puede fundar en dos razones:
  - a. Por problemas graves de salud del estudiante, cuyo diagnóstico indique una licencia prolongada (mayor a 30 días).
  - b. Por situaciones de seguridad que deriven de un procedimiento a cargo del equipo de Convivencia escolar.
2. En el caso que el/la apoderado/a de un estudiante solicite un Plan de educación remota, esta solicitud deberá presentarse por escrito formalmente y dirigida a la Dirección y Unidad Técnico-Pedagógica del establecimiento.
3. En la solicitud debe exponer por escrito las razones y acreditar la condición que fundamenta esta necesidad mediante la documentación pertinente. La carta/solicitud de Plan de Educación remota debe especificar el nombre del estudiante, curso, motivo de la solicitud, antecedentes que avalen la solicitud, identificación del apoderado (nombre completo, RUT), firma del apoderado. No se considerarán certificados emitidos por profesionales no médicos en el caso que la naturaleza de la solicitud así lo amerite. Si se envía la carta por correo electrónico, ésta debe ser enviada escaneada y debidamente firmada. Una vez recibida formalmente la carta, se debe consignar la fecha de recepción de ésta y abrir una carpeta de antecedentes para seguimiento del caso.
4. Una vez recepcionada la solicitud de Plan de Educación Remota, el caso será revisado en conjunto por Dirección, la Unidad Técnica y profesor/a jefe, quienes cautelarán que los certificados que se adjunten a las peticiones correspondan a la fecha en que se solicita el Plan de Educación Remota.
5. Posteriormente a la recepción, el/la apoderado será citado por parte de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento.
6. Según sean las características de la solicitud, la Unidad Técnico Pedagógica junto a la Dirección del establecimiento debe supervisar si se cumple o no con las condiciones y requisitos para poder cursarlo y autorizarlo.
7. La respuesta a la solicitud Plan de Educación Remota es de carácter facultativo, por lo que -en primera instancia- podrá ser aceptada y resuelta favorablemente, como también podrá ser denegada. En ambos casos será informada a los padres y/o apoderados del estudiante a través de una Resolución Interna emitida por la Dirección del Liceo en un plazo no superior a 3 días hábiles. Junto a la aprobación, también se entregará el Detalle del Plan de educación remota, que contempla: Objetivo, Adecuación Pedagógica, Proceso de evaluación, Registro de asistencia, Comunicación con el apoderado/a y Duración y evaluación del Plan.

8. El Plan de educación Remota, en la razón señalada en el apartado 1.A. Tendrá una duración de 15 días con evaluación quincenal para ver las disposiciones y evaluación del contexto. El Plan de educación Remota, en la razón señalada en el apartado 1.B. Tendrá una duración que emana de la evaluación del contexto de acuerdo al seguimiento que realice el Equipo de convivencia escolar. No obstante a ello, no puede tener una duración superior a 5 días hábiles con evaluación de continuidad.
9. Los apoderados podrán apelar de la Resolución Interna a la Dirección en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.
10. El Plan de Educación remota solo tiene implicancias académicas, evaluativas y relativas a la asistencia. El/la estudiante sigue siendo alumno regular del establecimiento mientras tenga su matrícula vigente y la promoción se realizará de acuerdo a normativa y el respectivo Reglamento de Evaluación vigente.

---

Director

---

Unidad Técnico Pedagógica

---

Apoderado/a